ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAYNAKLARDAN HÜKÜM ÇIKARMA
(İstinbât Metodları)

KAYNAKLARDAN HÜKÜM ÇIKARMA (:İSTİNBÂT METODLARI)

"İstinbât metodları" denince, Kur'ân ve Sünnet metinlerini anlayabilme ve onlardan hüküm çıkarabilme amacıyla yararlanılan kurallar kastedilir.

İslâm hukukunun aslî kaynaklarını oluşturan Kur'ân ve Sünnet ile bunlara eklenen diğer tâlî kaynaklar[445] Arapça olduğundan, Arap diline göre lâfızların (: sözcüklerin) hangi mana için konmuş olduğunu (bunların kapsamı ile ilgili umûm, husûs, iştirak durumlarını), yine lâfızların ve ibârelerin manaya delâletteki açıklık ve kapalılık derecesi ile bunların (mantûk, mefhûm, ibâre, işâret v.b.) delâlet şekillerini iyice tanımadan söz konusu metinleri doğru bir biçimde anlamak ve onlardan isabetli hükümler çıkarmak mümkün değildir.

Bunun yanı sıra, nassların özüne uygun bir biçimde anlaşılabilmesi için İslâm hukukunun ana gayelerini iyi bilmek gerekir. Zira lâfızların ve bunlardan oluşan ibârelerin manaya delâleti bazen birden fazla ihtimale açık olur. İşte bu ihtimallerden birini diğerine veya diğerlerine üstün sayarken, Şâri'in maksadını iyi kavramış olmak önem taşıyacaktır. Aynı şekilde, bir mesele hakkındaki deliller arasında çelişki görülebilir; böyle durumlarda birinin diğerini neshetmiş olma ihtimali vardır. İşte bu teâruz (: çatışma) durumlarında çelişkiyi gidermek ve uzlaşmayı sağlamak, Şâri'in bu konudaki maksadını iyi kavramış olmakla yahut çelişkili görülen deliller arasındaki nesih ilişkisini bilmekle mümkündür.

İslâm hukukunun ana gayelerini bilmenin önemi, sadece nassların yorumlanması konusuna has değildir. Nassların kapsamına katılamayacak olaylarla karşılaşılınca, kıyas veya istıslah metodlarına başvurulur ki, bu metodların isabetli biçimde kullanılması da

---

445- Yazar, sahâbî kavli ve şer'u men kablenâ gibi dil unsurunun önem taşıyabileceği tâlî kaynakları kasdetmiş olmalıdır. (mütercim).

ancak İslâm hukukunun ana gayelerini ve teşrî prensiplerini kavramış olmakla gerçekleşebilir.

Şu halde istinbât metodlarımn bilinmesi için şu konuları incelememiz gerekecektir:

- Lâfızların mana ile ilişkisine göre tâbi tutulduğu ayrımlar ve bu ayrımlar içinde yer alan lâfız çeşitleri,
- İslâm hukukunun ana gayeleri,
- Deliller arasında teâruz (: zıt ilişkiler) ve uzlaştırma metodları; özellikle nesih.

Aşağıda bu konuları ayrı ayrı ele alacağız.

§: 229- Manaya Göre Lâfzın Tâbi Tutulduğu Ayrımlar

Hanefî usul bilginlerine göre, bir lâfzın ifade ettiği manayı tespit edebilmek için onu dört bakımdan ele almak gerekir:

1- Lâfzın hangi mana için vaz'olunduğu (: konulduğu),
2- Vaz'olunduğu manada mı yoksa başka bir manada mı kullanıldığı,
3- Kullanıldığı manaya delâletinin açıklık ve kapalılık derecesi,
4- Kullanıldığı manaya delâletinin şekli (çıkarılan mananın doğrudan mı yoksa dolaylı bir yolla mı ifade edilmiş olduğu).

İşte bu düşünce ile Hanefî usulcüler, manaya göre lâfzı dört yönden ayrıma tâbi tutmuşlardır:

Birinci Ayrım

Vaz'olunduğu mana bakımından lâfız: 1- Hâss, 2- Âmm, 3- Müşterek kısımlarına ayırılır.

İkinci Ayrım

Kullanıldığı mananın, vaz'olunduğu mana olup olmaması bakımından lâfız: 1- Hakikat, 2- Mecâz, 3- Sarîh, 4- Kinâye kısımlarına ayrılır.

Üçüncü Ayrım

Kullanıldığı manaya delâletinin açıklık derecesi bakımından lâfız: 1- Zâhir, 2- Nass, 3- Müfesser, 4- Muhkem kısımlarına; kapalılık derecesi bakımından da: 1- Hafî, 2- Müşkil, 3- Mücmel, 4- Müteşâbih kısımlarına ayrılır.

Dördüncü Ayrım

Lâfzın manaya delâlet şekli ve sözü söyleyenin lâfızdan maksadının ne olduğunu anlayabilme yolları itibariyle ise, 1- İbâre, 2- İşâret, 3- Delâlet, 4- İktizâ kısımlarına ayrılır.

BİRİNCİ AYRIM

VAZ'OLUNDUĞU MANA BAKIMINDAN LÂFIZ

§: 230- Vaz'olunduğu Mana Bakımından Lâfız:

Lâfzın, vaz'olunduğu mana bakımından "hâss", "âmm" ve "müşterek" kısımlarına ayrıldığını söylemiştik. "Hâss"ın çatısı altında "mutlak" ve "mukayyed" ile "emir" ve "nehiy" terimleri de bulunmaktadır.

Şimdi bunlardan her birini açıklayıp, hükümlerini anlatacağız:

1- HÂSS (اَلْخَاصُّ)

a) Tarifi
b) Delâleti
c) Kendisine Dayandırılan Bazı Fıkhî Meseleler

§: 231- Hâssın Tarifi

"Hâss" (اَلْخَاصُّ) , tek bir manayı (bu mananın kendisinde gerçekleştiği fertleri) teker teker göstermek üzere konmuş lâfızdır.[446] Mehmet, Ali, İbrahim gibi özel isimler, kadın, erkek, insan gibi cins isimleri ile ilim, hilim, re'y, hikmet gibi mana isimleri, birer hâss lâfızdır.[447] Aynı şekilde, muhtevasında çokluk bulunmakla birlikte bu çokluk sınırlı ise, lâfız yine hâsstır. İki, üç, dört, beş, yüz, bin gibi sayı isimleri böyledir.

§: 232- Hâssın Delâleti

Hâss'ın, vaz'olunduğu manaya kat'î (: kesin) bir şekilde delâlet ettiğini ve aksine delil olmadıkça vaz'olunduğu bu manadan başkasına çekilemeyeceğini bilginler ihtilâfsız kabul etmişlerdir. Meselâ:

446- اَلْخَاصُّ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْاِنْفِرَادِ.

447- Kahire baskısı, s. 244'e göre kısmen değiştirilmiştir.

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

"Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz; fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, ya da bir köle âzât etmektir. Bunları bulamayanın üç gün oruç tutması gerekir."[448] âyetinde geçen "rakabe" (: boyun), "aşera" (: on) ve "selâse" (: üç) lâfızları hâsstır ve bunların delâleti kat'î'dir. Buna göre yemin kefâreti bir köle âzâdı veya on fakirin doyurulması veya üç gün oruç tutmaktır. Hâss lâfızlarla ifade edildiğinden, nassda zikredilen bu durumların dışında bir manaya ihtimal bulunmamaktadır.

Yine فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً "Onlara seksen değnek vurun"[449] âyetindeki "semânîn" (:seksen) lâfzı; اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ *"Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun"*[450] âyetindeki "mi'e" (: yüz) lâfzı; miras âyetlerindeki "sülüseyn" (: üçte iki), "nısf" (: yarı), "sülüs" (: üçte bir), "rubu' " (:dörtte bir) ve "sümün" (: sekizde bir) lâfızları da hâss lâfızlardır. Bunların başka bir manaya çekilmeksizin kendilerinden anlaşılan manalara delâletlerinin kesin olduğu kabul edilir.

§: 233- Hâssın Kat'îliğinden Maksat

Burada kat'îlik, asla başka ihtimalin bulunmadığı değil, delile dayanan bir ihtimalin bulunmadığı manasındadır. Gerçekten, hâss bir lâfızdan, kendi vaz'olunduğu manadan başka bir mana kastedilmiş olabilir; fakat bu ihtimali gösteren bir delil bulunmadığından, hâss'ın kat'îliğine tesir etmez. Zira bir delile dayanmayan ihtimal ile, böyle bir ihtimalin hiç bulunmaması aynı şeydir.[451]

Meselâ, "Ben bir aslan gördüm" dendiğinde, cümledeki "esed" (: aslan) lâfzı, kesin bir şekilde, vaz'olunduğu manaya, yani bu isimle bilinen hayvana delâlet eder. Bununla beraber, "aslan" lâfzından, mecaz yoluyla başka bir mânânın yani "yiğit kişi" manasının kastedilmiş olması da muhtemeldir. Ne var ki, hakkında bir delil bulunmadığından, bu ihtimal dikkate alınmaz ve yok kabul edilir. Delil bulunduğunda ise, hâss, te'vili kabul eder ve kendi manasından çıkarılıp muhtemel başka bir manaya çekilebilir. Nitekim Hz.

448- el-Mâide 5/89.

449- en-Nûr 24/4.

450- en-Nûr 24/2.

451- Bu şekilde kat'îliğe "el-kat' bi'l-ma'nâ'l-âmm" (: genel manada kat'îlik) denir ki, bu durum, kendi manasından başka manaya ihtimali olan, fakat bu ihtimal hakkında delilin bulunmadığı lâfızlar için söz konusudur. Bu tarz kesinliğin sağladığı bilgiye bilginler "ilm-i tume'nîne" demişlerdir. "Zâhir" lâfızdan, "âmm nass"dan ve "meşhûr hadis"ten elde edilen bilgi böyledir. Asla başka ihtimale açık olmayan kat'îliğe ise, "el-kat' bi'l-ma'nâ'l-hâss" (: özel manada kat'îlik) denir. Bunun sağladığı bilgiye bilginler "ilm-i yakîn" demişlerdir. Mütevâtir haberden, "müfesser" ve "muhkem" lâfızlardan elde edilen bilgi böyledir. Nitekim bunları aşağıda açıklayacağız. Ayrıca bkz. et-Tavdîh Şerhu't-Tenkîh, III, 129.

Peygamber (s.a.)'in فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ *"Her kırk koyunda bir koyun (zekât verilmesi) gerekir"*[452] hadisindeki "şâh" (: koyun) lâfzını Hanefîler, koyunun karşılığı olan kıymet şeklinde yorumlamışlar ve şöyle demişlerdir: Maksat koyunun "ayn"ı değil, kıymetidir. Bu mananın kastedildiğine delil ise, zekâtın farz kılınmasındaki ana gayedir. Zekât müessesesinin asıl hedefi fakirin ihtiyacını karşılamak olduğuna göre, fakirin ihtiyacı doğrudan doğruya koyunun kendisi ile karşılanabileceği gibi, kıymeti ile de karşılanabilir.

Demek oluyor ki, hâssın, başka bir manaya çeken bir delil bulunmadıkça vaz' olunduğu manaya delâleti kat'îdir. Delil bulunduğunda ise, vaz'olunduğu manadan başka bir manada yani bu delilin gerektirdiği manada anlaşılabilir.

§: 234- Hâssın Delâletine Dayanan Bazı Fıkhî Meseleler

Hanefî bilginler "hâss" bahsinde, mezhep imamlarından nakledilen bazı fıkhî meselelere yer vererek, bu meselelerin hükümlerini "hâss"ın delâletine dayandırmışlardır.

Açıkça görüleceği üzere bu meseleler, esasen Hanefîler ile diğer İslâm hukukçuları arasında ihtilâflı olan meselelerdendir. Hanefî bilginler bu meselelerde, bütün İslâm hukukçularınca kabul edilen "hâss'ın delâletinin kat'îliği" kuralına dayanarak kendi imamlarının görüşünü güçlendirmeye ve bu kurala aykırı düştüklerini ifade ederek karşı görüş sahiplerinin görüşlerini çürütmeye çalışmaktadırlar. Biz burada, bu meselelerden iki tanesine yer vermekle yetineceğiz:

Birinci Mesele:

Şayet hayız gören kadınlardan ise ve hamile de değilse, boşanan kadının iddeti hayızlara (: âdet devrelerine) göre mi yoksa tuhurlara (: iki hayız arasındaki temizlik devrelerine) göre mi hesap edilecektir?

İslâm hukukçuları bu konuda farklı görüşlere sahiptir. Hanefîlere ve Hanbelîlere göre bu, hayızlar esas alınarak hesap edilecektir; yani boşanmış kadının iddeti tam üç hayzın geçmesine bağlıdır. Bu görüşe göre iddet, ancak üçüncü hayzın sona ermesi ile bitecektir. Şâfiîlere ve Mâlikîlere göre ise bu, hayızlar değil tuhurlar esas alınarak hesap edilecektir; yani boşanmış kadının iddeti üç tuhur süresidir. Bu görüşe göre iddet, üçüncü hayızın başlaması ile bitmiş olacaktır.

Bütün İslâm hukukçularına göre bu konudaki hükmün kaynağı وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ *"Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç kur' süresi bekler"*[453] âyetidir.

452- Tirmizî, Zekât, 4.

453- el-Bakara 2/228.

Yine bütün İslâm hukukçuları şu hususta fikir birliği içindedir: "Kur' " (اَلْقُرْء) lâfzı lügatte hem hayız hem de tuhur manasına gelir. Bu, müşterek bir lâfızdır ve âyet-i kerîmede bu manaların her ikisi değil sadece birisi kastedilmektedir. İhtilâf edilen nokta da işte burası, yani hangi mananın kastedildiği hususudur. Hanefîler ve onlarla aynı görüşü paylaşanların dediği gibi "hayız"mı, yoksa Şâfiî'ler ve onlarla aynı görüşte olanların dediği gibi "tuhur" mu kastedilmektedir?

Hanefîler, kendi görüşlerini desteklemek üzere şöyle demektedirler: "Selâse" (ثَلَاثَة / üç) lâfzı, "hâss" bir lâfızdır ve iddetin eksik veya fazla olmaksızın tam üç "kur' "olduğunu ifade etmektedir. Bu durum ise, ancak, âyetteki "kurû" (قُرُوء)'un hayız olarak anlaşılması halinde gerçekleşebilir, tuhur olarak anlaşılması halinde gerçekleşemez. Şayet -karşı görüş sahiplerinin iddia ettiği gibi- kur' (قُرْء) lâfzından maksat tuhur olsaydı, "hâss"ın, yani "selâse" (: üç) lâfzının manası bozulmuş olurdu. Zira bu görüşün uygulanması şu iki durumdan birini ortaya çıkaracaktır:

1- İçinde talâkın vâki olduğu tuhuru, iddette gerekli olan tuhurların hesabında dikkate almak: Bu durumda iddet iki tuhurdan fazla fakat üç tuhurdan eksik olacaktır. Çünkü içinde talâkın vâki olduğu tuhur tam bir tuhur süresi olmayacak, az da olsa talâktan önce bir süre geçmiş bulunacaktır.

2- İçinde talâkın vâki olduğu tuhuru, iddette gerekli olan tuhurların hesabında dikkate almamak ve kadını içinde talâkın vâki olduğu tuhurun dışında üç tam tuhur beklemek: Bu durumda ise iddet üç tuhurdan fazla bir süre olacaktır.

Görüldüğü üzere her iki durumda, ya eksiklik veya fazlalık sebebiyle "hâss"ın manası bozulmuş olmaktadır ("üç", üç olmaktan çıkmaktadır). Halbuki hâssın delâleti kat'îdir, buna aykırı bir sonuca varmak doğru olmaz.

Hanefî hukukçuların hükmettiği üzere iddetin hayızlara göre hesap edilmesi halinde ise, zaruri bekleme süresi, ne eksik ne fazla tam üç hayız müddeti olarak belirlenmiş ve böylece hâssın manası gerçekleşmiş olmaktadır.

İkinci Mesele

İslâm hukukçuları, sahih evlilikte mehrin gerekli olduğunda ittifak etmişler, fakat sahih evlilikte mehrin gerekliliğini sağlayan unsurun ne olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Hanefîlere göre: Mehir bizzat akdin mevcudiyetine binaen gerekli olur. Şu kadar var ki akdin sağladığı bu gereklilik sabit değildir; -fıkıh kitaplarında detayları verilen- tâlî unsurlardan biri ile teyit edilmediği takdirde mehir hakkının tamamı veya yarısı düşebilir.

Mâlikîlerin görüşü ise şudur: Mehir, bizzat akdin mevcudiyetinden ötürü değil, zifafın meydana gelmesine veya geçerli bir tesmiye (: belirli miktar üzerinde anlaşmış olmaya) binaen gerekli olur.

Mehrin vücûbuna dair bu prensip ihtilâfı karşısında, "mufavvida"nın yani mehir tesmiye etmeksizin kendisini evlendirmesi hususunda velisine yetki vermiş kadının, zifafa girmeden ve mehir miktarında anlaşmadan kocasını kaybetmesi halinde, mehir hak edip etmeyeceği meselesinde de görüş ayrılığı doğmuştur.

Hanefîler: Bu kadına mehr-i misil verilmesi gerekir, demişlerdir. Şâfiî'nin iki görüşünden biri böyledir. Mâlikîler ise, bu kadına mehir verilmesinin gerekli olmadığı kanaatindedir. Şâfiî'nin diğer görüşü de bu yöndedir.

Hanefîler bu meseleye dair görüşlerini şu gerekçe ile desteklemektedir: Evlenilmesi haram olan kadınlar belirtildikten sonra âyette: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ *"Bunlardan başkasını.. mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı"*[454] buyrulmuştur. Burada بِأَمْوَالِكُمْ deki (ب) lâfzı hâss kabilindendir. Sözlük manası "bitiştirmek"tir. Şu halde bu hâss lâfız kesin olarak, âyette geçen اِبْتِغَاءٌ'nın yani geçerli evlilik akdinin مَالٌ'dan (mehirden) ayrı ve hâlî düşünülemeyeceğini göstermektedir. Eğer "mufavvida"nın evliliği hakkında mehre hükmedilmez ise akid ile mal arası, âyetteki (ب) lâfzının delâletine ters düşecek şekilde birbirinden ayrılmış olur. Oysa "hâss"ın manası kesin şekilde sabittir, ona aykırı hüküm vermek doğru olmaz.

§: 235- Hâssın Nevileri

Bulunduğu durum veya sıyga (: kalıp) itibariyle hâssın bir çok çeşidi vardır. Bazen hiçbir kayda bağlı olmayan "mutlak" lâfız, bazen bir kayıtla sınırlandırılmış yani "mukayyed" lâfız halinde bulunur. Kimi zaman "emir" sıygasında, kimi zaman "nehiy" sıygasında olur. Daha başka çeşitleri de olmakla beraber burada bizi ilgilendiren bu dört nevidir: A) Mutlak ve mukayyed, B) Emir, C) Nehiy. Şimdi bunlara dair bilgileri özetleyelim.

454- en-Nisâ' 4/24.

A- MUTLAK VE MUKAYYED

a) Mutlak ve Mukayyedin Manası
b) Mutlak ve Mukayyedin Hükmü
c) Mutlakın Mukayyede Hamli

§: 236- Mutlakın Manası

"Mutlak" (اَلْمُطْلَقُ), gayr-ı muayyen bir ferdi veya fertleri gösteren ve kendisinin herhangi bir sıfatla kayıtlandığına dair delil bulunmayan lâfızdır.[455] Meselâ, adam veya adamlar, kitap veya kitaplar, öğrenci veya öğrenciler, kuş veya kuşlar dediğimizde hep birer mutlak lâfız söylemiş oluruz. Zira bunlar, gayr-ı muayyen fert veya fertleri ifade etmektedir ve bunların herhangi bir sıfatla takyîd edildiğini gösteren başka bir lâfız bulunmamaktadır.

§: 237- Mukayyedin Manası

"Mukayyed" (اَلْمُقَيَّدُ) , gayr-ı muayyen bir ferdi veya fertleri göstermekle birlikte, kendisinin herhangi bir sıfatla kayıtlandığına dair delil bulunan lâfızdır[456]. Meselâ, imanlı adam veya doğru sözlü adamlar, kıymetli kitap veya kıymetli kitaplar, terbiyeli öğrenci veya çalışkan öğrenciler dediğimiz zaman, yukarıda misal olarak zikrettiğimiz mutlak lâfızlar mukayyed lâfız haline gelmiş olur. Çünkü bu durumda da gayr-ı muayyen fert veya fertleri göstermekle birlikte, artık bunların herhangi bir sıfatla takyîd edildiğine dair başka lâfızlar bulunmaktadır.

§: 238- Mutlakın Hükmü

Bir nassta mutlak olarak yer alan bir lâfız, başka bir nassda mukayyed olarak gelmemişse, mutlak haline göre amel edilir ve takyîdine dair bir delil bulunmadıkça onun herhangi bir şekilde takyîd edilmesi doğru olmaz.

455- اَلْمُطْلَقُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى فَرْدٍ اَوْ اَفْرَادٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ.

456- اَلْمُقَيَّدُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِى يَدُلُّ عَلَى فَرْدٍ اَوْ اَفْرَادٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، وَاقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ.

Nassta mutlak olarak yer alan ve takyîdine dair delil bulunmayan lâfza misal olarak, وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ *"Kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin"*[457] âyetindeki أَيَّامٌ (günler) kelimesini gösterebiliriz. Çünkü bu âyette bu lâfız hakkında "peşpeşe" kaydı bulunmadığı gibi, bu kelime başka bir nassta da mukayyed olarak zikredilmemiştir ve "peşpeşe" olacağına dair bir delil bulunmamaktadır. Şu halde, kelimenin mutlak haline göre amel etmek gerekir. Bunun sonucu ise, ramazan ayında hastalık veya yolculuk sebebiyle oruç tutmamış olan kimsenin, tutmadığı günlere karşılık kaza edeceği günleri peşpeşe tutma mecburiyetinin bulunmayışı, isterse ayrı ayrı isterse peşpeşe tutabileceğidir.

Başka misal: Yüce Allah'ın وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ *"Ve karılarınızın anaları (ile evlenmek haram kılındı)"*[458] sözündeki نِسَائِكُمْ (karılarınız) kelimesi mutlaktır, yani "zifafa girilmiş olması" kaydını taşımamaktadır. Başka bir yerde böyle bir kayıtla gelmemiştir ve böyle takyîdine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Öyleyse, kelimenin mutlak haline göre amel edilecektir. Bunun sonucu da şudur: Bir adama, evlendiği kadının annesi -sırf akdin meydana gelmesiyle- haram olur. İster bu kadınla zifafa girmiş olsun, ister zifaftan önce ayrılmış olsun sonuç aynıdır: Onun annesi ile evlenmesi câiz değildir.

Bir başka misal: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً *"İçinizden ölenlerin, geride bıraktıkları zevceleri kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler"*[459] âyetindeki أَزْوَاجاً (eşler) kelimesi de mutlaktır, "zifafa girilmiş olması" kaydını taşımamaktadır. Başka nassta da bu kayıtla vârid olmamıştır ve böyle bir takyîd için herhangi bir delil bulunmamaktadır. O halde, bu kelimenin de mutlak haline göre amel edilecektir. Buna göre, evli bir erkek vefat ettiğinde, -kendisi ile ister zifafa girmiş ister girmemiş olsun- karısının iddet beklemesi gerekecektir.

Bir nassta mutlak olarak gelmekle beraber, takyîdine dair delil bulunan mutlak lâfza, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ *"(Bütün bu paylar, ölenin) yapmış bulunacağı vasiyetten ve borç(un ifasın)dan sonradır"*[460] âyetindeki وَصِيَّةٍ (vasiyet) kelimesini örnek gösterebiliriz. Bu kelime belirli bir miktar kaydını taşımamaktadır, fakat "üçte bir" ile sınırlı olduğuna dair başka bir delil bulunmaktadır. Şöyle ki: Hz. Peygamber (s.a.), Sa'd b. Ebî Vakkâs'ı üçte birden fazla vasiyetten menetmiş ve ona "Üçte bir mi? Üçte bir bile çok. Bil ki, vârislerini zengin bırakman, onları insanlara avuç açacak şekilde ihtiyaç

457- el-Bakara 2/185.
458- en-Nisâ' 4/23.
459- el-Bakara 2/234.
460- en-Nisâ' 4/11.

içinde bırakmadan iyidir"[461] buyurmuştur. Demek ki bu delile göre, âyet-i kerîmedeki vasiyetten maksat, üçte bir ile sınırlı vasiyet olmaktadır.

§: 239- Mukayyedin Hükmü

Bir nassta mukayyed olarak yer alan bir lâfız, başka bir nassta mutlak olarak gelmemişse, mukayyed haline göre amel edilir ve kaydın kaldırıldığına dair bir delil bulunmadıkça bu kaydın kaldırılması doğru olmaz.

Mevcut kaydın kaldırıldığına dair delil bulunmayan mukayyede örnek: Yüce Allah'ın "zıhâr"[462] kefâreti hakkındaki فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا *"Buna imkân bulamayan kimsenin, hanımıyla temas etmeden önce aralıksız olarak iki ay oruç tutması gerekir"*[463] âyetindeki صِيَامُ شَهْرَيْنِ (iki ay oruç tutma) terkibi "peşpeşe" kaydını taşımaktadır (ki bu mükellefiyet, zıhârın konusu olan zevce ile cinsi ilişkiden önce yerine getirilecektir) ve kaydı ortadan kaldıran bir delil bulunmamaktadır. Binaenaleyh takyîde göre amel edilecektir. Sonuç itibariyle, zıhâr kefâretinde parça parça oruç tutulması kefâret borcunu düşürmez. Yine, cinsi ilişkiden sonra tutulan oruç da -peşpeşe bile olsa- bu mükellefiyeti ıskat bakımından geçerli değildir.

Başka bir örnek: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ *"Ve kendileriyle birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız (ile evlenmek size haram kılındı)"*[464] âyetindeki مِنْ نِسَائِكُمْ (kadınlarınızdan) kelimesi, "zifafa girmiş olma" kaydını taşımaktadır. Öyleyse bu kayda göre amel edilecektir. Bunun sonucu ise, nikâhlanan kadın ile zifafa girilmemiş ise onun kızıyla evlenmenin haram olmamasıdır.

Taşıdığı kaydın kaldırıldığına dair delil bulunan mukayyede ise, yukarıdaki âyette geçen رَبَائِبُكُمْ (üvey kızlarınız) kelimesini örnek gösterebiliriz. Bu kelime "odalarınızda (evlerinizde) bulunan" kaydını taşımaktadır. Bu, annesinin kocasının (üvey babasının) evinde ve gözetiminde bulunan demektir. Fakat bu kaydın kaldırıldığına dair delil bulunmaktadır. Nitekim aynı âyette فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *"Eğer onlarla*

461- اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ Müslim, Vasıyye, 5, 7, 8.

462- Fıkıh terimi olarak "zıhâr" اَلظِّهَارُ bir erkeğin, karısını, meselâ "sen bana annemin sırtı gibisin" gibi bir ifade ile evlenmesi yasak olan kadınlardan birine benzetmesidir. Araplardaki bu âdeti tasvip etmeyen Kur'ân, bu yola başvuran kişiyi kefâret ödemekle mükellef tutmuştur. Buna göre, böyle bir kimse kefâret borcunu yerine getirmeden karısına yaklaşamaz. Zıhâr kefâreti şudur: Bir köle âzât etmek, buna gücü yetmezse iki ay peşpeşe oruç tutmak, buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurmak.

463- el-Mücâdele 58/4.

464- en-Nisâ' 4/23.

(üvey kızlarınızın anaları ile) zifafa girmemişseniz (evlenmenizde) beis yoktur" buyrulmaktadır ki, bu, anne ile zifafa girilmemiş olması halinde üvey kızı ile evlenmenin helâl olduğunu göstermektedir. Eğer üvey kızın, kişinin kendi evinde ve gözetiminde bulunması da haramlık sebebi olsa idi, Yüce Mevlâ, helâlliği gösterirken sadece zifafa girmemeyi ifade ile yetinmez ve "Şayet onlarla (üvey kızların anneleri ile) zifafa girmemişseniz ve **üvey kızlarınız da evlerinizde ve gözetiminizde değilse**, (üvey kızlarla evlenmenizde) beis yoktur" derdi. Şu halde, helâlliğin sübûtunda sadece zifafa girilmemiş olmasının şart koşulması, haramlıkta üvey kızın üvey baba gözetiminde olması şartının bulunmadığını gösterir. Zira haramlık için iki durum şart koşulmuş olsaydı, helâllik de ancak bu iki durumun ortadan kalkmasıyla sabit olurdu.[465]

Böylece, bir nassta mutlak olarak geçen ve başka bir nassta mukayyed olarak yer almayan mutlak lafzın hükmü ile, bir nassta mukayyed olarak zikredilen ve başka bir nassta mutlak olarak geçmeyen mukayyed lâfzın hükmünü ayrı ayrı açıklamış olduk.

Ancak, mutlak ve mukayyed lâfızlar hep bu durumlarda bulunmaz. Bazen, lâfız bir nassda mutlak halde iken aynı lâfız bir başka nassta mukayyed haldedir. Şöyle ki: Lâfız, Kur'ân'da bulunan iki nasstan veya biri Kur'ân'da diğeri Sünnet'te bulunan iki nasstan birinde mutlak diğerinde mukayyed zikredilmektedir. Bu durumda, her biri ile, kendi bulunduğu yere göre mi amel edilecektir, yoksa mutlak mukayyede hamledilecek ve mutlaktan maksat mukayyede göre mi belirlenecektir? Şimdi bu konuyu açıklamaya çalışacağız:

§: 240- Mutlakın Mukayyede Hamli

Bir lafzın, bir nassta mutlak diğerinde mukayyed olarak yer alması iki şekilde olur. Itlak ve takyîd: 1- Ya hükmün sebebindedir, 2- Veya hükmün kendisindedir.

§: 241- Sebepte Itlak ve Takyîd

Şayet ıtlak ve takyîd hükmün sebebinde ise ve hüküm her iki nassta aynı ise, Hanefîlere göre mutlak mukayyede hamledilmez, her biri ile ayrı ayrı amel edilir. Diğer fakihlere göre ise mutlak mukayyede hamledilir.

Bu duruma örnek: Rivayet edilmiştir ki, Hz. Peygamber (s.a.) ramazan bayramından bir veya iki gün önce bir hutbe irat ederek şöyle demiştir: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ "*(Fıtır sadakası ola-*

465- Burada dikkat edilmesi gerekli bir husus da şudur: Mefhûm-i muhâlife göre hüküm verilmesini kabul edenlere göre dahi, bir sözde geçen kaydın, zıt anlamı gösterme dışında bir sebebe dayalı olmaması gerekir. İşte burada, فِي حُجُورِكُمْ kaydı çoğunlukla uygulamada karşılaşılan durumu gösterdiğinden, bu kayıttan zıt anlama göre hüküm çıkarılamaz. (mütercim).

rak) küçük veya büyük, hür veya köle (velâyetiniz altındaki) her iki kişi için bir sa' buğday ya da her bir kişi için bir sa' hurma veya arpa veriniz."[466] Başka bir rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.)'in sözü, أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *"Müslüman olan (velâyetiniz altındaki) her bir köle ve hür kişi namına (fıtra) veriniz"*[467] şeklindedir. Her iki nassta hüküm aynıdır, yani sadaka-i fıtrın vâcib olduğudur. Itlak ve takyîd ise hükmün sebebindedir; bu da, mükellefin, nafakası ile yükümlü bulunduğu ve üzerinde tam bir velâyet hakkına sahip olduğu kişidir. Nasslardan birinde, bu kişi için müslüman olma kaydı geçmemekte ve velâyet altında bulunan kişi ister müslüman ister gayrı müslim olsun, velâyetin mükellefe sadaka-i fıtırın vücûbu için sebeb teşkil ettiğini göstermektedir. Diğer nassta ise müslüman olma kaydı bulunmakta, böylece velâyet altında bulunan kişi müslüman olmadıkça velâyetin sadaka-i fıtrın vücûbuna sebep teşkil etmeyeceğine delâlet etmektedir. Bu durumda Haneffîler şöyle derler: Mutlak mukayyede hamledilmez, her biri ile amel olunur. Buna göre: Bir müslüman, ister müslüman ister gayrı müslim olsun nafakası ile mükellef olduğu ve üzerinde tam bir velâyet hakkına sahip olduğu kişilerin sadaka-i fıtrını ödemelidir. Diğer fakihler ise şu görüştedir: Mutlak mukayyede hamlolunur; bir müslümanın, ancak, nafakası ile mükellef olduğu ve üzerinde velâyet hakkına sahip olduğu "müslüman" kişilerin sadaka-i fıtrını vermesi gerekir, gayrı müslim olanlar için ödemesi gerekmez.[468]

466- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Ahmed b. Hanbel, V, 432. Sa' için bkz. dipnot 119.

467- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Muvatta', Zekât, 52. Hadisin rivayetleri için bkz. Zeylâî, Nasbu'r-Râye, II, 406 vd.

468- Hanefî usul kitaplarını okuyanlar, hükümün sebebinde mutlak ve mukayyedlik için hep bu hadisin misal getirildiğini görürler. Şüphesiz, bu konudaki bir misallendirmenin doğru sayılması için, lâfzın, birinde mutlak diğerinde mukayyed yer aldığı iki ayrı nassın bulunması gerekir. Sadaka-i fıtır hakkındaki hadis ise böyle değildir. Zira Hz. Peygamber, -hadisçilerin belirttiği üzere- bunu ramazan bayramından bir veya iki gün önceki hutbesinde söylemiştir. Şu halde bu, bir çok sahâbînin şahit olduğu bir olaydır. Hz. Peygamber'den sâdır olan sözün tek olacağı ise gayet açıktır. Bu konuda nakilde bulunan güvenilir râvilerden biri, bize Rasûlüllah'ın söylediğini başkalarının naklettiğinden bir kelime fazlası ile rivayet etmişse, bunun kabulü ve gereğince amel edilmesi icap eder ve bu rivayet, bu fazlalığı ihtiva etmeyen diğer rivayetlerin noksanlığını ortaya koymuş olur. Artık bu iki rivayet arasında teâruzdan söz edilemez. Şu halde burada, "bazı bilginlere göre mutlak mukayyede hamledilir, diğerlerine göre hamledilmez" denebilecek şekilde birinde lâfzın mutlak diğerinde mukayyed geldiği aynı meseleye dair iki ayrı nass bulunmamaktadır. Esasen burada, lâfzın mukayyed bulunduğu tek bir nass vardır ve bu kayda göre amel etmek gerekmektedir; bunun ortadan kalktığını gösteren bir delil bulunmadıkça bu kayıttan vazgeçmek câiz değildir. Kanaatimize göre, bu konuda şu örneğin verilmesi isabetli olur: Sahih bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْظُرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا "Şayet yolları bir ise, komşu, komşusunun (sattığı gayrı menkuldeki) şuf'a hakkına daha lâyıktır. Komşusu gaip bile olsa bu hakkı (onun için) bekletir." Yine sahih bir rivayete göre Hz. Peygamber komşu lehine olmak üzere şuf'a hakkına hükmetmiştir. (Hadisin rivayetleri için bkz. Zeylâî, Nasbu'r-Râye, IV, 172-173). Görüldüğü gibi birinci hadiste komşunun şuf'a hakkına sahip olması "yollarının bir olması" kaydına bağlanmıştır. Bu kaydın gerektirdiği hüküm yolları ayrı ise komşulardan birinin gayrı menkulünü üçüncü şahsa satması halinde diğer komşunun şuf'a hakkından faydalanamamasıdır. İkinci hadiste ise şuf'a hakkı, bu kayda bağlanmaksızın mutlak şekilde zikredilmiştir. Bu mutlaklığın gerektirdiği sonuç, yolları

§: 242- Hüküm de Itlak ve Takyîd

Şayet ıtlak ve takyîd hükmün kendisinde ise, dört şekil söz konusu olabilir. Şöyle ki; mutlak ve mukayyed lafızları ihtiva eden iki nassta:

a) Hüküm ve hükmün dayandırıldığı sebeb birdir,
b) Hükümler ve hükümlerin dayandırıldığı sebebler farklıdır,
c) Hükümler farklı, fakat her iki hükmün dayandırıldığı sebeb birdir,
d) Hüküm bir, fakat hükmün dayandırıldığı sebebler farklıdır.

§: 243- Hüküm ve Sebebin Bir Olması

Her iki nassta hüküm ve hükmün dayandırıldığı sebebin bir olması halinde, mutlakın mukayyede hamledileceğini bilginler ihtilâfsız kabul ederler. Çünkü hüküm ve sebeb birliğine rağmen ıtlak ve takyîd arasında farklılığın tasavvuru imkânsızdır. Şöyle ki: Itlakın gerektirdiği sonuç, mutlak lâfız ile anlaşılan fertlerden herhangi birine uyulması ile gerçekleşir. Takyîdin gerektirdiği sonuç ise mukayyede (getirilen sınırlandırmaya) uymadan gerçekleşmez. Öyleyse hüküm ve sebeb birliği halinde böyle bir zıtlığın varlığını düşünmek mümkün olmayacaktır.

* Bu duruma şu iki âyeti örnek gösterebiliriz:

- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ *"Meyte (: murdar et), kan, domuz eti... size haram kılındı."*[469]

- قُلْ لاَ اَجِدُ فِيمَا اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

"De ki: bana vahyolunanda, meyte (: murdar et) ve akıtılmış kan..dan başka yemek yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum."[470]

Birinci âyetteki, اَلدَّمُ (kan) lâfzı mutlaktır, مَسْفُوحٌ (akıtılmış olma) kaydını taşımamaktadır. İkinci âyetteki, دَمًا lâfzı ise mukayyeddir, مَسْفُوحًا (akıtılmış) şeklinde kayıtlanmıştır.

Her iki âyette hüküm aynıdır: "Kan"ın yenip içilmesinin haram kılınışı.

---

ister bir ister ayrı olsun, komşunun üçüncü şahsa sattığı gayrı menkulde diğer komşunun şuf'a hakkına sahip olmasıdır. Bu iki hadis, hükmün sebebi yani "komşuluk" hakkındadır; zira komşuluk şuf'a hakkının sübûtuna sebeb teşkil etmektedir. İşte Hanefîlerin görüşüne göre, mutlak mukayyede hamledilmeyip her biri ile ayrı ayrı amel edildiği için, yol vb. şeylerde müşterek komşu için şuf'a hakkı sabit olduğu gibi, bu nevi şeylerde ortak olmayan komşuya da şuf'a hakkı tanınır. Diğer fakihlere göre, mutlak mukayyede hamledilir ve ancak yol vb. şeylerde müşterek olan komşuya şuf'a hakkı tanınır.

469- el-Mâide 5/3.

470- el-En'âm 6/145.

Her iki âyette yer alan hükmün sebebi aynıdır: Kan yeyip içmenin zararlı oluşu.[471]

Bundan ötürü bilginler, birinci âyetteki mutlak lâfzı ikinci âyetteki mukayyed lâfza hamletmişler ve şu hükme varmışlardır: Haram kılınan kan, akıtılmış kandır. Ette, damarlarda, ciğerde ve kalpte kalan "akıtılmamış" kanın ise yenmesi haram değildir. Hatta et pişirilse ve yemekte kanın kırmızılığı belirse, dinen necis değildir ve yenmesi haram olmaz.

* Başka bir örnek:

- Kur'ân-ı Kerîm'de teyemmüm hakkında şöyle buyrulmuştur: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ *"Ve (bu hallerde) su bulamamış olursanız temiz toprakla teyemmüm edin: Yüzünüze ve ellerinize ondan sürün."*[472]

- Hz. Peygamber de teyemmümün nasıl yapılacağını şöyle açıklamıştır: اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ *"Teyemmüm iki darptan (: toprak vb. yere vurmaktan) ibarettir. Bir darp yüz için, bir darp da dirseklere kadar olmak üzere eller içindir."*[473]

Âyetteki اَلْأَيْدِي (eller) lâfzı mutlaktır, "dirseklere kadar" kaydı ile mukayyed değildir. Hadisteki اَلْيَدَيْنِ lâfzı ise إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (dirseklere kadar) kaydı ile takyîd edilmiştir.

Gerek âyetteki gerekse hadisteki hüküm aynıdır: Meshin farz oluşu.

Hükmün sebebi de birdir: Namaz kılma iradesi ve hazırlığı.

Şu halde mutlak mukayede hamledilecektir. Buna göre teyemmümde, ellerin dirseklere kadar meshedilmesi farzdır. Nitekim Hanefî ve Şâfiî mezhebinde hüküm böyledir.

Mâlikîler ve Hanbelîlerde ise dirseklere kadar meshetmek farz değildir, bileklere kadar meshedilmesi yeterlidir. Onlar bu hükme varırken Hz. Peygamber'den rivayet edilen ve Ammâr b. Yâsir'e hitaben söylediği şu hadise dayanmaktadırlar:

يَكْفِيكَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ *"Bir yüz için darp, bir de avuçlar için darp yeterlidir."*[474] Görüldüğü üzere Mâlikîler ve Hanbelîler âyet-i kerîmenin "mutlak"ını bu hadis ile takyîd etmiş olmaktadır. Haneffilerin ve Şâfiîlerin dayandığı ve yukarıda zikredilen hadis ise onların nazarında sahih değildir.

471- Modern tıp, bu zararları keşfetmiş, ez cümle, kanın muhtelif mikroplarını gelişmesi, çoğalması ve yayılması için en uygun vasat olduğunu, kaçınılması gerekli zehir ve ifrazat taşıdığını belirlemiştir. bkz. Dr. Abdülaziz İsmail, el-İslâm ve't-Tıbb'ul-Hadîs.

472- el-Mâide 5/6.

473- Tirmizî, Tahâret, 110 (ضَرْبَتَانِ lâfzı olmaksızın).

474- Aynı anlamda bkz. Buhârî, Teyemmüm, 5, 8; Nesâî, Tahâret, 199; Dârimî, Vudû', 66.

* Bir başka örnek:

- Yemin kefâreti hakkındaki âyette şöyle buyurulmuştur: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ *"Bunları bulamayan kimsenin, üç gün oruç tutması gerekir."*[475]

- Aynı âyet, Abdullah b. Mes'ud kırâatinde şu şekildedir: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

Mutevâtir kırâatte أَيَّامٍ (günler) lâfzı mutlaktır; İbn Mes'ud kırâatinde ise "peşpeşe" kaydı ile mukayyeddir.

Hüküm her iki nassta aynıdır: Köle âzâdına ve fakirleri doyurmaya güç yetirememe halinde oruç tutma mükellefiyetinin bulunuşu.

Hükmün sebebi de birdir: Yemini bozma ve yeminin gereğine uymama.

O halde mutlak mukayyede hamledilecektir. Buna göre, yemin kefâretinde tutulacak orucun peşpeşe olması şarttır, ayrı günlerde tutulursa yeterli olmaz. Mütevâtir olmayan Kur'ân kırâatlerini Sünnet kabilinden sayarak onları kaynak olarak değerlendiren Hanefîlere göre yemin kefâretindeki oruç hükmü böyledir. Diğer fakihler ise -daha önce açıkladığımız üzere-[476] mütevâtir olmayan kırâatlerdeki ilâve kelimeleri hüccet olarak kabul etmediklerinden, bu görüşü paylaşmamaktadır.

§: 244- Hükümlerin ve Sebeplerin Farklı Olması

İki nassta hem hükümler hem hükümlerin sebebleri farklı olduğu takdirde, mutlakın mukayyede hamledilemeyeceğini de bilginler ihtilâfsız kabul etmişlerdir. Böyle bir durumda iki nass arasında bağ bulunmadığı için, her biri ile, kendisinin ait olduğu meselede ayrı ayrı amel edilir.

Meselâ:

- Bir âyette şöyle buyurulmuştur: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا *"Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının... ellerini kesin."*[477]

- Diğer bir âyette de şöyle buyurulur: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ *"Ey iman edenler! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın."*[478]

475- el-Mâide 5/89.
476- bkz. §: 18.
477- el-Mâide 5/38.
478- el-Mâide 5/6.

Birinci âyetteki اَلْأَيْدِي (eller) lâfzı mutlak şekilde zikredilmiştir. İkinci âyetteki ise, اِلَى الْمَرَافِقِ (dirseklere kadar) kaydı ile mukayyeddir.

Bu iki âyet birbirinden farklı hükümler taşımaktadır: Birincisinde kesme cezası, ikincisinde ise yıkama farîzası.

Her iki hükmün sebepleri de farklıdır: Birincisinde hırsızlık suçu, ikincisinde namaz iradesi ve hazırlığı.

İşte bu iki nass arasında bağ olmadığı için, bilginler mutlakın mukayyede hamledilmeyeceği ve her biri ile ait olduğu konuda ayrı ayrı amel edileceği hususunda fikir birliği etmişlerdir.

Buna göre hırsızlıkla ilgili âyetteki ıtlaka uygun olarak hırsızın kolunun[479] tamamen kesilmesi gerekecekti. Fakat Sünnet'te bu ıtlakın el bilekleri ile takyîdine dair delil bulunmaktadır. Bu da, Hz. Peygamber'in, hırsızın elinin bilekten kesilmesini emrettiğini gösteren rivayettir.

§: 245- Hükümlerin Farklı, Sebebin Bir Olması

İki nassta hükümlerin sebebi bir olmakla birlikte bu hükümler farklı ise, yine mutlakın mukayyede hamledilemeyeceği hususunda bilginler fikir birliği içindedir.

Meselâ, yukarıda geçen:

- Abdest hakkındaki âyette şöyle buyrulmuştur:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

- Teyemmüm ile ilgili âyet de şöyledir:
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Abdest ile ilgili âyette اَلْأَيْدِي (eller) lâfzı اِلَى الْمَرَافِقِ (dirseklere kadar) kaydı ile mukayyeddir. Teyemmüm âyetinde ise aynı lâfız mutlak olarak zikredilmiştir.

İki nassta yer alan hükümler farklıdır: Birincisinde yıkamanın, ikincisinde ise meshetmenin farz oluşu.

İşte bu durumda -bilginlerin ihtilâfsız kabul ettikleri üzere- mutlak mukayyede hamledilemez. Bu durumda teyemmüm âyetindeki اَلْأَيْدِي lâfzının mutlak oluşuna göre amel

---

479. Arap dilinde اَلْيَدُ lâfzının esasen "kol" anlamına geldiği, fakat "el" ile sınırlı olarak kullanımların bulunduğu hakkında örnek ve açıklamalar için bkz. Cessâs, Ahkâmu'l-Kur'ân, nşr. Kilisli Rıfat, İstanbul, 1335-1338, II, 420 vd. (mütercim)

etmek yani teyemmümde kolların tamamını meshetmenin farz olduğuna ve bir kısmını meshetmekle yetinmenin geçerli olmadığına hükmetmek gerekecekti. Fakat fakihler başka delile dayanarak burada hükmün mutlak olmadığı kanaatine varmışlardır. Çünkü aynı lâfız teyemmümle ilgili hadislerde ya اَلْمَرَافِقُ (dirsekler) veya اَلْكَفَّيْنِ (avuçlar, el bilekleri) ile mukayyed olarak yer almıştır. Hüküm ve sebeb bir olduğu için mutlak Kur'ân nassı mukayyed Sünnet nassı üzerine hamledilmiştir. Şu halde, teyemmümde kolların tamamının meshedilmesi gerekmez, bir kısmının meshi yeterli olur. Bu da yukarıda açıkladığımız ihtilâfa göre ya el bilekleri veya kolların dirseklere kadar olan kısmıdır.

§: 246- Hükmün Bir, Sebeblerin Farklı Olması

İki nassta hüküm bir, fakat her bir nasstaki hükmün dayandığı sebeb farklı ise, Hanefîlere göre mutlak mukayyede hamledilmez, diğer İslâm hukukçularına göre hamledilir.

Meselâ:

-Zıhâr kefâreti ile ilgili âyette şöyle buyrulmuştur: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا *"Kadınlarına zıhâr edip de sonra söylediklerinden dönenlerin, karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir."*[480]

- Hata ile adam öldürme fiilinin kefâreti hakkındaki Kur'ân âyeti ise şöyledir: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ *"Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle âzât etmesi... gerekir."*[481]

Birinci âyette رَقَبَةٍ (boyun, yani köle) lâfzı mutlak olarak zikredilmiştir. İkinci âyette ise aynı lâfız مُؤْمِنَةٍ (mümin) kaydı ile mukayyeddir.

Her iki âyette hüküm aynıdır: Köle âzât etmenin gerekliliği.

Âyetlerden her birindeki hükmün sebebi diğerindekinin sebebinden farklıdır: Birinci hükümde sebeb zıhâr, ikinci hükümde sebeb ise hata ile adam öldürmedir.

O yüzden, Hanefî bilginler mutlakı mukayyede hamletmemiş, hangi olay hakkında gelmiş ise o olaya ait olmak üzere her biriyle ayrı ayrı amel etmek gerekir demişlerdir. Şu halde Hanefîlere göre zıhâr kefâretinde mümin olmayan kölenin âzât edilmesi geçerli olur, çünkü ilgili nass mutlaktır; hata ile adam öldürme kefâretinde ise mümin olmayan

480- el-Mücâdele 58/3.
481- en-Nisâ' 4/92.

kölenin âzâdı kefâret vecîbesini düşürmez, zira bu konudaki nass "mümin" kaydı ile mukayyeddir.

Hanefîler dışındaki İslâm hukukçularına gelince, bu durumda mutlakı mukayyede hamlettikleri için, onlara göre zıhâr kefâretinde de hata ile adam öldürme kefâretinde olduğu gibi âzât edilecek kölenin "mü'min" olması gerekir.

Mutlakın mukayyede hamli konusunda yukarıda verdiğimiz bilgileri şöylece özetlemek mümkündür:

* Şu durumda İslâm hukukçuları mutlakın mukayyede hamledileceğinde müttefiktir:

- İki nassta hüküm ve sebeb bir olup, ıtlak ve takyîd sebebde değil hükmün kendisinde ise.

* Şu iki durumda İslâm hukukçuları mutlakın mukayyede hamledilmeyeceğinde müttefiktir:

- İki nassta hükümler ve sebebler farklı ise.
- İki nassta hükümlerin dayandığı sebeb aynı, fakat hükümler farklı ise.

* Şu iki durumda ise İslâm hukukçuları mutlakın mukayyede hamledilip edilmeyeceği hususunda ihtilâf etmişlerdir:

- İki nassta hüküm ve sebeb bir olup, ıtlak ve takyîd hükümde değil sebebde ise.
- İki nassta hüküm bir, fakat her birinde hükmün dayandığı sebebler farklı ise.

Hanefîler yukarıdaki iki halde mutlakın mukayyede hamledilmeyip, her bir nass ile kendi konusunda ayrı ayrı amel olunacağı görüşündedir.

İslâm hukukçularının çoğunluğu ise bu iki halde mutlakın mukayyede hamledileceği, yani bir nasstaki mutlaktan maksadın diğer nassdaki mukayyed şekil olduğu görüşündedir.

B- EMİR

a) Emrin Manası
b) Emrin Delâleti
c) Şer'î Emirlerin Delâletinde Bilginlerin İhtilâfı ve Bu İhtilâfın İstinbata (: Hüküm Çıkarmaya) Etkisi
d) Yasak ve Haram Kılmadan Sonra Gelen Emrin Delâleti
e) Emrin Tekrar ve "Fevr"e (: Hemen İfa Edilme Gereğine) Delâleti

§: 247- Emrin Manası

"Emir" (اَلْأَمْرُ), fiilin ileride yerine getirilmesi talebine delâlet eden söz (veya sözcük)dür.

Bu talep şu şekillerden biri ile olabilir:

a) Bilinen emir sıygası ile. وَآقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ *"Namazı kılın, zekâtı verin"*[482] âyetinde olduğu gibi.

b) Başına emir "lâm"ı (لِ) gelmiş muzâri sıygası ile. Şu âyetler buna örnek gösterilebilir: فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ *"İçinizden kim (ramazan) ayına erişirse, (farz olan) o orucu tutsun."*[483] وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ *"... Adaklarını yerine getirsinler ve o Eski Ev'i (Kâ'be'yi) tavâf etsinler."*[484]

c) "İhbâr" (: haber verme) maksadıyla olmayıp "talep" maksadıyla kullanılan haber cümlesi ile. Meselâ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ *"... Anneler çocuklarını, emzirirler."*[485] âyetinde durum böyledir. Zira âyette maksat annelerin çocuklarını emzirdiklerini haber vermek değil, annelerden çocuklarını emzirmeyi talep etmektir. Şu âyet de bu durum için örnek gösterilebilir: وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً *"... ve Allah*

482- el-Bakara 2/43.
483- el-Bakara 2/185.
484- el-Hacc 22/29.
485- el-Bakara 2/233.

müminlere karşı kâfirlere asla yol vermeyecektir."[486] Çünkü görünüşte haber ifadesi olmakla beraber, burada maksat, müminlere, kâfirlerin kendi üzerlerinde hiçbir şekilde hakimiyet kurmalarına imkân vermemelerini emretmektir.

§: 248- Emrin Delâleti

Şayet bir nassta emir yer almışsa ve bundan maksadın ne olduğunu gösteren karîneler varsa, emri bu karînelerin delâlet ettiği manada anlamak gerekir. Fakat maksadın ne olduğunu gösteren dış karînelerden mücerret bir emir söz konusu olursa, o zaman emrin ne yönde anlaşılması gerekeceği hususunda bilginler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir:

* Bir guruba göre, böyle bir emir, me'mûrun bihin (: emredilen fiilin) "nedb" veya "irşâd"[487] yoluyla talep edildiğini gösterir. Özel karîne bulunmadıkça, me'mûrun bihin "vâcib" olduğuna delâlet etmez.

* Diğer bir gurup bilgine göre, böyle bir emir, me'mûrun bihin "mubah" olduğunu gösterir. Özel karîne bulunmadıkça me'mûrun bihin "nedb" veya "vücûb" yoluyla talep edildiğine hükmolunamaz.

* Bir başka guruba göre ise, emrin, "vücûb", "nedb" ve "ibâha" manalarına delâleti eşittir. Daha sonra hakkında bilgi verilecek olan "müşterek" lâfızda olduğu gibi, özel karîne bulunmadıkça, hiçbirine delâleti belirli hale gelmez.

* Bilginlerin çoğunluğuna gelince, onlara göre emir, prensip olarak me'mûrun bihin "vücûb"una delâlet eder. Özel bir karîne bulunmadıkça, emrin vücûbdan başka bir manada anlaşılması doğru olmaz. Şayet karîne varsa, emrin, karînenin gösterdiği manaya hamledilmesi gerekir. Buna göre:

- Şayet karîne "ibâha"ya delâlet ediyorsa, emir emredilen işin "mubah" olduğunu ifade etmiş olur. Meselâ, كُلُوا وَاشْرَبُوا "*Yiyin, için*"[488] âyetinde durum böyledir. Zira yeme ve içmenin insan fıtratının gerektirdiği tabiî ve kaçınılmaz bir iş olması, bu emrin vücûb ve bağlayıcılık anlamında olmayıp, ibâha ve müsaade anlamında olduğunu gösteren açık bir karînedir.

- Eğer karîne me'mûrun bihin "nedb" yoluyla talep edildiğini gösteriyorsa, emrin "mendub"luk ve "müstehab"lık ifade ettiğine hükmolunur. Şu âyette olduğu gibi:

486- en-Nisâ' 4/141.

487- Gerek "nedb" (النَّدْبُ) gerekse "irşâd" (الإِرْشَادُ) kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda fiilin yapılmasını talep etmek anlamındadır. Ancak başka açıdan aralarında bir fark vardır: Nedb'deki gaye âhirette sevap elde edilmesi, irşaddaki gaye ise dünyevi fayda sağlanmasıdır.

488- el-Â'râf 7/31.

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *"Ellerinizin altında bulunanlardan (kölelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle -eğer kendilerinde bir iyilik görürseniz- mükâtebe yapın."*[489] Bu âyette geçen kölelerle mükâtebe sözleşmesi yapılmasına dair emir, kesin tarzda ve bağlayıcı değildir. Bu, o fiilin mendub ve müstehab olduğunu göstermektedir. Zira bu emrin bağlayıcı olmadığını gösteren karine mevcuttur. O da, İslâm hukukunun şu yerleşik kuralıdır: Malik, mülkünde mutlak tasarruf hürriyetine sahiptir. Ortada bir zaruret veya ihtiyaç hali bulunmadıkça, malik, mülkü ile ilgili olarak belirli bir tasarrufa zorlanamaz.

- Karîne, emrin, birtakım dünyevi faydaların sağlanmasına yönelik bir hatırlatma olduğunu ve me'mûrun bihin "irşâd" yoluyla talep edildiğini gösteriyorsa, emrin "irşâd" (yol gösterme) manasında anlaşılması gerekir. Meselâ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ *"Ey iman edenler! Belirli bir süre için birbirinize borçlandığınızda onu yazın"*[490] âyetindeki borcun yazıya geçirilmesi emri vücûb için değil, hakkın korunmasını sağlamak üzere irşadda bulunmak içindir. Bir sonraki âyet, buradaki emrin vücûb için olmadığını gösteren bir karînedir. Âyet şöyledir: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ *"Şayet birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen taraf emanetini tastamam yerine getirsin."*[491] Görüldüğü gibi bu âyet, alacaklının borçlusuna itimat etmesi halinde borç senedi yazılmadan da borç ilişkisinin kurulabileceğini ifade etmektedir.

Şayet karîne, emrin, "eğitim" ve "güzel davranışlara alıştırma" maksadıyla fiilin yapılmasının talep edildiğini gösteriyorsa, emir "te'dîb" ifade etmiş olur. Meselâ Hz. Peygamber (s.a.)'in henüz küçük bir çocuk olan Abdullah b. Abbâs'a hitaben söylediği سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ *"Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye"*[492] sözünde geçen emirler vücûb için değildir. Çünkü muhatap henüz mükellefiyet çağında bulunmamaktadır. Bu emir, eğitme, tehzib-i ahlâk ve güzel alışkanlıklar kazandırma maksadı taşımaktadır.

- Eğer yukarıda belirtilen durumlar söz konusu değilse, yani emrin emredilen fiilin vücûbuna delâlet etmesini engelleyen bir karîne ortada yoksa, o zaman emir me'mûrun bihin kesin ve bağlayıcı tarzda talep edildiğini ifade etmiş olur.

Bilginlerin çoğunluğu (: cumhur) tarafından savunulan bu görüş, bizce de tercihe şâyân olan görüştür. Kur'ân ve Sünnet'te yer alan emirlerin anlaşılmasında, bu emirler-

489- en-Nûr 24/33. "Mükâtebe" için bkz. dipnot 348.
490- el-Bakara 2/282.
491- el-Bakara 2/283.
492- Buhârî, At'ıme, 2; Müslim, Eşribe, 107; Tirmizî, At'ıme, 47.

den maksadın ne olduğunu gösteren karînelerin bulunmaması halinde, vücûb manasının esas alınması gerekir. Çünkü delilleri inceleyen kimse, dil açısından "emir"in, emredilen fiilin yerine getirilmesinin kesin ve bağlayıcı tarzda talep edildiğini göstermek üzere konmuş olduğunu görür. Şayet talepte bulunanın, emrin yöneltildiği kişi üzerinde hakimiyeti varsa ve o kişi me'mûrun bihi yerine getirmiş ise, emredenin hoşnutluğunu ve mükâfaatı, yerine getirmemiş ise kınanmayı ve cezayı hak eder. İşte usul bilginlerinin terminolojisinde "vücûb"un ifade ettiği anlam da budur.[493]

§: 249- Şer'î Emirlerin Delâletinde Bilginlerin İhtilâfının İstinbâta (: Hüküm Çıkarmaya) Etkisi

Yukarıda açıkladığımız üzere, emir, kendisi ile ilgili karînelerin bulunup bulunmamasına göre farklı delâletlere sahiptir: Bazen vücûba, bazen ibâhaya, bazen ise nedbe, irşâda veya te'dîbe delâlet eder.

Çoğu zaman karînelerin mevcut olup olmadığının kabulü ve bu karinlerin yorumlanması hususunda bilginlerin görüşleri farklılık taşıdığından, nasslarda yer alan emirlerin vücûba veya diğer manalara delâleti konusu bilginler arasında ihtilâfa yol açmış ve farklı ictihadlar ortaya çıkarmıştır. Böylece emrin delâleti, İslâm hukukunun önemli bir konusunu ve hüküm istinbâtındaki ihtilâfların başlıca sebeplerinden birini teşkil etmiştir. Söz gelimi bir gurup bilgin, bir emir ile karîneye binaen kesin ve bağlayıcı tarzda me'mûrun bihin talep edildiği kanaatine varırken, diğer bir gurup kendi nazarında bu emri karîneden mücerret saymış fakat prensip olarak emrin vücûba delâlet ettiğini kabul ettiğinden aynı sonuca ulaşmıştır. Öbür yandan başka bir gurup bu emrin vücûb değil nedb veya irşâd yoluyla me'mûrun bihin talebine delâlet ettiği görüşünü savunmuş, bu gurup da kendi içinde iki farklı gerekçeye dayanabilmiştir: Bazıları nedb veya irşâda delâlet eden karîne bulunduğunu söylerken diğer bazıları bu karîneyi kabul etmemiş fakat prensip olarak (özel karîne bulunmadıkça) emrin nedb veya irşâd anlamı taşıdığı kanaatinde oldukları için aynı sonuca ulaşmışlardır.

İslâm hukukçularının farklı görüşler ileri sürdükleri fıkhî meseleleri takip edip bu meselelerdeki ihtilâf sebeplerini dikkatli bir şekilde inceleyen kimse görür ki, pekçok meseledeki ihtilâfın sebebi, İslâm hukukçularının o mesele ile ilgili nassta yer alan emrin "mûceb"i (: gerekli kıldığı sonuç) hususundaki görüş farklılığıdır.

§: 250- İslâm Hukukçularının Borç İlişkisinin Yazıya Geçirilmesi, Borç Veya Alım-Satım İçin Şahit Tutulması Konusundaki İhtilâfı

Yukarıda işaret ettiğimiz ihtilâflı meselelerden biri, borç ilişkisinin yazıya geçirilmesi ve borçlanma veya insanların yapageldikleri alım-satım için şahit tutulması konusudur. İslâm hukukçuları, yazıya geçirme ve şahit tutmanın mendub mu (ki bu

493- bkz. Âmidî, İhkâm, II, 9 vd.; Sadru'ş-Şerî'a, Tavdîh, I, 152; et-Teysîr Şerhu't-Tahrîr, II, 49 vd.; Müsellemü's-Sübût, I, 372 vd.

halde mükellef onu terketmekle günahkâr olmaz) yoksa vâcib mi (ki bu takdirde mükellef onu terketmekle günahkâr olur) olduğu hususunda ihtilâf etmişlerdir. Cumhur birinci görüşü, bir kısım İslâm hukukçuları ikinci görüşü -ki bu Zâhiriyye mezhebinin görüşüdür- savunmuşlardır.

Bu ihtilâfın sebebi, şu âyetlerde geçen emirlerin muktezâsı hususundaki görüş farklılığına dayanmaktadır:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ... وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Ey iman edenler! Belirli bir süre için birbirinize borçlandığınızda, onu yazın. (...) Erkeklerinizden iki kişiyi, eğer iki erkek yoksa muvafakat edeceğiniz şahitlerden bir erkek iki kadını şahit tutun. (...) Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Ne yazan ne şahitlik eden zarara uğratılsın. (...) Yolculuk halinde olur da yazacak birini bulamazsanız (borca karşılık) alınmış rehin de (yeterlidir). Şayet birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen taraf emanetini tastamam yerine getirsin."[494]

Bu nass dört emir ihtiva etmektedir:

1- فَاكْتُبُوهُ İfadesindeki borcun yazılması emri.

2- وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ İfadesindeki borç için şahit tutma emri.

3- وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ İfadesindeki satım için şahit tutma emri.

4- فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ İfadesindeki yolculuk halinde rehin alma emri (çünkü bu ifade فَأَرْهِنُوا رَهْنًا مَقْبُوضًا "rehin alınız" anlamındadır).

Bilginler, rehin alma emrinin vücûb değil nedb ve irşâd için olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Çünkü bu emrin vücûb manasında anlaşılmasını engelleyen ve nedb ve irşâd anlamı taşıdığını gösteren karîne bulunmaktadır. Bu karîne âyetteki "Şayet birbirinize güvenirseniz..." ifadesidir. Bu ifade, alacaklıya borçlusuna güvenmesi halinde borca karşılık ondan rehin almaması imkânını tanımaktadır. O yüzden, bütün İslâm hukukçularına göre, yolculuk halinde borca karşılık rehin alınması emri nedb ve irşâd yönünde bir talep olarak kabul edilmiştir ve mükellef bu emri terketmekten ötürü günahkâr olmaz.

494- el-Bakara 2/282, 283.

Bilginler, borcun yazılması, borç için şahit tutulması ve satım için şahit tutulmasına dair emirlerin mûcebi hususunda ise ihtilâf etmişlerdir. Cumhura göre, bu emirlerden her biri nedb ve irşâd içindir, vücûb için değildir. Çünkü vücûb anlamının çıkarılmasını engelleyen karîne bulunmaktadır. Bu, -yukarıda da işaret edilen- "Şayet birbirinize güvenirseniz..." ifadesidir. Çünkü bu ifade kişiye, borç ilişkisi kurduğu kimseye itimat etme, dolayısıyla bu itimada binaen borç senedi yazmama ve bu ilişki için kimseyi şahit tutmama imkânını tanımaktadır.

Zâhirîler ise şöyle der: Borcun yazılması, borç ve satım için şahit tutulması emirleri, nedb ve irşâda değil vücûba delâlet etmektedir. Çünkü karînelerden mücerret emrin muktezâsı vücûbdur. Bu emirleri vücûb anlamından çıkarıp başka bir anlama meselâ nedb ve irşâd anlamına getiren karîne ise bulunmamaktadır. Âyetteki, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ifadesine gelince, buradaki (إن) borcun yazılması, borç ve satım için şahit tutulması emirleri ile ilgili olmayıp sadece yolculuk halinde rehin alınması emri hakkındadır. Çünkü hemen bu emrin peşisıra zikredilmiştir.

İşte bu gerekçeye binanen Zâhirîlere göre borcun yazılması, borç ve satım için şahit tutulması vâcibdir. Mükellef bunu terkederse günahkâr olur; fakat bu terkten ötürü sözleşme fâsid olmaz.

Bize göre tercihe lâyık olan cumhurun görüşüdür. Çünkü فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ifadesi nassın ihtiva ettiği dört emirden sonra gelmiştir. Bunu sadece yolculuk halinde rehin alma emrine bağlamak ve diğer emirlerden ayırdetmek doğru olmaz. Zira nassın tamamı tek bir mevzu ile ilgilidir. O da, yazma, şahit tutma ve rehin yoluyla hakları teminat altına almaktır. Mademki Zâhirilerin de kabul ettikleri üzere rehin ile ilgili emir mendubluğu göstermektedir, şu halde yazma ve şahit tutma ile ilgili emirlerin de mendubluk anlamını taşıdığına hükmetmek gerekir. Çünkü -belirttiğimiz gibi- bu emirlerin hepsinde maksat hakkın korunmasıdır. O halde bunlardan bir kısmının nedb bir kısmının vücûb için olduğunu söylemek delilsiz bürhansız bir iddia olur.[495]

495- Zâhirîlerin nassları ne ölçüde anlayabildikleri, nasslarda yer alan emirlerin zâhirine ne kadar sıkı sarıldıkları ve bu emirlerin delâletini vücûbdan nedb ve ibâhaya çevirebilecek karîneleri anlamada ne kadar sathî kaldıkları hususunda açık bir örnek teşkil etmek üzere, İbn Hazm ez-Zâhirî'nin bu ihtilâflı mesele ile ilgili sözlerine burada yer vermeyi faydalı buluyorum. Işte İbn Hazm'ın el-Muhallâ isimli eserinin "Karz" (: ödünç sözleşmesi) babındaki (VIII, 80 vd.) açıklamaları:

"Şayet karz belirli bir vadeye bağlı ise, onların (alacaklı ve borçluyu kasdediyor) bunu yazmaları ve âdil iki yahut daha fazla erkek veya bir erkek ile iki yahut daha fazla kadın şahit tutmaları farzdır. Eğer bu bir yolculuk sırasında ise ve yazacak bir kâtip bulamazlarsa, alacaklı dilerse alacağına karşılık rehin alır, dilerse rehin almaz. Şayet borç vadeli değil ise, bunlardan hiçbirisi gerek yolculuk gerekse mükimlik halinde gerekli değildir. Bu hükmün delili يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم ... فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ âyetleridir. Yüce Allah'ın emrinin gereği, itaatten başka bir şey değildir. Kim "bu mendubluktur" derse, bâtıl söz söylemiş olur. Yüce Allah "Onu yazın" buyurduğu halde hiç kimse "istersem yazmam" diyemez. Yüce Allah "şahit tutun" buyurduğu halde, hiç kimse "şahit tutmuyorum" diyemez. Yüce Allah'ın

§: 251- Yasak ve Haram Kılmadan Sonra Gelen Emir

Emir sıygası bazen emredilen fiilin yasak ve haram kılınmasından sonra gelir. Meselâ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ *"Namaz kılınınca, yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın"*[496] âyetindeki namazdan sonra alış-veriş vb. yollarla rızık aramak üzere yeryüzüne dağılma emri böyledir. Çünkü bu emir, (cuma namazı sırasında) alış-verişi yasaklayan şu âyetten sonra gelmiştir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha

---

emirlerini başka bir nass veya açık bir zaruret bulunmadıkça, vücûbdan nedb anlamına çevirmek câiz değildir. Bütün bunlar, Ebû Süleyman'ın (Şeyhi Davud b. Ali'yi kasdediyor), arkadaşlarımızın tamamının ve seleften bir gurubun görüşüdür."

İbn Hazm aynı kitabın 344. sayfasında ve devamında şöyle demektedir (bazı tasarruflarla): "Değeri az veya çok olsun, satım sözleşmesinin taraflarının, bu sözleşme için âdil iki erkek veya bir erkek ile iki kadını şahit tutmaları farzdır. Bu imkâna sahip oldukları halde şahit tutmazlarsa Cenâb-ı Allah'a isyan etmiş olurlar; ama satım sözleşmesi tamdır. Şayet satım sözleşmesi belirli bir vadeye bağlanmış ise, şahit tutma vecîbesinin yanısıra onu yazıya geçirmeleri de farzdır. Yazmazlarsa Cenâb-ı Allah'a isyan etmiş olurlar, ama satım sözleşmesi tamdır." Daha sonra İbn Hazm, bu görüşü desteklemek için yukarıda geçen âyeti delil göstermekte, Sahâbe ve Tabiûn'dan satımda şahit tutmanın farz olduğu görüşünü teyit eden nakillerde bulunmakta, Kur'ân'da yer alan bazı emirleri zikretmekte; Hanefî, Şâfiî ve Mâlikîlerin bu emirlerin bazısını vücûba bazısını ise nedbe hamletmek suretiyle kendi içlerinde çelişkiye düştüklerini ve delile dayanmayan keyfi hüküm verdiklerini iddia etmektedir. İbn Hazm bundan sonra şöyle demektedir: "Eğer... ...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا âyetini zikrederlerse şu cevabı veririz: Bu delil rehin ile ilgili olduğu için kabule şâyân değildir. Bunu, -delilsiz burhansız- şahit tutma ve yazıya geçirme emrindeki vücûb hükmünün düşürülmesine hamletmek câiz olmaz."

İbn Hazm bu sözleriyle cumhurun bu âyetin söz konusu emirlerin vücûb değil nedb ve irşâd anlamına geldiğini gösterdiği yönündeki görüşüne cevap vermeye çalışmaktadır. Oysa bu âyet (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) kişinin, yazıya geçirme, şahit tutma veya rehin alma yönüne gitmeksizin hukuki ilişki kurduğu kimselere güvenebileceğini açıkça göstermektedir. İbn Hazm ise, bu sözün, yazma veya şahit tutma emrine değil sadece -yakınında bulunduğu iddiası ile- rehin alma emrine ait olduğu, bunun yukarısında geçen bütün emirlere bağlanmasının delilsiz bir iddia olduğu kanaatindedir. Fakat biz onun söylediğinin aksine, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا âyetinin sırf rehin alma emrine hasredilmesinin delilsiz iddia olduğu görüşündeyiz. Zira her iki âyet aynı konu ile, yani yazıya geçirme, şahit tutma veya rehin alma yoluyla hakların teminat altına alınması konusu ile ilgilidir. Rehin ile ilgili emir nedb için olduğuna göre, yazma ve şahit tutma ile ilgili emirler de nedb içindir. Zira hepsinde gaye birdir; o da hak sahibinin hakkını korumaktır. Şu halde, Zâhirîlerin yaptığı gibi bunların bir kısmını nedb anlamında diğer bir kısmını vücûb anlamında yorumlamak, dayanaksız ve delilsiz bir iddia olur.

496- el-Cumu'a 62/10.

hayırlıdır." Kurban etlerinin saklanmasını yasakladıktan sonra şu hadiste geçen فَادَّخِرُوا "saklayınız" emri de bu şekle örnek teşkil eder: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَلَا فَادَّخِرُوا *"Size kurban etlerinin saklanmasını yasaklamıştım. Artık saklayınız."*[497]

İşte bu parağrafta yukarıda örneklerini verdiğimiz durumdan söz edeceğiz. Esasen usulcüler yasaklama ve haram kılmadan sonra gelen emir sıygası konusunda pek çok görüş ileri sürmüşlerdir. Biz bunları üç görüş halinde özetlemekle yetineceğiz.

Birinci görüş: Böyle emir sıygası ibâhaya delâlet eder (emredilen fiilin mubah olduğunu gösterir). Bu görüş İmam Şâfiî'den ve bir gurup bilginden nakledilmiştir. Herhalde bu görüşün sahipleri, yasaktan sonra gelen emirlerin büyük çoğunluğunun -bilginlerin ittifakı ile- mubahlığa delâlet ettiğine dayanarak, emrin yasaktan sonra gelmesini, onun vücûbdan alınıp ibâha anlamına çekilmesi için bir karîne olarak görmektedirler. Meselâ, غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ *"İhrâmlı iken avlanmayı helâl saymamak üzere..."* âyetinden sonra gelen وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا *"İhrâmdan çıkınca avlanın (avlanabilirsiniz)"*[498] emri, bilginlerin ittifakı ile mubahlık anlamındadır. Yine yukarıda zikrettiğimiz kurban etleri ile ilgili hadisteki فَادَّخِرُوا *"saklayınız"* emri bütün bilginlere göre mubahlık hükmünü göstermektedir.

İkinci görüş: Böyle emir sıygası vücûba delâlet eder. Hanefî bilginlerin çoğunluğu ve bir kısım Şâfiî bilgin bu görüştedir. Öyle görünüyor ki bu görüşün sahipleri bu sonuca varırlarken şöyle düşünüyorlar: Karînelerden mücerret olarak gelen emir sıygası vücâba delâlet eder. Emrin yasaktan sonra gelmiş olması ise onu vücûbdan başka bir anlama çekmeyi gerektiren bir karîne değildir. Bu şekilde yasaktan sonra gelmiş olduğu halde vücuba delâlet eden bir kısım emirler de gerçekten mevcuttur. Meselâ: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ *"Haram aylar çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün"*[499] âyetindeki müşriklerle savaşma emri haram aylarda bu fiilin yasaklanması hükmünden sonra gelmiştir ve fakat bu emrin vücûb ifade ettiği hususunda bütün bilginler fikir birliği etmişlerdir.

Yine, Rasûlüllah'a gelip "Ya Rasûlellah! Ben hiç temizlenmeden sürekli âdet gören bir kadınım. Namazı terketmeli miyim?" diye soran Fatma bint Ebî Hubeyş'e Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ دَمُ عِرْقٍ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَوةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنِ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي *"Hayır. Bu, damardan gelen bir kan-*

497- bkz. dipnot 251.
498- el-Mâide 5/1-2.
499- et-Tevbe 9/5.

dan ibarettir; âdet kanı değildir. Âdetin geldiğinde namazı terket. Âdetin bittiğinde üzerindeki kanı yıka ve namazını kıl."[500] Buradaki âdet sonrası namaz emri, yasak ve haram kılmadan sonra gelmiştir ve vücûb içindir.

Üçüncü görüş: Böyle emir sıygası yasak ve haramlık hükmünü ortadan kaldırır ve me'mûrun bihin yasaktan önceki -mubah, vâcib vb. -hükmünün geri gelmesini sağlar. Hanefî bilginlerden Kemal b. Hümâm bu görüşü seçmiştir. Bizim de bu mesele de tercih ettiğimiz görüş budur. Tüme varım metodu ile yapılan incelemeler bunun doğruluğunu ortaya koymaktadır. Nitekim yasak ve haram kılmadan sonra gelen emirleri inceleyen kimse, buralarda me'mûrun bihin hükmünün yasak hükmünden önce o fiil için sabit olan hüküm olduğunu görür. Bunun örnekleri çoktur. Birkaçını hatırlatacak olursak:

- Müşriklerle savaşmak vâcibdir. Haram aylarda savaşmak ise haram kılınmıştır. Bu ayların bitmesinden sonra savaşma ile ilgili emrin muktezâsı da -bilginlerin ittifakı ile- vücûbdur. Görüldüğü gibi bu hüküm, yasaktan önceki hükmün kendisidir.

- Ölümü hatırlayıp öğüt almak üzere kabirleri ziyaret etmek mendub nev'indendir. Şâri', bir maslahata binaen önce bunu yasaklamış sonra Rasûlünün diliyle kabir ziyaretini şöyle emretmiştir: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ *"Daha önce size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Muhammed'e annesinin kabrini ziyaret için izin verilmiş bulunmaktadır. Artık siz de kabirleri ziyaret edin, zira bu âhireti hatırlatır."*[501] Bilginler buradaki emrin mendubluk anlamında olduğunu ihtilâfsız kabul ederler. İşte bu hüküm yasaklamadan önceki hükmün aynısıdır.

- Avlanma mubah iken, Şâri' ihrâm halinde bu fiili haram kılmıştır. Sonra ihrâmdan çıkılınca avlanmayı emretmiştir: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا *"İhrâmdan çıkınca avlanın."* Bu emrin mubah kılma anlamında olduğu hususunda bilginler ittifak etmiştir. Şu halde yasaktan sonraki hüküm ile yasaktan önceki hüküm aynıdır.

§: 252- Emrin, Me'mûrun Bihin Tekrarına Delâleti

Emrin, me'mûrun bihin tekrarına ve hayat boyunca yerine getirilmesine delâleti hususunda usulcüler birçok görüş ileri sürmüşlerdir. Bu görüşler içinde isabetli olanı şudur: Emir, ancak, me'mûrun bihin ileride yerine getirilmesinin talep edildiğini gösterir. Me'mûrun bihin tekrarına delâlet ise emir sıygasından çıkarılamaz. Bu delâlet, emri çevreleyen karînelerden çıkarılabilir: Emrin, Şâri'in me'mûrun bih için illet veya

500- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Buhârî, Vudû', 63, Hayd, 8, 19.
501- Tirmizî, Cenâiz, 60.

sebeb kabul ettiği bir şarta bağlanmış yahut bir vasıfla kayıtlanmış olması gibi. Meselâ, şu âyette abdest alma emri namaz kılma iradesine bağlanmıştır: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ *"Ey iman edenler! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın."*[502] Bu emir, kişinin namaz kılma ihtiyaç ve iradesi bulunduğu her zaman abdestin alınması talebini ihtiva etmektedir. Namaz iradesi abdest alınması talebinin illetini veya sebebini teşkil etmektedir. Bir şeyin illet veya sebebi tekerrür ettikçe o şey de tekerrür eder. Bir başka örnek: Zina eden erkek ve kadına değnek vurma cezasının uygulanması emri zina fiili ile kayıtlanmıştır: اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ *"Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun."*[503] Buradaki emir, zina fiilin bulunması halinde zina haddinin de uygulanması talebini ihtiva etmektedir. Zira Şâri', zina fiilini cezanın gerekliliği için illet veya sebeb kılmıştır, o tekerrür ettikçe ceza da tekerrür eder.

§: 253- Emrin "Fevr"e ve "Terâhî"ye Delâleti

Usulcüler emrin me'mûrun bihin tekrarına delâleti hususunda ihtilâf ettikleri gibi, me'mûrun bihin fevren (فَوْرًا / hemen) mi yoksa terâhiyen (تَرَاخِيًا / geniş zaman içinde) mi yerine getirilmesi gereğine delâleti konusunda da birçok görüş ortaya koymuşlardır. Bu görüşler içinde tercihe şâyân olanı şudur: Emrin kendisi, me'mûrun bihin fevren mi yoksa terâhiyen mi yerine getirileceği hususuna delâlet etmez. Bu husus emri çevreleyen şartlardan anlaşılabilir. Meselâ, bir kimse başkasına "Bana su ver" dese, bu emir me'mûrun bihin fevren yerine getirilmesinin istendiğini gösterir. Çünkü bu yönde karîne bulunmaktadır. Karîne şudur: Âdete göre su, ancak su ihtiyacının duyulması ve fiilen susuzluğun bulunması halinde istenir.

Bir kimse muhatabına, meselâ, "Bir hafta sonra şöyle yap" dese, bu emir terâhî ifade eder ve me'mûrun bihin yerine getirilmesinin bir hafta tehirini gerektirir.

Me'mûrun bihin ramazan orucunda olduğu gibi (kendi cinsinden) başka fiili kapsamayacak bir vakit ile kayıtlı olması halinde, emir fevr ifade eder. Belirlenen vaktin girmesiyle me'mûrun bihin de hemen edâ edilmesi gerekir. Çünkü me'mûrun bihin bir parçasının kaçırılması ile edâ imkânının ortadan kalkacağı tarzda edâ için dar bir vakit tayin edilmiş olması, emrin fevrî olduğuna açık bir karîne teşkil eder.

Fakat me'mûrun bih, beş vakit namazda olduğu gibi kendisiyle birlikte (kendi cinsinden) başka fiillerin ifasına da imkân verecek bir vakit ile kayıtlı ise, emir fevre delâlet etmez ve me'mûrun bihin tayin edilen vaktin başında yerine getirilmesi gerekmez.

502- el-Mâide 5/6.

503- en-Nûr 24/2.

Mükellef bu fiili belirlenen vaktin herhangi bir parçasında yerine getirebilir ve vaktin başında yerine getirmemekten ötürü günahkâr olmaz. Zekât, kazaya kalmış oruç, kefâretler vb. fiillerde olduğu gibi, me'mûrun bihin mutlak, yani vakit ile kayıtlanmamış olması halinde de hüküm böyledir. Bu durumda emir fevr ifade etmez. Fiil hemen yerine getirilebileceği gibi, istenen şeyin ihlâline yol açmayacak şekilde tehir edilmesi de câizdir. Bununla beraber, hayırlı işe bir an önce koşma arzusu ve edâdan önce vaktin sona erebileceği endişesi ile fiilin hemen yerine getirilmesi daha faziletlidir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ "*Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, size, ayrılığa düştüğünüz şeyleri (: hakikatini) haber verecektir.*"[504] Şüphesiz, Allah'ın emrettiği fiiller, onun insanları yarışmaya teşvik ettiği "hayır"ın kapsamında sayılır.

504- el-Mâide 5/48.

C- NEHİY

Nehyin
a) Mânâsı
b) Delâleti
c) Fevr ve Tekrara Delâleti
d) İbadetlere ve Muâmelâta Etkisi; Bu Hususta Bilginlerin Görüşleri.

§: 254- Nehyin Manası

"Nehiy" (اَلنَّهْيُ), fiilden el çekme ve fiili terk etme talebine delâlet eden söz (veya sözcük)dür.

Bu talep şu şekillerden biri ile olabilir:

a) Bilinen nehiy sıygası ile. Şu âyetlerde olduğu gibi: وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ *"Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın."*[505] وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ *"Mallarınızı, aranızda haksız sebeplerle yemeyin."*[506]

b) Fiilden el çekme talebini gösteren emir sıygası ile. وَذَرُوا الْبَيْعَ *"Ve alış-verişi bırakın"*[507] âyeti buna örnek gösterilebilir.

c) Nehiy (نَهْيٌ) mastarından türetilmiş fiil ile. "... وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ *Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar."*[508] âyetinde olduğu gibi.

d) Tahrîm (تَحْرِيمٌ) mastarından türetilmiş fiil ile veya helâllığın (اَلْحِلُّ) nefyedilmesi ile. Şu âyetler buna örnek gösterilebilir: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ *"Size, ana-*

505- el-İsrâ' 17/33.
506- el-Bakara 2/188
507- el-Cumu'a 62/9.
508- en-Nahl 16/90.

larınız, kızlarınız ... (ile evlenmek) haram kılındı."[509], وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً *"Onlara (kadınlara) verdiklerinizden bir şey almanız helâl değildir."*[510]

§: 255- Nehyin Delâleti

Usulcüler, emrin delâletinde olduğu gibi, karîneden mücerret nehyin delâleti konusunda da ihtilâf etmişlerdir.

* Cumhura göre nehiy, menhiyyün anhin (: nehyedilen fiilin) haram kılındığını gösterir ve özel karîne bulunmadıkça "tahrîm" dışında bir anlama çekilemez. Karîne varsa, nehiy o karînenin gösterdiği anlamda anlaşılır. Meselâ:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış-verişi bırakın"[511] âyetindeki nehiy, cuma namazı sırasında alış-verişin mekruh olduğuna delâlet etmektedir. Bu nehyi "tahrîm"den çıkarıp "kerâhe" anlamına geçiren karîne şudur: Nehiy bizâtihî alış-veriş hakkında olmayıp; alış-verişin kişiye farz olan cuma namazından alıkoyması endişesine binaen vârid olmuştur.

- لاَ تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ *"Açıklanması halinde hoşunuza gitmeyecek bir kısım şeyler vardır, ki onlardan sual etmeyin"*[512] âyetindeki nehiy, zarara ve eziyete yol açan fiilin terkedilmesi hususunda "irşâd" (: yol gösterme) anlamını taşımaktadır.

- رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا *"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme."*[513] âyetindeki nehiy "duâ" anlamındadır.

* Bazı usulcülere göre nehiy, nehyedilen fiilin mekruh kılındığını gösterir. Özel karîne bulunmadıkça haram kılındığını göstermez.

* Bir kısım usulcüye göre ise nehiy; tahrîm ve kerâhe arasında "müşterek"tir. Karîne olmadıkça, bunlardan hiçbirine delâlet etmez.

Bilginlerin çoğunluğu (: cumhur) tarafından savunulan görüş, bizce de tercihe şâyân olan görüştür. Kur'ân ve Sünnet'te yer alan nehiylerin anlaşılmasında, bu nehiylerden maksadın ne olduğunu gösteren karînelerin bulunmaması halinde, haramlık manasının esas alınması gerekir. Çünkü dil kuralları açısından nehiy, nehyedilen fiilin terkedilmesinin kesin ve bağlayıcı tarzda talep edildiğini göstermek üzere konmuş sıyga demektir.

509- en-Nisâ' 4/23.

510- el-Bakara 2/229.

511- el-Cumu'a 62/9. Bu konuda daha önce yapılan bir hatırlatma için bkz. dipnot 18. (mütercim)

512- el-Mâide 5/121. 101

513- Âl-ü İmrân 3/8.

İşte İslâm hukukçularının terminolojisinde "tahrîm"in ifade ettiği anlam da budur. Şu halde nehyin gerçek manasının "haram kılma" olarak kabul edilmesi, özel karîne bulunmadıkça bundan başka bir manaya çekilmemesi gerekir.

§: 256- Nehyin "Tekrar"a ve "Fevr"e Delâleti

Nehyin, nehyedilen fiilden fevren (: hemen) ve sürekli olarak el çekme talebine delâlet ettiğini usulcüler ihtilâfsız kabul etmişlerdir. Şâri' bir işten nehyetmiş ise, nehyin kendine yöneltildiği kişinin bu işi derhal terketmesi ve hayatı boyunca hiçbir zaman yapmaması gerekir. Mükellef, her ne zaman nehyedilen iş ile karşı karşıya gelse ve kendisinde onu yapma eğilimi belirse, o işi yapmaktan vazgeçmelidir ki, kendisine yöneltilen hitaba uymuş ve imtihanın gereğini yerine getirmiş olsun. Çünkü bir işten nehiy, o işin ihtiva ettiği zararı ve kötülüğü mükelleften defetmek içindir. Bu gaye ise, ancak, fiilin derhal ve sürekli olarak terkedilmesi ile gerçekleşir. Bir kimse bir işten nehyedilse, sonra o kimse herhangi bir vakitte bir defa bile o işi yapsa, onun nehye uyduğu söylenemez. O halde nehyedilen şeyden el çekmenin hem derhal gerekli olması (: "fevrî"liği) hem de sürekliliği (: "tekrar"ı), nehye uymanın gerçekleşmiş sayılabilmesi için zaruridir.

Görüldüğü üzere, bu yönüyle nehiy, emirden farklıdır. Zira -yukarıda belirttiğimiz gibi- emir, kendi başına fevr ve tekrarı gerektirmez. Nehiy ise, bizâtihî hem fevri hem de tekrarı gerektirmektedir.

§: 257- Nehyin İbadetlere ve Muâmelâta Etkisi

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, tercihe lâyık olan görüşe göre, karînelerden mücerret olan nehiy, menhiyyün anhin haram kılındığına delâlet eder. Nehyin kendisine yöneltildiği kişi, buna karşı gelir ve nehyedilen fiili yaparsa günahkâr olur ve âhirette cezaya çarptırılmayı hak eder. Bu, her ne kadar uhrevi bir sonuç ise de, nehyin yegâne sonucu bu değildir. Bir de nehyedilen fiile -ister ibadet ister muâmelât nev'inden olsun- bağlanan dünyevi sonuç vardır. Bilindiği gibi, ibadetler ve muâmelât, Şâri'in kendilerine bir takım hükümler ve hedeflenen sonuçlar bağladığı işlerdir. Şâri' bunlar için bazı rükünler ve şartlar belirlemiştir ki, onlar bir arada bulunmadıkça o fiiller muteber olmaz. İşte şimdi nehyin bu konudaki etkisinden söz edeceğiz. Bu hususta söylenebilecek şeyleri şöylece özetlemek mümkündür:

İslâm'da meşru kılınmış namaz, oruç, alım-satım, kira, evlenme akitleri ve benzeri ibadetler ve muâmeleler hakkında Şâri'in nehyi özel bazı durumlarda söz konusu olabilir. Bu konudaki nehiyler tüme varım metodu ile incelenirse, bunların üç nevi halinde ele alınabileceği görülür:

Birinci nevi: Amelden o amelin mahiyeti ve özü(ndeki sakatlık) sebebiyle nehiy. Bu, amelin rüknünün veya mahallinin (: konusunun) bulunmamasına binaen konulmuş nehiydir. Meytenin (: murdar etin), ana karnındaki ceninin, daha ortada olmayan muay-

yen bir ekinin satışına dair nehiy böyledir. Bütün bu olaylardaki nehiy satım konusunun (şer'an) mevcut olmamasından ötürüdür.

İkinci nevi: Amelden, o ameli çevreleyen fakat onun icaplarından olmayan bir durum sebebiyle nehiy. Çalınmış elbise ile namaz kılma ve cuma namazı esnasında alışveriş yapma hakkındaki nehiy gibi.

Üçüncü nevi: Amelden, o amelin icaplarından olan bir vasıf (taki sakatlık) sebebiyle nehiy. Bayram gününde oruç tutma ve ribâ yahut bir fâsid şart ihtiva eden satım sözleşmesi hakkındaki nehiy bu neviye örnek gösterilebilir. Şöyle ki: Bayram gününde oruç tutmanın yasaklanması orucun mahiyetinden ötürü değildir. Zira oruç bir ibadettir, mahiyetine binaen yasaklanması düşünülemez. Buradaki nehiy, o günde Yüce Allah'ın misafiri sayılan kulun bu ikramı reddetmiş olacağından dolayıdır. Aynı şekilde ribâ ihtiva eden satışın, meselâ yüz kilo buğdaya karşılık yüz on kilo buğdayın satılmasının yasaklanması da böyledir. Çünkü bu yasak satım sözleşmesinin mahiyetinden dolayı değil, satım sözleşmesinin vasıflarından birindeki sakatlıktan ötürüdür ki, bu olaydaki vasıf, karşılıksız bir fazlalığın yani haksız kazancın bulunmasıdır. Fâsid şart ihtiva eden satım sözleşmesi de bu kabildendir. Zira şart bir menfaati tazammun etmektedir. Şartın tazammun ettiği bu menfaat karşılığı olmayan bir fazlalık sayılır ve ribâ ile benzerlik göstermiş olur. Ribâ ve benzerleri ise şer'ân câiz değildir.

* Şayet nehiy amelin mahiyeti ve özü(ndeki sakatlık) sebebiyle ise, -bilginlerin ittifakıyla- bu, nehyedilen amelin butlanını gerektirir. O yüzden, meytenin (: murdar etin), ana karnındaki ceninin ve henüz ortada olmayan muayyen ekinin satışı bâtıldır. Kendisine hiçbir sonuç bağlanmaz. Zira akdin konusu (şer'an veya fiilen) mevcut değildir. Akit ise, ancak bir konu üzerine kurulabilir.

* Şayet nehiy, amelin icaplarından olmayan fakat onu çevreleyen bir durumdan ötürü ise, amelin butlanını da fesâdını da gerektirmez. Amel, sahih olarak kalır ve kendisine normal olarak bağlanan sonuçlar bağlanır. Fakat hakkında nehiy olduğu için yapılması mekruhtur. Bu, bilginlerin çoğunluğunun görüşüdür ki, tercihe şâyân olan da budur.

Zâhirîler ise, şöyle derler: Bu durumda nehiy, mahiyet ve öz (deki sakatlık) halinde olduğu gibi nehyedilen fiilin butlanını gerektirir. Bu görüş İmam Ahmed b. Hanbel'den de nakledilmiştir. Bir rivayete göre İmam Mâlik b. Enes de aynı görüştedir.

* Şayet nehiy, amelin icaplarından olan bir vasıf (taki sakatlık) sebebiyle ise, bunun etkisi, Hanefîler ile çoğunluğu teşkil eden Şâfiîler ve diğer bilginler arasında ihtilâflıdır.

Hanefîler derler ki: Bu nehiy, sadece vasfın fesâdını gerektirir. Amelin kendisine gelince, o meşru halde kalır. Onlar bu nevi fiile "fâsid" adını verirler ve o fiile kendisi ile hedeflenen bazı sonuçları bağlarlar, diğer bazılarını bağlamazlar.

Şâfiîler ve diğerleri (cumhur) ise şöyle derler: Bu nehiy, hem aslın hem vasfın fesâdını gerektirir. Onlar bu nevi fiile aynı anlamda olmak üzere "fâsid" veya "bâtıl" adını verirler ve o fiile kendisi ile hedeflenen hiçbir sonucu bağlamazlar. Görüldüğü gibi, bu bilginlere göre bu nevi de amelin mahiyeti ve özü (ndeki sakatlık) sebebiyle nehiy gibidir, ki onun nehyedilen fiilin butlanını gerektirdiğini bütün bilginler kabul etmektedir.

İşte bu ihtilâftan dolayıdır ki, bayram gününde tutulan oruç, ribâ veya fâsid şart ihtiva eden satım sözleşmesi ve benzeri ameller Hanefîlere göre "fâsid", cumhura göre ise "bâtıl" hükmündedir.

Her iki taraf kendi görüşünü desteklemek üzere birçok delil getirmiştir. Biz bunlardan şu kadarını zikretmekle yetineceğiz:

Hanefîlerin gerekçesi: Şâri' ibadetleri ve muâmelâtı, bunlara bağlanan bir takım hükümler için sebeb kılmıştır. Eğer Şâri' bir ibadet veya muâmeleyi bunun icaplarından olan bir vasıf (taki sakatlık) tan ötürü nehyetmiş ise, nehyin sadece bu vasfın butlanı sonucunu doğurması gerekir. Şayet bu vasfın varlığı o amelin özünü ihlâl etmiyorsa, bu özün varlığını koruduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda, gerek vasfa gerekse öze kendisine uygun olan sonucu bağlamak icap eder. Meselâ, nehyedilen fiil bir satım sözleşmesi ise ve sözleşmenin özü yani rüknü ve konusu mevcut ise, buna uygun olarak mülkiyetin sübûtuna hükmetmek gerekir. Diğer taraftan nehyedilen vasfın mevcudiyetine binaen de sözleşmenin feshedilmesi icabeder. Böylelikle fiilin her iki yönü dikkate alınmış ve her birine uygun olan hüküm bağlanmış olur.

Cumhurun gerekçesi: Şâri' bir işin yapılmasını talep etmiş ve bu işin belirli bir vasfı taşımasını yasaklamış ise, bu nehiy, Şâri'in o işi o yasak vasıftan hâli olarak yerine getirilmesini talep etmiş demektir. Şayet o iş o vasıfla birlikte yerine getirilmiş ise, artık Şâri'in talep ettiği fiil olmaktan çıkar. Binaenaleyh o fiil ile hedeflenen sonuç ona bağlanamaz.

Kanaatimizce, bu konuda cumhurun görüşü üstündür. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ *"Bizim emrimize (dinimizin talimatına) uygun olmayan her iş merduttur."*[514] Bu hadis, Şâri'in emrine ve talebine uygun olmayan her türlü işin onun nazarında geçersiz sayıldığına açık bir delildir. Şu halde, Şâri'in emrine aykırılık ister amelin mahiyeti ve özü isterse lüzumlu vasıflarından biri ile ilgili olsun, bu amel ile hedeflenen hükümler o amele bağlanamaz.

Bilginlerin, "fesâd" ve "butlan" konusundaki görüş ayrılığı, esasen, lüzumlu vasıflarından biri (ndeki sakatlık) sebebiyle bir amelden nehyin etkisi konusundaki ihtilâfa dayanmaktadır. Şöyle ki: Cumhura göre fesâd ve butlan aynı manaya gelir. Bu da,

514- Aynı anlamda, bkz. Buhârî, İ'tisâm, 20, Sulh, 5; Ebû Davud, Sünnet, 5; İbn Mâce, Mukaddime, 3.

amelin, ister mahiyet ve öz, isterse lüzumlu vasıflardan biri bakımından Şâri'in emrine aykırılık taşımasıdır. Hanefîlere göre ise fesâd ve butlan farklı şeylerdir. Fesâd, amelin, "asl"ı değil "vasf"ı itibariyle Şâri'in emrine aykırılık taşımasıdır. Butlan ise, amelin, aslen ve vasfen Şâri'in emrine aykırı olmasıdır.

Bunu biraz açıklayalım: Hanefîler amelin lüzumlu bir vasfı(ndaki sakatlık) sebebiyle nehyedilmesinin etkisini sadece vasfın fesâdından ibaret sayıp, aslın önceden olduğu gibi meşru olarak kalacağına hükmettikleri; amelin mahiyeti ve özü(ndeki sakatlık) sebebiyle nehyedilmesinin etkisini hem aslın hem vasfın fesâdı olarak gördükleri için önlerinde iki çeşit amel bulmuş oluyorlardı: Biri aslı itibariyle meşru fakat vasfı itibariyle gayrı meşru; diğeri ise hem aslı hem vasfı itibariyle gayrı meşru. İşte bunlardan birincisine "fâsid", ikincisine "bâtıl" adını verdiler. Böylece iki çeşidi birbirinden ayırdetmiş oldular.

Cumhur ise, amelin lüzumlu bir vasfı(ndaki sakatlık) sebebiyle nehyedilmesinin etkisini tıpkı mahiyet ve öz(deki sakatlık) sebebiyle nehyin etkisinde olduğu gibi, hem vasfın hem de aslın fesâdı şeklinde kabul ettiklerinden, aslen meşru vasfen gayrı meşru denebilecek bir amel çeşidi ile karşılaşmamış oldular. Dolayısıyla, Hanefîlerin yaptığının aksine, böyle bir amel için özel bir terim kullanma ihtiyacı duymadılar.

Burada hatırlatmak gerekir ki, Hanefî usul bilginleri kendi aralarında, muâmelât konusunda bu şekilde fesâd ve butlan ayırımı yapma hususunda müttefik olmakla beraber, ibadetler ve ibadetlere ilhak edilebilecek muâmelât -ki bu evlenme akdidir- konusunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Bir kısmı bunlarda da ayrım yapma taraftarıdır ve şöyle derler: Bayram gününde veya Şâri'in oruç tutmayı yasakladığı günlerde tutulan oruç aslı itibariyle meşru vasfı itibariyle gayrı meşrudur. Bu yüzden, aslen meşru oluşuna şöyle hüküm bağlarlar: Bir kimse bu günlerden birinde oruç tutmayı nezretse, nezri sahihtir ve bunu ifa etmek gerekir. Şu kadar var ki, o günde değil onun yerine bir başka günde oruç tutması istenir. Vasfı itibariyle fâsid oluşuna da şu sonucu bağlarlar: Bayram gününde oruca başlayıp orucu tamamlamadan iftar eden kişinin, bu oruç yerine bir başka günde oruç tutması gerekmez. Oysa orucun yasak olmadığı günlerde oruca başlayan kimsenin onu tamamlaması, tamamlamadığı takdirde bunun yerine bir başka günde oruç tutması gerekir.
Diğer bir gurup Hanefî usulcü ise, ibadetler ve ibadetlere ilhak edilebilecek muâmelât konusunda fesâd-butlan ayrımının yapılmasını uygun görmez. Onlar şöyle derler: Bu amellerde Şâri'in emrine aykırılık ister amelin mahiyet ve özünde isterse lüzumlu vasıflarından birinde olsun, ameli -aynı anlama gelmek üzere- fâsid ve bâtıl kılar. Hanefîlerden nakledilen meşhur görüş budur. Esas alınması gereken de bu görüştür. Çünkü ibadetlerde temel gaye, kulun itaati ve emre uymasının denenmesidir. Bu ise, ancak herhangi bir aykırılığın bulunmaması ile gerçekleşebilir. Muâmelâta gelince, bunlarda kulların fayda ve zarar durumuna bakılır. Şayet aykırılık amelin mahiyetinde ve özünde ise, bu amelde maslahatın gerçekleşeceği asla düşünülemez, böyle amele "bâtıl" denmesi tam olarak gerçeği yansıtmış olur: Ma'dûmun (: mevcut olmayan şeyin) satışı olayında olduğu gibi. Fakat amelin özü yani rüknü ve konusu sağlam olup da aykırılık vasıfta ise, bu amel ile bir yönden maslahatın gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Bu

durumda ona sonuç bağlanması icap eder ve bilâhere aykırılığa yol açan durumun giderilerek amelin tamamlanması istenir. Şu kadar var ki, Şâri'in emrine muhalif bir vasıf taşıdığından ötürü onun rızasına uygun bir şekilde meydana gelmediği için amelin değeri eksik kalır. İşte bu yüzden bâtıl değil fâsid adı ile anılması uygun düşer. Esasen fesâd, bir şeyin faydasındaki eksiklik demektir, yoksa tamamen faydasız anlamında değildir. Butlan ise, bir şeyin menfaatinin temelden yok olması demektir. Meselâ, et yenebilirlik vasfını tamamen kaybetmemiş ölçüde bozulunca فَسَدَ اللَّحْمُ "et fâsid oldu" denir. Buna karşılık asla yenemeyecek hale gelince بَطَلَ اللَّحْمُ "et bâtıl oldu" denir.[515]

515- Ebû'l-bekâ, el-Külliyât, s. 277.

2- ÂMM (اَلْعَامُّ)

a) Âmmın Tarifi
b) Umum ifade Eden Lâfızlar
c) Âmmın Delâleti
d) Âmmın Delâleti Konusundaki İhtilâfın Pratik Sonucu
e) Özel Bir Sebebe Binaen Vârid Olan Âmm

§: 258- Âmmın Tarifi

"Âmm" (اَلْعَامُّ), tek vaz' ile tek bir manayı göstermek üzere konmuş bulunan ve muayyen bir miktarla sınırlı olmaksızın bu mananın kendisinde gerçekleştiği bütün fertleri kapsayan lâfızdır[516]. Meselâ: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا [517] âyetinde geçen اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (hırsız) lâfzı böyledir. Çünkü tek vaz' ile tek bir mana için konmuştur, ki bu mana "hırsızlık"tır. Bu lâfız, kendisinde hırsızlık manasının gerçekleştiği bütün fertlere şâmildir ve bu fertlerin belirli bir sayıya hasderildiğini göstermez.

Âmm lâfza başka bir örnek: "Ülkenin bilginleri". Bu lâfız da tek vaz' ile tek mana için, yani ülke halkından "ilim" vasfını taşıyan kişileri ifade etmek için konmuştur. Ülkedeki bütün bilginlere şâmildir. Bu bilginler her ne kadar gerçekte belirli sayı ile sınırlı iseler de, bu sınırlandırma lâfızdan anlaşılmamakta, dış unsurlardan (vâkıadan) anlaşılmaktadır. O yüzden "ülkenin bilginleri" lâfzı mevcut olan ve ileride var olacak bütün bilginleri kapsar.

§: 259- Umum İfade Eden Lâfızlar

Umum ifade eden lâfızlar (اَلْفَاظُ الْعُمُوم) çoktur. Başlıcaları şunlardır:

1- كُلٌّ ve جَمِيعٌ (her, hepsi, bütün) lâfızları. Bu iki lâfız, muzâfun ileyhlerinin (:tamlayanlarının) umûmuna delâlet eder. Şu örneklerde olduğu gibi: كُلُّ امْرِيءٍ بِمَا

---

516 اَلْعَامُّ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ وَضْعًا وَاحِدًا لِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَيَشْمَلُ جَمِيعَ الْاَفْرَادِ الَّتِى يَتَحَقَّقُ فِيهَا ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ فِى كَمِّيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.

517- el-Mâide 5/38: "Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının (...) ellerini kesin."

كَسَبَ رَهِينٌ "*Herkes kendi kazandıklarına karşı rehindir.*"[518] قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ "*De ki: Herkes kendine uygun iş yapar.*"[519] جَمِيعُ مَنْ يَأْتِينِي أُكْرِمُهُ "Bana gelen herkese ikram ederim."

2- İstiğrâk ve şümul (: kapsamlılık) ifade eden harf-i ta'rîf (اَلْ) ile muarref (: belirli) hale getirilmiş çoğul lâfız. Meselâ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ "*Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir*"[520] âyetindeki اَلْمُؤْمِنُونَ lâfzı ve وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "*Allah güzel davrananları sever*"[521] âyetindeki, اَلْمُحْسِنِينَ lafzı istiğrâk ve şümul ifade eden (اَلْ) harf-i ta'rîfi ile muarref hale getirilmiş birer cemi lâfızdır. Onun için bütün "mümin" ve "muhsin" (: güzel davranan) kişilere şâmildir.

Muzâf (: tamlanan) görevi yapan cemi (: çoğul) lâfız da lâm ile muarref cemi lâfız gibidir. Meselâ, يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ [522] âyetindeki أَوْلَادِكُمْ lâfzı ve خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا "*Onların mallarından sadaka al ki bununla onları temizleyesin, yüceltesin*"[523] âyetindeki أَمْوَالِهِمْ lâfzı, birer muzâf cemidir. O halde bütün "çocuklar"a ve "mallar" a şâmildir.

3- Lâm-ı ta'rîf (اَلْ) veya izâfet (: tamlama) ile muarref (: belirli) hale getirilmiş tekil lâfız. Meselâ, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ "*Asra andolsun ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna*"[524] âyetinde geçen اَلْإِنْسَانَ lâfzı, birinci duruma örnek gösterilebilir. Çünkü bu lâfız istiğrâk ifade eden harf-i ta'rîf ile muarref yapılmış müfred (: tekil) bir lâfızdır. O halde "insan" olan bütün fertlere şâmildir. وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "*Oysa Allah alış-verişi helâl, ribâyı haram kılmıştır*"[525] âyetinde geçen اَلْبَيْعَ ve اَلرِّبَا lâfızları da böyledir. Onun için her türlü "alım-satım"a ve "ribâ"ya şâmildir.

518- et-Tûr 52/21.
519- el-İsrâ' 17/84.
520- el-Mü'minûn 23/1.
521- el-Mâide 5/93.
522- en-Nisâ' 4/11: "Allah çocuklarınız(ın miras payı) hakkında şöyle davranmanızı istiyor..."
523- et-Tevbe 9/103.
524- el-Asr103/1-3.
525- el-Bakara 2/275.

İkinci duruma örnek: Hz.Peygamber (s.a.)'in deniz hakkındaki هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "*Onun suyu temiz, ölüsü helâldir*"[526] hadisinde geçen مَيْتَةُ lâfzı. Bu lâfız izâfet ile muarref hale konduğundan, çeşidi ve cinsi ne olursa olsun denizin "ölü" hayvanlarının hepsinin helâl olduğunu göstermektedir.

4- İsm-i mevsuller (: ilgi zamirleri, belirsiz zamirler). Meselâ: اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً *"Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar ve çılgın bir ateşe gireceklerdir"*[527] âyetinde geçen الَّذِينَ ism-i mevsûlü, haksız yere yetim malını yiyen herkesi kapsamaktadır. Yine وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ[528] âyetinde geçen ما ism-i mevsûlü, önceki âyette muharramât (: evlenilmesi yasak kadınlar) arasında zikredilmeyen bütün kadınlara şâmildir.

5- Şart isimleri. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[529] âyetinde geçen مَنْ şart ismi buna örnek gösterilebilir. Bu, ramazan ayını idrak eden bütün mükelleflerin oruç tutması gerektiğini ifade eden âmm bir lâfızdır. Aynı şekilde وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ *"Siz ne iyilik ederseniz, Allah onu bilir"*[530] âyetinde geçen şart ismi, insanın yaptığı her türlü iyiliği Allah'ın bildiğini belirten âmm bir lâfızdır.

6- İstifhâm (: soru) isimleri. Meselâ, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً *"Kim Allah'a güzel bir ödünç verir ki, ..."*[531] âyetindeki مَنْ lâfzı ve مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ *"Allah'ın yardımı ne zaman?"*[532] âyetindeki مَتَى lâfzı gibi.

7- Nefiy (: olumsuzluk) veya nehiyden (: yasaklamadan) sonra gelen nekre (: belirsiz) lâfız. Birinci şekle örnek: Hz. Peygamber (s.a.)'in لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ *"Vârise vasiyet yoktur (yapılamaz)"*[533] hadisinde geçen وَصِيَّةَ kelimesi, nekredir ve nefiyden sonra gelmiştir. O halde umum ifade eder. Dolayısıyla, vârise yapılacak her türlü vasiyete bu hüküm (câiz olmama hükmü) şâmildir.

526- Ebû Davud, Tahâret, 41; Tirmizî, Tahâret, 52.
527- en-Nisâ', 4/10.
528- en-Nisâ' 4/24: "Bunların dışında kalanlar (...) size helâl kılındı."
529- el-Bakara 2/185: "İçinizden kim (ramazan) ayına erişirse (farz olan) o orucu tutsun."
530- el-Bakara 2/197.
531- el-Bakara 2/245.
532- el-Bakara 2/214.
533- Buhârî, Vasâyâ, 6; Ebû Davud, Vasâyâ, 6.

İkinci şekle örnek: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا *"Ve onlardan hiç kimseye asla namaz kılma"*[534] âyetinde geçen أَحَدٍ kelimesi nekredir ve nehiyden sonra gelmiştir. O halde umum ifade eder ve (âyette söz konusu olan) bütün münafıklara şâmildir.

§: 260- Âmmın Tahsîsi:

Âmmın tahsisi تَخْصِيصُ الْعَامِّ konusundaki görüş ayrılığına geçmeden önce, âmm ile ilgili olarak bilginlerin büyük çoğunluğunun ittifak ettiği şu noktaları hatırlatmak faydalı olur:

a) Vaz' itibariyle âmm lâfız, kendi manası kapsamında kabul edilebilecek bütün fertleri ifade etmek üzere konmuştur.

b) İsti'mâl (: kullanım) itibariyle ise, âmm lâfzın kapsamı farklılık gösterir:

aa) Bazen âmm, kendi manası kapsamında kabul edilebilecek bütün fertleri ifade etmek üzere kullanılır. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *"Şüphesiz Allah herşeyi bilendir."*[535] وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا *"Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın"*[536] ve حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ[537] âyetlerinde olduğu gibi. Bu âyetlerde geçen âmm kelimeler ile, bunların kapsamlarına giren bütün fertler kastedilmiştir. Bu kelimelerin hiçbirinde tahsîs vuku bulmamıştır.

bb) Bazen ise, âmm lâfız bütün fertleri değil bir kısım fertleri kastedilmek üzere kullanılır. Bu durum, kendisine delâlet eden bir delilden anlaşılır. Kullanımda daha çok bu ikinci şık söz konusu olur.

Bilginlerin büyük çoğunluğu yukarıdaki noktalarda ve (bb) şıkkında belirtildiği üzere, âmmın, bütün fertlerini değil bir kısım fertlerini ifade etmek üzere de kullanıldığı hususunda fikir birliği etmiş olmakla beraber, şu hususta ihtilâfa düşmüşlerdir:

Âmmın, bir delile binaen umum anlamından çıkarılıp sadece bir kısım fertlerinin kasdedildiği sonucuna varılabildiği bütün haller, -söz konusu delilin ne olduğuna bakılmaksızın- mutlak olarak "tahsîs" diye mi isimlendirilecektir? Yoksa "tahsîs"ten söz edebilmek için delilde bazı şartlar mı aranacaktır?

534- et-Tevbe 9/84.

535- el-Ankebût 29/62.

536- Hûd 11/6.

537- en-Nisâ' 4/23: "Size şunlar(la evlenmeniz) haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz...".

Şimdi, çoğunluğu teşkil eden Şâfiîler ve onlarla aynı görüşteki bilginler (cumhur) ile Hanefîler arasında bu hususta görülen fikir ayrılığını inceleyeceğiz.

§: 261- Cumhura Göre Tahsîs

Çoğunluğu teşkil eden Şâfiîler ve onlarla aynı görüşteki bilginlere (cumhura) göre, âmmın umum anlamından çıkarılıp bazı fertlerine hasredilmesi mutlak olarak (: kayıtsız şartsız) "tahsîs" sayılır: Umum anlamını engelleyen delil ister müstakil ister gayr-ı müstakil olsun; yine bu delil, ister âmma mevsul, yani hemen onun akabinde zikredilmiş, isterse âmmdan munfasıl (: ayrı) olsun. Şu kadar var ki, eğer bu delil âmmdan ayrı ise, âmm ile amelden daha sonra gelmiş olmamalıdır. Çünkü böyle olması halinde artık "tahsîs"ten değil "nesih"ten söz edilebilir.

Demek oluyor ki cumhura göre tahsîs, bir delile binaen âmmı umum anlamından çıkarıp, kapsamında bulunan bir kısım fertlere hasretmektir. Bunu sağlayan delile "muhassıs" (اَلْمُخَصِّصُ) adı verilir.

§: 262- Cumhura Göre "Muhassıs"ın Kısımları

Cumhura göre muhassıs, başlıca iki kısma ayrılır:

1- Müstakil muhassıs (اَلْمُخَصِّصُ الْمُسْتَقِلُّ)

2- Gayr-ı müstakil muhassıs (اَلْمُخَصِّصُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ)

§: 263- Müstakil Muhassıs

Müstakil muhassıs, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz'ü olmayan tahsîs delili demektir. Bu üç nevidir:

Birinci nevi: Akıl.

Meselâ, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [538] ve وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً "*Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâ'be'yi) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır*"[539] âyetleri, umum ifade eden şer'î mükellefiyetler getirmiştir. Çünkü bu nasslardaki hitap umum içindir. Fakat akıl; çocuk ve akıl hastası gibi mükellefiyete ehil olmayan kişilerin bunun dışında tutulmasını gerektirir. Nitekim aklın bu hükmünü teyit eden şer'î delil de mevcuttur. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: اَلنَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيُّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ "*Kalem (:sorumluluk) üç*

538- el-Bakara 2/185: "İçinizden kim (ramazan) ayına erişirse, (farz olan) o orucu tutsun."

539- Âl'u 'Imrân 3/97.

grup kişiden kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, bulûğ çağına ulaşıncaya kadar çocuktan ve temyiz kudretine kavuşuncaya kadar akıl hastasından."[540]

İkinci nevi: Örf ve âdet.

Şayet âmm bir lâfız ile, onun kapsamına giren sadece bir kısım fertlerin kastedilmesi yönünde teâmül var ise, bu âmm lâfzın örfün gösterdiği kapsamda anlaşılması gerekir. Meselâ, herhangi bir sözleşmede geçen cüneyh (lira), kuruş gibi kelimeler, oradaki teâmül hangi anlamı gerektiriyorsa ona uygun olarak yorumlanır. Bir başka örnek: Bir kimse "hayvanlar"ı ile ilgili bir vasiyette bulunsa ve o kimsenin bulunduğu beldede "hayvan" kelimesi sadece "at" anlamında kullanılıyor olsa, bu vasiyet kapsamına yalnız atların girdiğine ve diğer hayvanların vasiyet kapsamı dışında kaldığına hükmedilir.

Üçüncü nevi: Nass. İster âmma mevsul, yani hemen onun akabinde zikredilmiş, isterse ondan munfasıl (: ayrı) olsun.

Birinci şekle ("mevsul müstakil"e) örnek: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا[541] âyetindeki "alım-satım" (الْبَيْعَ) lâfzı her türlü mal mubâdelesini kapsamına alır. "Ribâ" (الرِّبَوا) bunun umûmuna dahildir, çünkü o da bir mal mubadelesidir. Fakat الْبَيْعَ lâfzını ihtiva eden cümleden müstakil ve hemen onun ardından gelen bir nass ile (وَحَرَّمَ الرِّبَوا ile) الْبَيْعُ lâfzının kapsamı daraltılmış ve "ribâ" bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Böylece, helâllik hükmü bakımından الْبَيْعَ lâfzı bütün fertlerine şâmil olmaktan çıkarılmıştır.

Şu âyet de bu şekildeki tahsîse örnek gösterilebilir: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[542] Çünkü فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ifadesi, ramazan ayını idrak eden herkese orucun farz olduğunu göstermektedir. Fakat bu ifadeden müstakil ve hemen onun ardından gelen bir nass ile (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ile), yolcu ve hasta özellikle belirtilerek bu umûmun dışında bırakılmıştır.

İkinci şekle ("munfasıl müstakil"e) bazı örnekler:

- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ[543] Âyeti ister zifaftan önce ister zifaftan sonra boşanmış olsun, bütün boşanmış kadınların iddet beklemeleri gerektiğini

540- bkz. dipnot 428.

541- el-Bakara 2/275: "Oysa Allah, alış-verişi helâl, ribâyı haram kılmıştır."

542- el-Bakara 2/185: "İçinizden kim (ramazan) ayına erişirse, (farz olan) o orucu tutsun. Kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin."

543- el-Bakara 2/28: "Boşanmış kadınlar kendi başlarına (evlenmeden) üç kur' süresi beklerler."

göstermektedir. Fakat bir başka sûredeki يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا *"Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp da, henüz onlara dokunmadan boşarsanız, onlar üzerinde sayacağınız bir iddet (bekletme) hakkınız yoktur"*[544] âyeti zifaftan önce boşanmış kadının iddet beklemesi gerekmediğini belirtmiştir. Şu halde bu delil, birinci âyette geçen "boşanmış kadınlar" (الْمُطَلَّقَاتُ) lâfzını umum anlamından çıkarıp kapsam açısından daraltan bir muhassıstır.

- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[545] Âyetindeki الْمَيْتَةُ "ölü" (: murdar et) lâfzı gerek deniz hayvanlarının gerekse diğer hayvanların "ölü"süne şâmildir. Fakat Hz. Peygamber'in deniz hakkındaki هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ[546] hadisi, bu lâfzı deniz ölüsü dışında kalanlarla sınırlandırmıştır.

- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ[547] Âyeti, önceki âyette zikredilen "muharramât" dışında kalan kadınlarla evlenmenin câiz olduğunu göstermektedir. Orada zikredilen yasaklar arasında ise teyze ile yeğenin ve hala ile yeğenin bir nikâh altında birleştirilmesi yoktur. Yani âyetin umûmundan bu tür evliliğin câiz olduğu anlamı çıkmaktadır. Fakat Hz. Peygamber'in لَاتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا *"Kadın, halası ve teyzesi ile bir arada nikâhlanamaz"*[548] hadisi, bu umûmu tahsîs etmiştir.

§: 264- Gayr-ı Müstakil Muhassıs

Gayr-ı müstakil muhassıs, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz'ünü oluşturan tahsis delili demektir. Bu kısma giren muhassısların en çok karşılaşılan nevileri şu üçüdür:

Birinci nevi: İstisnâ:

Örnek:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ[549] Âyetindeki مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ifadesi Allah'ı inkâr eden herkesi kapsamaktadır. Fakat ardından gelen istisna bu umûmu tahsîs etmiş, hükmü kendi isteği ve rızasıyla inkâr edenlere hasretmiştir. Şayet

---

544- el-Ahzab 33/49.

545- el-Mâide 5/3: "Size meyte (: murdar et, ölü eti) (...) haram kılındı."

546- Hadisin tercümesi ve kaynakları için bkz. dipnot 526 ve aynı notun metin kısmı.

547- en-Nisâ' 4/24: "Bunların dışında kalanlar (...) size helâl kılındı."

548- bkz. dipnot 151.

549- en-Nahl 16/106: "Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr ederse -kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan başka- ..."

bu istisna olmasaydı, âyet, ister kendi isteğiyle ister zorlanarak olsun küfür kelimesini söyleyen herkese şâmil olarak kalacaktı.

İkinci nevi: Şart:

Örnek: وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ *"Eğer çocukları yoksa... zevcelerinizin geride bıraktıklarının yarısı sizindir"*[550] âyetinde geçen şart ifadesi, kocaların miras payını terekenin yarısı olarak gösteren ifadenin "bütün durumlarda" şeklinde anlaşılması imkânını ortadan kaldırmış ve bu hükmü "çocuğun bulunmaması" haline hasretmiştir. Eğer bu şart ifadesi olmasaydı, nass, kocanın bütün durumlarda terekenin yarısını alacağını ifade etmiş olurdu.

Üçüncü nevi: Sıfat.

Bu nevi delil, âmmın yalnız bu sıfatı taşıdığı durumlara hasredilmesini gerektirir. Meselâ, Hz. Peygamber'in فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ *"Sâime olan koyunlardan zekât verilmesi gerekir"*[551] hadisindeki اَلْغَنَم (koyun) lâfzı, gerek senenin çoğu zamanını umûma ait otlaklarda beslenerek geçiren koyunlara gerekse böyle olmayan koyunlara şâmildir. Fakat bu lâfız اَلسَّائِمَة (otlaklarda beslenen) sıfatı ile nitelendirildiğinden, hüküm artık sadece bu vasfı taşıyan koyunlarla sınırlandırılmış olmaktadır.

Cumhurun âmmın tahsîsi konusundaki görüşünü özetlemiş olduk.

Hanefîlere gelince, âmmın umum anlamından çıkarılıp bazı fertlerine hasredilmesi, ancak şu durumda "tahsîs" olarak isimlendirilebilir: Umum anlamını engelleyen delilin, âmm lâfzı ihtiva eden nassdan müstakil ve âmma zaman bakımından mukarin, yani her ikisinin aynı vakitte teşrî kılınmış olması halinde. Meselâ, yukarıda zikri geçen فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ ve وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ âyetlerinde olduğu gibi.

Fakat delil, şart, istisna ve sıfat gibi gayr-ı müstakil ise, bu yolla âmmın umum anlamından çıkarılmasına "tahsîs" denmez, "kasr" (قَصْر) adı verilir.

Şayet delil müstakil ise, fakat âmma mukarin (zaman itibariyle bir) değilse, bu yolla âmmın bazı fertlerine hasredilmesine "tahsîs" değil, "nesih" نَسْخ denir. Meselâ yukarıda zikri geçen إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

550- en-Nisâ' 4/12.

551- Nesâî, Fer', 2; Ahmed b. Hanbel, V, 76, (زَكَاةٌ yerine فَرْعٌ lâfzıyla).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ âyeti arasındaki, yine مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا âyeti ile هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ hadisi arasındaki ilişki, birer حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ âyeti ile nesih ilişkisidir.

§: 265- Hanefîlere Göre Tahsîs

Yukarıdaki açıklamamızdan anlaşılmış olmaktadır ki, Hanefîlere göre tahsîs, müstakil ve âmma mukarin bir delil ile, âmmın kapsamına giren bazı fertlerin kasdedilmiş olması halinden ibarettir.

§: 266- Hanefîlere Göre Muhassısın Kısımları

Hanefîlere göre âmmın muhassısları şunlardan ibarettir:

1- Akıl,
2- Örf ve âdet,
3- Âmma mukarin müstakil nass.

Şüphesiz akıl ve örfün, nassları tahsîs edebilecek birer delil olarak kabul edilmesi, akla kudsî bir mevki vermenin yanı sıra, İslâm hukukunu zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun hale getirir. Bu özelliği gördükten sonra, İslâm hukukunu donmuş, dinamizmini yitirmiş ve hayatın gelişmelerine ayak uyduramayacak bir hukuk olduğu ithamında bulunanlara şaşmamak elde değildir.

§: 267- Âmmın Delâleti

Yukarıda geçtiği gibi, âmm iki nevidir:

1- Tahsîse uğramış âmm,
2- Tahsîse uğramayıp, umûmu üzere kalmış âmm.

Tahsîse uğramış âmmın, tahsîsten sonra kapsamı dahilinde kalan fertlerine delâletinin kat'î değil zannî olduğu hususunda bilginler ittifak etmişlerdir. Çünkü tahsîs, ancak bunu gösteren bir delil ile olabilir. Tahsîsi gösteren delil ise çoğu zaman bir illet ile ta'lîl edilmiştir ve bu illet tahsîsten sonra âmmın kapsamı dahilinde kalan bazı fertlerde de mevcut olabilir. Böyle bir durumda bu fertler âmmın, kapsamı dışına çıkmış olacaktır. O halde tahsîse uğramış âmmın tahsîsten sonra kalan fertleri hakkında, âmmın kapsamı dahilinde sayılıp sayılmayacağı açısından ikili ihtimal söz konusu olabilmektedir. Böyle bir ihtimal varken, âmmın tahsîsten sonra kalan fertlerine delâleti kat'î olamaz; bu delâlet zannîdir.

Tahsîse uğramayıp umûmu üzere kalmış âmma gelince; bilginler yine ittifak etmişlerdir ki, bu, kendisinde âmmın manasının gerçekleştiği bütün fertlere delâlet eder ve âmm hakkındaki hüküm bütün bu fertler hakkında sabit olur.

Bilginler arasındaki ihtilâf ise şu hususdadır: Bu şekildeki âmmın delâleti, hâssın delâleti gibi kat'î midir yoksa zannî midir?

Cumhura göre, böyle olan âmmın her bir ferdine delâleti hâssın delâleti gibi kat'î olmayıp zannîdir.

Hanefîlere göre, bu şekildeki âmmın her bir ferdine delâleti, hâssın delâletinde olduğu gibi kat'îdir.

Cumhurun gerekçesi: Âmmın tahsîsi ve kapsamı dahilindeki bazı fertlere hasredilmesi çok karşılaşılan bir durumdur. Hatta bilginler arasında şöyle bir söz yaygındır: مَا مِنْ عَامٍّ إِلاَّ وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ "Tahsîse uğramayan âmm yoktur." Bu söz neredeyse darb-i mesel halinde gelmiştir. Bu, âmmın, kapsamı dahilindeki fertlerin herbirine delâleti hususunda tereddüt ve ihtimalin bulunduğunu gösterir. İhtimalin bulunduğu yerde ise, kat'îlikten söz edilemez.

Hanefîlerin gerekçesi: Lâfız bir mana için vaz' edildiğinde, aksine delil bulunmadıkça, bu mana o lâfzın ayrılmaz bir parçasıdır ve o lâfız hakkında kat'î olarak sabittir. Âmm, bilginlerin büyük çoğunluğuna göre "umum" (: genellik) için konmuş bir lâfız olduğuna göre, aksine delil bulunmadıkça genellik vasfı lâfız için kaçınılmazdır ve o lâfız hakkında kat'î olarak sabittir. O halde bir nassta âmm lâfız yer almış ise, bu lâfız ile, tahsîsine ve bazı fertlere hasredildiğine dair delil bulunmadıkça, kendi manasının gerçekleştiği bütün fertler kesin olarak kasdedilmiş demektir. Tahsîse dair delil bulunmadığında, âmm ile bazı fertlerinin kasdedilmiş olması, delile dayanmayan bir ihtimalden ibarettir. Delile dayanmayan ihtimal ise, âmmın kat'îliğini etkilemez. Nitekim mecaz ihtimalinin bulunması, hâssın kat'îliğini etkilememektedir.

§: 268- Âmmın Delâleti Konusundaki İhtilâfın Pratik Sonucu

Tahsîse uğramayan âmmın kat'î olup olmadığı konusundaki bu ihtilâf, bilginler arasında iki önemli hususta görüş ayrılığına yol açmıştır ki, bunlar hüküm istinbâtında büyük etkiye sahiptir.

Birincisi: Kitap veya mütevâtir Sünnet'te yer alan âmmın, ilk olarak (yani daha önce başka bir delil ile tahsis edilmemiş ise) haber-i vâhid ve kıyas gibi zannî bir delil tarafından tahsîs edilip edilemeyeceği.

Hanefîlere göre bu şekilde tahsîs câiz değildir. Çünkü Kitap ve mütevâtir Sünnet'teki bu âmmın sübûtunun kat'î olduğu herkes tarafından kabul edilen bir husustur. Diğer taraftan bunun delâleti de kendilerine göre kat'îdir. Şu halde kat'înin zannî ile tahsîsi geçerli olamaz.

Cumhura göre bu tahsîs câizdir. Çünkü onlara göre Kitap ve mütevâtir Sünnet'teki âmmın sübûtu kat'î olmakla beraber, delâleti zannîdir. Öyleyse haber-i vâhid ve kıyas gibi zannî delil ile tahsîsi geçerli olur.

Bu yüzden, Hanefî fakihler, bilerek besmeleyi terketmesi halinde müslümanın kestiği hayvanın yenmesini helâl saymamışlardır. Şöyle ki: Onlar bu konuda وَلَاتَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ *"(Kesilirken) üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin"*[552] âyetinin umûmuna göre hüküm vermişlerdir. Zira buradaki genel ifade, besmele ister bilerek ister unutarak terkedilmiş olsun, boğazlama esnasında besmele çekilmeden kesilen her hayvanın yenmesinin haram olduğunu göstermektedir. Hanefîler bu umûmu, Hz. Peygamber'in şu hadisi ile tahsîs etmemişlerdir: ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ *"Keserken Allah'ın adını anmış olsun veya olmasın, müslümanın kestiği helâldir."*[553] Çünkü âyetteki âmmın sübûtu -bilittifak- kat'îdir. Onlara göre bunun delâleti de kat'îdir. Hadis ise âhâd haber nevindendir, zannîdir. Zannî, kat'îyi tahsîs edemez.

Şâfiîler ise böyle etin yenmesini câiz görmüşlerdir. Çünkü onlar, âyetin umûmunu yukarıdaki hadis ile tahsîs etmişlerdir. Bilindiği gibi onlara göre, Kitab'ın âmmı sübut bakımından kat'î olmakla beraber delâlet bakımından zannîdir. Zannînin ise zannî ile tahsîsi câizdir.

İkincisi: Âmm ve hâsstan biri, bir hususta hükmün sübûtuna, diğeri aynı hususta hükmün ortadan kalktığına delâlet ettiği zaman, bunun, o hususta âmm ve hâss arasında bir teâruz (: çatışma) sayılıp sayılmayacağı.

Cumhur bu durumda ikisi arasında teâruz bulunduğuna hükmetmez. Onlar, böyle durumlarda, delâlet ettiği ölçüde hâssa göre, bunun ötesinde âmma göre amel ederler. Zira onların nazarında âmmın delâleti zannî, hâssın delâleti kat'îdir. Zannî ile kat'î arasında teâruz olamaz.

Hanefîler, hâssın delâlet ettiği çerçeve ölçüsünde bu ikisi arasında teâruz bulunduğuna hükmederler. Çünkü kat'îlik açısından ikisi eşittir. Binaenaleyh, böyle bir durumda hâssın arada zaman farklılığı olmaksızın, âmmdan sonra geldiği tesbit edilebiliyorsa, âmmı tahsîs etmiş sayılır. Meselâ, daha önce zikredilen âyetlerdeki وَحَرَّمَ الرِّبَا ifadesi وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ifadesine nisbetle ve وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ifadesi فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ifadesine nisbetle böyledir, yani muhassıstır.

Fakat hâssın, zaman itibariyle âmmdan sonra geldiği tesbit edilirse, -sübut bakımından eşit olmaları halinde- hâss teâruz ettikleri ölçüde âmmı neshetmiş sayılır. Meselâ, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا *"Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört*

552- el-En'âm 6/121

553- Yakın anlamda bkz. Muvatta', Zebâih, 3; İbn Mâce, Zebâih, 3.

şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun ve artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin"[554] âyeti ile وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *"Karılarına zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi (şeklinde)dir"*[555] âyeti arasında böyle bir ilişki vardır. Şöyle ki: Birinci âyet âmmdır, kocalar dahil herkese şâmildir. İkinci âyet hâsstır, sadece kocalar hakkındadır. Ve bu hâss hükmü ihtiva eden ikinci âyet-her ne kadar mushafta birincinin hemen ardından zikrediliyorsa da- zaman bakımından birinci âyetten sonra nâzil olmuştur. (İkinci âyetin nüzûlü ile ilgili şu rivayet bunu açıkça göstermektedir: Hilâl b. Ümeyye Hz. Peygamber'in (s.a.) huzurunda karısına Şerîk b. Sehmâ' ile zina ettiği isnadında bulunmuş, Hz. Peygamber ona: "Ya delil getirirsin veya sırtına had cezası uygulanır" buyurmuştu. Hilâl "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a andolsun, söylediğim doğrudur ve inanıyorum ki Allah benim sırtımı had cezasından kurtaran vahyini indirecektir" dedi. Bunun üzerine Cebrâil gelip وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ .. إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ âyetini Rasûlüllah'a tebliğ etti.) İşte bu ikinci âyet teâruz ettiği ölçüde birinci âyeti neshetmiş olmaktadır. Teâruz noktası kocalar hakkındaki hâss hükümdür. Âmm olan ilk âyete göre hükmedilecek olsa, kocaya da karısına zina isnadında bulunduğunda had cezası uygulanacaktı; fakat bu ceza hükmü kocalar açısından neshedilmiş olmakta, -fıkıh kitaplarında açıklandığı şekilde- karısıyla kendisi arasında "liân" usulünün icra edilmesi hükmü getirilmektedir.

Eğer hâssın âmmdan sonra veya onunla birlikte geldiği tespit edilemezse, farklılık taşıdıkları ölçüde, âmm ile teâruz etmiş sayılır. Hangisi üstün ise onunla amel edilir. Birisinin diğerine üstünlüğü belirlenemezse, hiçbirisi ile amel edilmez.

Bu ihtilâfın etkisi birçok fıkhî meselede görülür. Bunlara bir örnek olmak üzere toprak mahsullerinde zekâtın farz olması için nisabın gerekli olup olmadığı meselesindeki ihtilâfı zikredebiliriz. Şâfiîlere göre nisap şarttır. Topraktan çıkan ürün beş vesk[556] miktarına ulaşmadıkça zekât gerekmez. İmam Ebû Hanîfe ise nisabın şart olmadığına hükmetmiştir. Ona göre, az veya çok olsun, topraktan çıkan ürünün tamamı zekâta tâbidir.

Bu ihtilâfın sebebi, söz konusu meselede biri âmm diğeri hâss iki hadisin bulunmasıdır.

554- en-Nûr 24/4.

555- en-Nûr 24/6.

556- Vesk, esasen bir hacim ölçüsü olup, bunun günümüz birimleriyle hesaplanmasında İslâm fıkhındaki hakim görüş esas alınınca, beş vesk (buğday ağırlığı itibariyle) yaklaşık 650 kg. olmaktadır. (mütercim)

Birinci hadis (âmm): مَاسَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ *"Göğün suladıklarında onda bir, kova veya dolaplarla sulananlarda yirmide bir (zekât) gerekir."*[557] Bu hadis, az veya çok olsun, topraktan çıkan ürünün tamamına şâmildir. Bu umûmun gereği, az veya çok arasında ayrım yapılmaksızın toprak mahsullerinden öşür verilmesinin farziyetidir.

İkinci hadis (hâss): لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *"Beş veskten az olan üründen zekât yoktur."*[558] Bu hadis beş vesk miktarından az olan toprak mahsullerine şâmil değildir. Hadisin gereği, beş veskten aşağı olan toprak mahsullerinden öşür verilmesinin farz olmamasıdır.

Bu durumda beş veskten az olan toprak mahsullerinin zekâtı bakımından iki hadis arasında ihtilâf belirmiş olmaktadır. Birinci hadise göre bu mahsüllerden zekât gerekmekte, ikinci hadise göre ise gerekmemektedir.

Şâfiî, bu konuda kendi metodunu uygulayarak, hâssı âmma takdim etmiş ve hâssın gereğine uygun olarak amel etmiştir. Böylece şu fıkhî sonuca ulaşmıştır: Beş veskten az olan mahsulden zekât gerekmez.

Ebû Hanîfe de kendi metoduna uygun olarak şu muhakemeyi yapmıştır: Beş veskten az olan mahsul konusunda âmm ve hâss teâruz etmiştir. Bu hadislerin vürûd tarihi yani hangisinin sonra geldiği de bilinmemektedir. O halde üstün olana göre amel edilir. Burada, âmm olan tercihe şâyândır. Çünkü o, belirtilen miktar için de zekâtın farziyetini ifade etmekte; hâss olan, bu farziyeti ortadan kaldırmaktadır. İhtiyatlı olan tutum, farziyet hükmünü almaktır. Bu hükme delâlet eden ise, âmm ifade taşıyan hadistir.

§: 269- Özel Bir Sebebe Binaen Vârid Olan Âmm

Âmmın gelişi bazen özel bir sebebe dayanmaz. Meselâ şu âyetlerde durum böyledir:

- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوٰتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ[559]
- فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[560]
- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[561] Bazen de âmm, bir soru sorulması veya bir olayın vukûu gibi özel bir sebebe binaen gelir. İşte âmmın böyle özel bir sebepten ötürü gelmesi, onu umûmundan çıkarıp bu sebeple tahsîs eder mi?

557- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Buhârî, Zekât, 55; Nesâî, Zekât, 25; İbn Mâce, Zekât, 17; Muvatta', Zekât, 33.

558- Buhârî, Zekât, 56. (أَقَلُّ مِنْ Lâfzı ile); Müslim, Zekât, I, 3.

559- el-Mü'minûn 23/1-3: "Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında huşû içindeler. Onlar boş işlerden yüz çevirirler..."

560- el-Bakara 2/185: "İçinizden kim (ramazan) ayına erişirse, (farz olan) o orucu tutsun."

561- el-Mâide 5/1: "Ey iman edenler! Akidleri(n gereklerini) yerine getiriniz."

Bu konuda usulcüler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşler içinde isabetli olan şudur: Âmmın özel bir sebebe binaen gelmiş olması onu umûmundan çıkarmaz ve sırf bu sebebe hâss kılmaz. Gerek o sebep gerekse kendi manası kapsamına katılabilen diğer durumlara şâmil olarak kalır. Zira Kur'ân'daki ve Sünnet'teki nassların çoğunluğu özel sebeplere binaen gelmiştir. Böyle olmakla beraber, Sahâbe bunların umûmuna göre amel etmiş, onları nüzûl veya vürûd sebeplerine hasretmemiştir. Bu uygulamaya hiç kimse karşı çıkmamış ve sebebin özelliğine değil lâfzın umûmuna bakılması gerektiğine dair icmâ oluşmuştur. Hatta bu husus şöyle ifade edilerek yerleşik bir kural haline gelmiştir: اَلْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ "Sebebin özel oluşu değil, lâfzın umûmu dikkate alınır."

Nasslar incelenince bu hususta pek çok örnekle karşılaşılır. Biz birkaç örnek göstermekle yetineceğiz:

- Yukarıda sözünü ettiğimiz, liân konusundaki وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ [562] âyeti Hilâl b. Ümeyye hakkında nâzil olmuştur. Fakat hiçbir bilgin bunu o olaya hâss kabul etmemiştir. Bu, karısına zina isnadında bulunup da delil getiremeyen herkese şâmil âmm bir hükümdür.

اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

"İçinizden karılarına zıhâr yapanlar bilmelidirler ki, onlar kendilerinin anaları değildir. Onların anaları, ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zıhâr yapıp (bu yolla ayrılmak isteyip) sonra söylediklerinden dönenlerin, karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir..."[563]

Bu âyetler, Evs b. es–Sâmit hakkında nâzil olmuştur. Şöyle ki: Evs karısı Havle bint Sa'lebe'ye kızmış ve ona "zıhâr"da bulunmuştu. Havle kocasının davranışını şikâyet etmek üzere Hz. Peygamber (s.a.)'e gitti. Dedi ki: "Evs, ben genç ve güzel iken benimle evlendi, kendisine çocuklar verip yaşlandıktan sonra, beni kendisine anası gibi kıldı (zıhâr yaptı)". Rasûlüllah: "Artık sen ona haram oldun." buyurdu. Havle: "Ondan çocuklarım var. Bu çocukları ona bıraksam onlara yazık olur, kendi yanıma alsam aç kalırlar." dedi. Hz. Peygamber: "Senin hakkında söyleyebileceğim şey, ona haram olduğundur" cevabını verdi. Kadın şöyle dedi: "Artık, neye muhtaç ve neye muktedir

562- Tam metni, meâli, Kur'ân'daki yeri ve sebeb-i nüzûlü için bkz. dipnot 555 ve aynı notun metin kısmı.

563- el-Mücâdele 58/2-4. Zıhâr hakkında bkz. dipnot 462.

olduğumu bilen Allah'a yakınıyorum." Bunun üzerine: قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ "*Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah ikinizin arasında geçen konuşmayı işitmekteydi. Çünkü Allah işitendir, bilendir.*" diye başlayan ve yukarıda devamını zikrettiğimiz âyetler nâzil oldu. Bu âyetlerdeki hükmü hiç kimse Evs b. es-Sâmit ile tahsîs etmemiştir. Bu hüküm, karısına zıhâr yapan herkese şâmil âmm bir hükümdür.

- Hz. Peygamber (s.a.)'in deniz hakkındaki, هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ "*Onun suyu temiz, ölüsü helâldir*"[564] hadisi, esasen özel bir sebepten ötürü vârid olmuş âmm bir ifadedir. Bir adam Rasûlüllah'a şöyle bir soru sormuştu: "Biz deniz yolculuğu yapıyoruz ve yanımıza az miktarda su alabiliyoruz. O suyla abdest alsak içecek suyumuz kalmıyor. Deniz suyu ile abdest alabilir miyiz?" Bu soru üzerine Hz. Peygamber: *"Onun suyu temiz, ölüsü helâldir."* buyurmuştur. Böyle olmakla beraber, hadisin umûmuna göre amel edilmiştir. Buna göre, deniz suyu abdest ve gusül gibi tahâretler için elverişlidir, onunla akarsu ve diğer temiz sular arasında bu hüküm açısından hiçbir fark yoktur. Hiç kimse bu nassı, vürûd sebebi ile tahsîs etmemiştir.

- Hz. Peygamber'in, أَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ "*Herhangi bir deri tabaklandığında temiz hale gelir*"[565] hadisi özel bir olay üzerine vârid olmuştur. Şöyle ki: Rasûlüllah Hz. Meymûne'nin komşusuna ait bir koyun ölüsüne rastgelmiş ve "Derisini alsaydınız ya. Onu satar, faydalanırdınız" demişti. Oradakiler şu cevabı verdiler: "O, ölüdür." Hz. Peygamber şöyle buyurdu: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا *"Ölünün sadece yenmesi haram kılınmıştır."* Başka bir rivayette de أَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ buyurmuştur. Böyle olmakla beraber, hadisin umûmuna göre amel edilmiş, koyun ve diğer hayvanlar arasında ayrım yapılmaksızın, tabaklanmakla her derinin temizlenmiş olacağı hükmüne varılmıştır.

564- Bkz. dipnot 526.

565- Aynı anlamda bkz. Ebû Davud, Libâs, 41; Muvatta', Sayd, 17.

3- MÜŞTEREK (اَلْمُشْتَرَكُ)

Müşterekin:
a) Tarifi
b) Ortaya Çıkış Sebebi
c) Hükmü

§: 270- Müşterekin[566] Tarifi

"Müşterek" (اَلْمُشْتَرَكُ), her biri ayrı vaz' ile olmak üzere birden fazla manaya sahip olan lâfızdır[567]. Meselâ "ayn" (اَلْعَيْنُ) lâfzı böyledir. Casus, su pınarı, göz ve altın manalarına gelir. Bu manalardan her biri için ayrı ayrı vaz' edilmiştir (: konulmuştur). "Kur' " (اَلْقُرْءُ) lâfzı da müşterektir. Kadının âdet dönemini ifade ettiği gibi iki âdet arasındaki temizlik dönemi anlamına da gelir. Bu manalardan her biri için ayrı ayrı konmuştur. "Mevlâ" (اَلْمَوْلَى) lâfzı da müşterek lâfız için örnek teşkil eder. Çünkü hem efendi hem de köle anlamına gelir ve bu anlamlardan her birini ifade etmek üzere ayrı ayrı vaz' edilmiştir.

§: 271- Müşterekin Ortaya Çıkış Sebebi

Dilde müşterek lâfızların meydana gelmesine yol açan birçok âmil vardır. Bu âmillerin bazıları şunlardır:

566- Terim olarak "müşterek" iki tür lâfız için kullanılır:
1- Bir tek vaz' ile küllî bir manaya konmuş lâfız ki, bu manaya bedel yoluyla bir çok ferd iştirak etmektedir. Meselâ "mevcud" kelimesi, genel bir mana için yani mutlak tarzda vucud (:varlık) sıfatını taşıyan manasına konmuştur. Bu vücud ister Cenab-ı Allah gibi vâcibü'l-vücûd (: varlığı zaruri) olsun, ister diğer varlıklar gibi mümkinü'l-vücûd (: varlığı imkân dahilinde) olsun. Manasına pek çok ferd iştirak etiğinden, buna "manevi müşterek" adı da verilir.
2- Birden fazla vaz' ile birden fazla manaya gelen lâfız. Buna "lâfzî müşterek" de denir. Mutlak olarak "müşterek" dendiğinde hatıra lâfzî müşterek gelir. Usulcülerin sözünü ettiği müşterek de budur.

567- اَلْمُشْتَرَكُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِى لَهُ اَكْثَرُ مِنْ مَعْنًى، وَ قَدْ وُضِعَ لِكُلِّ مِنْهَا بِوَضْعٍ خَاصٍّ.

1- Arap kabileleri arasındaki farklılıklar. Bir kabile bir lâfzı bir manada kullanırken başka bir kabile aynı lâfzı başka bir manada kullanır ve bazen bu iki mana arasında herhangi bir alâka bulunmaz. Böylece bir lâfız iki ayrı mana için konulmuş olur. Bu manaları vaz' edenin farklılığı belirtilmeksizin, söz konusu lâfız, sonraki nesillere her iki manada kullanılarak intikal eder.

2- Bir lâfız iki mana arasında ortak bir mana için konulmuş olur. Böylece, aralarındaki ortak manadan ötürü kelime iki manadan her biri için elverişli hale gelir. Zamanla insanlar bu ortak manayı unuturlar ve kelimeyi "lâfzî müşterek" gibi kabul ederler. Meselâ, "kur' " (اَلْقُرْء) lâfzının esasen sözlük anlamı, belirli bir durumla ilgili her türlü periyod (: mutad zaman devresi) demektir. Meselâ sıtma nöbeti için "kur' " denir. Kadının da âdet gördüğü ve âdette bulunduğu devreler, bunun için "kur'" diye anılmıştır.

3- Bir lâfız, önce bir mana için konmuş olur. Sonra aynı lâfız, bir çeşit "alâka"ya binaen mecaz yoluyla başka bir manada kullanılır. Daha sonra bu lâfzın o mecazî manada kullanımı öylesine yaygınlaşır ki, bu manada örfî "hakikat" haline gelir. Böylece, söz konusu lâfız sonraki nesillere her iki manada, hakikat şeklinde intikal eder.

§: 272- Müşterekin Hükmü

Bilginlerce kabul edilen esas şudur: Lâfızda aslolan müşterek olmamaktır. Şayet lâfzın hem müşterek olduğu hem müşterek olmadığı ihtimali varsa, müşterek olmama ihtimali tercih edilir. Müştereklik vasfı gerçekleştiği takdirde ise, lâfzın delâlet ettiği manalardan hiçbiri, bunun tercihini gerektiren karîne ve emâreler bulunmadıkça tercih edilmez.

Meselâ, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ *"Boşanmış kadınlar (evlenmeden) kendi başlarına üç kur' süresi beklerler"*[568] âyetindeki قُرُوء lâfzı âdet devresi ve temizlik devresi anlamları arasında müşterektir. Müctehid hukukçular bu lâfızdan maksadın, bu iki anlamdan birisi olduğu hususunda ittifak halindedir. Fakat âyette bunlardan hangisinin kastedildiğinin belirlenmesi noktasında ihtilâf etmişlerdir.

Şâfiîler ve diğer bazı fakihlere göre burada kastedilen mana "tuhur" (: iki âdet arasındaki temizlik devresi)dur. Çünkü bunu gösteren deliller ve karîneler vardır. Bu karînelerden biri şudur: قُرُوء lâfzına muzâf olan adet (: sayı) ismi ثَلَاثَة şeklinde müennes kullanılmıştır. Bu, "ma'dûd"un (: adedi belirtilen ismin) müzekker olduğunu gösterir. اَلطُّهْر (Temizlik süresi) ve اَلْحَيْضَة (âdet süresi) kelimeleri içinde müzekker olan ise اَلطُّهْر'dur.

568- el-Bakara 2/228.

Hanefîler ve diğer bazı fakihler ise şöyle görüş belirtmişlerdir: Burada kastedilen mana "âdet devresi"dir. Zira buna delâlet eden karîneler vardır. Bunlardan biri ثَلَاثَةَ (üç) lâfzının hâss oluşudur. Bu, iddet süresinin noksan veya fazla olmaksızın tam üç kur' müddeti olduğuna kesin bir şekilde delâlet etmektedir. Bu mana ise, ancak "kurû' " lâfzı ile "tuhur"un değil "hayız"ın kastedilmiş olması halinde gerçekleşebilir. (Bu hususun izahı "Hâss" bahsinde geçmişti.).

Şayet müşterekin manalarından biri tercih edilemezse, bu lâfız ile onun delâlet ettiği manaların her birinin kastedildiği, dolayısıyla, bunun hükmünün o manalardan her biri için sabit olduğu söylenebilir mi? Yoksa bu manalardan birini belirleyen delil bulununcaya kadar "tevakkuf" (: beklemek) mu gerekir?

Usulcüler (عُمُومُ الْمُشْتَرَكِ diye anılan) bu konuda ihtilâf etmişlerdir:

Hanefîlerin çoğunluğu, ister olumlu ister olumsuz bir ifade içinde bulunsun, müşterek lâfız ile onun manalarından her birinin kastedilmiş olması kabul edilemez, demişlerdir. Delilleri şudur: Müşterek, ifade ettiği manalar için bir tek vaz' ile konmamış, her bir mana ayrı birer vaz'ın konusu olmuştur. Bir nasstaki müşterek lâfız ile onun bütün manalarının kastedilmesi müşterekin "vaz' " özelliğine aykırı düşer. Vaz'a muhalefet ise câiz değildir.

Şâfiîler ve bir kısım bilginler şu görüştedir: Bir nassta yer alan müşterek lâfız ile onun bütün manalarının kastedilmiş olması mümkündür; bu nass ister olumlu ister olumsuz bir hüküm taşıyor olsun. Onlar bu görüş için şöyle delil getirirler: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ *"Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar..."*[569] âyetinde geçen سُجُودٌ (secde etme) fiili, insanlar hakkında alnın yere konması suretiyle, diğer varlıklar hakkında ise ilâhî yaratılış kanunlarına cebrî boyun eğme yoluyla gerçekleşir. Bunlar iki farklı manadır ve zikredilen âyette her ikisi de kastedilmiştir. Şu halde bu, bir nasstaki müşterekin iki manada birden kullanılabildiğine delil teşkil eder.

Hanefîler bu istidlâle karşı şöyle cevap verirler: Âyetteki "sücûd"dan maksat boyun eğme ve inkıyaddır; bu, ister cebrî ister ihtiyarî olsun. Bu mana ise, hem insanlar hem diğer varlıklar hakkında gerçekleşebilir. O halde bu, lâfzî müşterek değil manevi müşterek kabilindedir. Oysa burada ihtilâfa konu olan husus manevî müşterek değil lâfzî müşterektir.

569- el-Hacc 22/18.

Bazı bilginler bu konuda olumlu ve olumsuz ifade arasında ayırım yapmak suretiyle şöyle bir görüş belirtmişlerdir: İfadenin olumsuz olması halinde, müşterek lâfız ile, onun bütün manalarının kastedilmesi mümkündür. Çünkü müşterek, nefiyden (olumsuzluk ifadesinden) sonra gelirse, nefiyden sonra zikredilmiş nekre (: belgisiz) gibi olur. Nefiyden sonra gelen nekre ise umum ifade eder. Halbuki olumlu ifade içinde zikredilse umum ifade etmez. Bu, bazı Hanefî fakihlerce benimsenmiş bir görüş olup, onlar şu fıkhî hükümleri bu görüşe dayandırmışlardır:

- Vasiyet konusunda denir ki: "Kendisini âzât eden "mevlâ"ları ve kendisinin âzât ettiği "mevlâ"ları bulunan bir kimse malının üçte birini "mevlâ"larına vasiyet etse ve bu konuda açıklamada bulunmadan ölse, vasiyeti bâtıl olur." Onlar bu hükmü şöyle açıklarlar: "Mevlâ" lâfzı müşterektir. Bu hem "mevlâ a'lâ" (: âzât eden mevlâ) hem "mevlâ esfel" (: âzât edilmiş mevlâ) anlamına gelir. Fakat her ikisinin birden kastedildiğini söylemek doğru olmaz. Çünkü olumlu bir ifade içinde yeralmıştır. Müşterek lâfız olumlu ifade içinde geçerse, taşıdığı manalardan sadece biri kastedilmiş olur. Mûsî (: vasiyet eden) bu "mevlâ"lardan hangisini kasdettiğini açıklamadığına göre, mûsâ leh meçhul demektir. Meçhul lehine vasiyet ise geçersizdir.

- Yeminler bahsinde ise, "Falancanın mevlâları ile konuşmayacağım" diye yemin eden kimsenin bu yemininin hem a'lâ hem esfel mevlâlara şâmil olduğuna, hangisi ile konuşursa konuşsun yemini bozmuş sayılacağına hükmetmişlerdir. Bunu da şöyle izah etmişlerdir: Bu meseledeki müşterek, nefiyden sonra zikredilmiştir. Müşterek nefiyden sonra gelirse, bütün manalarına şâmil olur.[570]

570. el-Hidâye Şerhu'l-Bidâye, IV, 315; et-Takrîr ve't-Tahbîr Şerhu't-Tahrîr, I, 212, 214.

İKİNCİ AYRIM

KULLANILDIĞI MANA BAKIMINDAN LÂFIZ[571]

§: 272/a- Kullanıldığı Mana Bakımından Lâfız

Konulduğu manada kullanılıp kullanılmaması açısından lâfız dört kısımdır: 1- Hakikat, 2- Mecaz, 3- Sarîh, 4- Kinâye. Şimdi bunları kısaca açıklayalım:

1- HAKİKAT (اَلْحَقِيقَةُ)

"Hakîkat" (اَلْحَقِيقَةُ), konulduğu manada kullanılan lâfız demektir. Bazen lüğavî, bazen şer'î, bazen ise örfî olur.

Lüğavî hakikat (اَلْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ), dilde hangi mana için vaz'edilmiş ise o manada kullanılan lâfız demektir. Meselâ, اَلشَّمْسُ (güneş), اَلْقَمَرُ (ay) ve اَلنَّجْمُ (yıldız) lâfızları, bilinen manalar için konmuştur. Bu manalarda kullanılırsa, lüğavî hakikat olur.

Şer'î hakikat (اَلْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ), Şâri'in kasdettiği manada kullanılan lâfızdır. Meselâ, اَلصَّلَاةُ (namaz), اَلْحَجُّ (hac), اَلزَّكَاةُ (zekât), اَلزَّوَاجُ (evlenme), اَلْخُلْعُ (muhâlaa

---

571. Yazar, "lâfzın tâbi tutulduğu ayrımlar" başlığında "kullanıldığı mana bakımından lâfız" ayrımına işaret etmekle birlikte, bu konunun esasen "Beyân İlmi" diye bilinen özel bir dısıplının konusu olduğunu belirterek, bu ayrımı ele almayacağını ifade etmiştir. Biz usul eserlerinde genellikle yer alışını dikkate alarak bu ayrım altına giren terimleri kısaca açıklamayı faydalı bulduk. Tarafımızdan yapılan bu ilâvede, daha çok Abdülkerim Zeydan'ın el-Vecîz fî Usûli'l-Fıkh (Bağdat, 1967, s. 269-274) isimli eseri göz önünde tutulmuştur (mütercim)

sözleşmesi) gibi lâfızlar, Şarî'in belirli bir takım manaları kasdetmek üzere koyduğu lâfızlardır. Bunların bu manalarda kullanılması, şer'i hakikat adını alır.

Örfî hakikat (اَلْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ), örfte kendisiyle hangi mana kastediliyor ise o manada kullanılan lâfız demektir. Meselâ, اَلسَّيَّارَةُ (otomobil) ve اَلدَّابَّةُ (dört ayaklı hayvan) lâfızlarını örf-i âmm için, her bir ilim dalının uzmanlarınca kullanılan terimleri de örf-i hâss için örnek göstermek mümkündür: Arap dilcilerinin kullandığı اَلرَّفْعُ (merfûluk) ve اَلنَّصْبُ (mansubluk), mantıkçıların kullandığı اَلْحَدُّ (had) ve اَلْمَاهِيَّةُ (mahiyet), hukukçuların kullandığı اَلتَّقَادُمُ (zaman aşımı) ve اَلْفَسْخُ (fesih) lâfızları gibi.

Hakikatin hükmü, vaz' edildiği mananın sabit olması ve bu manaya hükmün bağlanmasıdır. Diğer bir hükmü de mecaza tercih edilmesidir. Yani lâfzın hakikate hamledilmesi mümkün oldukça, hüküm lâfzın hakikat manasına bağlanır, mecaz manasına bağlanmaz. Meselâ bir kimse "Ahmed'in çocuğu" lehine vasiyette bulunsa, vasiyet hükmü Ahmed'in çocuğu lehine sabit olur. Şayet Ahmed'in çocuğunun da çocuğu varsa, o bu vasiyette hak sahibi olamaz; çünkü "çocuk" lâfzı, kişinin kendi çocuğu için hakikat manasında, çocuğunun çocuğu için ise mecaz manasındadır.

2- MECAZ (اَلْمَجَازُ)

"Mecâz" (اَلْمَجَازُ), "hakikat" anlamının kastedilmediğini gösteren bir "alâka" veya "karîne"den ötürü konulduğu manadan başka bir manada kullanıldığına hükmedilen lâfızdır.

"Alâka" (اَلْعَلَاقَةُ), lâfzı duyan kişinin zihninde, lâfzın hakikat manası ile kullanıldığı mana arasında kurulan bağlantı demektir. Alâkanın birçok çeşidi vardır. Bunlardan biri "benzerlik"tir. Meselâ "aslan Mehmet" dendiğinde kastedilen mecazî mana yani cesurluk vasfı bakımından, aslan lâfzının hakiki manası ile kullanıldığı mana arasında bir benzerlik ilişkisi vardır. Eğer mecazdaki alâka "benzerlik" ise buna "istiâre" (اَلْإِسْتِعَارَةُ), benzerlikten başkası ise buna "mecâz-ı mürsel" (اَلْمَجَازُ الْمُرْسَلُ) adı verilir. Benzerlik dışındaki alâka çeşitlerine örnek olarak "cüzîlik-küllîlik" ilişkisi zikredilebilir. Meselâ Kur'ân'daki فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "boyun (: köle) âzâdı" (Nisâ, 4/92) ifadesinde, kölenin bir cüzü (رَقَبَةٌ / boyun) zikredilip köle kasdedilmiş, يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ "*parmaklarını kulaklarına tıkarlar*" (Bakara, 2/19) ifadesinde ise parmaklar (اَلْأَصَابِعَ) zikredilip parmak uçları kastedilmiştir.

"Karîne" (اَلْقَرِينَةُ), ise lâfzın hakiki manasında kullanılmadığını göstermeye elverişli belirti demektir. Karîne, duyu organlarıyla elde edilen bilgiye (: hissî), lâfzı çevreleyen şartlara (: hâlî, âdî) veya şer'î esaslara (: şer'î) dayalı olabilir. Meselâ "Bu ağaçtan yedim" denince, o ağacın değil meyvesinin yendiği anlaşılır.

Mecazın hükmü şudur: Hakiki manaya göre anlama imkânı bulunduğu sürece mecazî manaya göre yorum yapılamaz; "Kelâmda aslolan manayı hakikîdir." (Mecelle, madde: 12) Hakiki manaya göre anlamayı engelleyen bir alâka veya karîne varsa, o zaman bu yönde yorum yapmak ve lâfıza mecazî mananın hükmünü bağlamak gerekir; "Kelâmın i'mâli ihmalinden evlâdır", "Mana-yı hakiki müteazzir oldukta mecaza gidilir" (Mecelle, madde: 60-61).

3- SARİH (اَلصَّرِيحُ)

"Sarîh" (اَلصَّرِيحُ), ister hakikat ister mecaz anlamında, çok kullanılmasından ötürü kendisi ile kastedilen mana açıkça anlaşılan lâfızdır. "Sattım" ifadesi birinci, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ "köye (köy sakinlerine) sor" (Yusuf, 12/82) ifadesi ikinci şekle örnek gösterilebilir.

Sarihin hükmü, söyleyenin niyetine bakılmaksızın gereğinin sabit olmasıdır. Meselâ, akdin taraflarından birinin "sattım" diğerinin "aldım" demesi halinde onların ne kastettiklerini ayrıca incelemeye gerek olmaksızın satım sözleşmesinin meydana geldiğine hükmedilir.

4- KİNÂYE (اَلْكِنَايَةُ)

"Kinâye" (اَلْكِنَايَةُ), kendisi ile kastedilen mana hemen zihne gelivermeyen ve kapalı kalan lâfızdır. Meselâ erkeğin, karısına "dilediğin yere git" sözü ile talak (:boşama) manası veya başka mana kastetmiş olması mümkündür.

Kinâyenin hükmü, gereğinin ancak niyete veya halin delâletine göre sabit olmasıdır.

ÜÇÜNCÜ AYRIM

MANAYA DELÂLETİNİN AÇIKLIĞI VE KAPALILIĞI BAKIMINDAN LÂFIZ

Lâfız, manaya delâletinin açıklığı ve kapalılığı bakımından iki guruptur:

Birinci Gurup: Manaya delâleti açık lâfız (واضحُ الدَّلالَةِ). Bu guruba giren lâfızlarda, kastedilen mananın anlaşılması için bir açıklamaya veya harici karîneye ihtiyaç duyulmaz.

İkinci Gurup: Manaya delâleti kapalı lâfız (خفيُّ الدَّلالَةِ). Bu guruba giren lâfızlarda, kastedilen mananın anlaşılması için, bir açıklamaya veya harici karîneye ihtiyaç duyulur.

Gerek delâleti açık lâfızlar gerekse delâleti kapalı lâfızlar, açıklık ve kapalılık bakımından farklı derecelerde bulunur.

İşte bundan dolayı Hanefî bilginler, birinci gurup lâfızları açıklık derecesi bakımından: 1- Zâhir, 2- Nass, 3- Müfesser, 4- Muhkem nevilerine, ikinci gurup lâfızları da kapalılık derecesi bakımından: 1- Hafî, 2- Müşkil, 3- Mücmel, 3- Müteşâbih nevilerine ayırmışlardır. Mâlikî ve Şâfiî bazı usulcüler ise, lâfızları açıklık bakımından 1- Zâhir, 2- Nass, kapalılık bakımından da 1- Mücmel, 2- Müteşâbih şeklinde ikişer nevi olarak ele almışlardır.

Şimdi her iki terminolojiye göre lâfızların nevilerini açıklayacağız:

§: 273- Hanefîlere Göre Açıklık (وُضُوحٌ) Bakımından Lâfzın Nevileri:

1- ZÂHİR (اَلظَّاهِرُ)

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 274- Zâhirin Tarifi ve Örnekleri

"Zâhir" (اَلظَّاهِرُ), manasının anlaşılması için harici bir karîneye ihtiyaç duyurmayacak şekilde bu manaya açık olarak delâlet eden, fakat tevil ve tahsîs ihtimaline açık bulunan ve kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebi olmayan lâfızdır[572].

Meselâ, اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ اِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Ribâ (: faiz) yiyenler, (kabirlerinden) tıpkı şeytan çarpmış kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların "alış-veriş de ribâ gibidir" demelerinden ötürüdür. Oysa Allah alış-verişi helâl, ribâyı haram kılmıştır."[573] âyetinde geçen أَحَلَّ (helâl kıldı) kelimesi alım satımın helâl kılındığını ve حَرَّمَ (haram kıldı) kelimesi ribânın haram kılındığını harici bir karîneye ihtiyaç duyurmayacak ölçüde açık bir tarzda göstermektedir. Şu var ki, âyetin asıl sevk sebebi bu iki manadan hiçbiri değildir. Âyetin sevkine esas olan mana alım-satım ile ribâ arasındaki farklılığı vurgulamak, bunların aynı şeyler olmadığını açıklamaktır. Çünkü "alış-veriş de ribâ gibidir" diyerek bu iki muameleyi eşit sayan müşriklerin görüşünü reddetmek üzere nâzil olmuştur. Açıktır ki, ikisinin hükmünün farklı olması, bunların eşit olmadığı sonucuna götürür.

Başka bir örnek: وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً *"Şayet yetimler hakkında adaleti yerine getiremekten endişe ediyorsanız (sınırsız evlilik yapıp kadınlara haksızlık etmiş olmaktan*

572- اَلظَّاهِرُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ دِلاَلَةً وَاضِحَةً بِحَيْثُ لاَ يَتَوَقَّفُ فَهْمُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنْهُ عَلَى قَرِينَةٍ خَارِجِيَّةٍ، مَعَ احْتِمَالِ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ، وَلَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنْهُ هُوَ الْمَقْصُودَ الاَصْلِيَّ مِنْ سَوْقِ الْكَلاَمِ.

573- el-Bakara 2/275.

da sakının ve) size helâl olanlardan ikişer, üçer, dörder kadınla evlenin. Bu durumda adaleti gerçekleştiremeyeceğinizden endişe ederseniz bir kadınla evlenin."[574] âyeti, harici karîneye ihtiyaç duyurmayacak açıklıkta evlenmenin câiz olduğuna delâlet etmektedir. Esasen bu nass ile hedeflenen mana, bu hükmün bildirilmesi değildir. Nassın asıl sevk sebebi, evlenilebilecek kadınların azami sayısının açıklanmasıdır. Bu da, birden fazla evliliğin haksızlığa yol açacağı endişesinin bulunmadığı haller için dört, aksi takdirde bir olarak gösterilmiştir. Zira bazı müfessirlerin belirttiği üzere bu âyet, diledikleri sayıda kadını nikâhları altında tutup onlara âdil davranıp davranmama hususunda hiçbir endişe taşımadıkları halde, kendi vesâyetleri altında bulunan yetimlerin mallarını yemiş olma durumuna düşmenin kaygı ve endişesinden ötürü onlara vasi olmanın sıkıntısını çeken kişiler hakkında nâzil olmuştur. İşte Yüce Allah onlara hitaben şöyle buyurmuş oluyordu: Madem yetimlere haksızlık etmekten korktuğunuz için onlar üzerindeki vesâyetten sıkıntı duyuyorsunuz, o halde kadınlar arasında adaletsiz davranmaktan da çekinin ve sayıyı dört ile sınırlı tutun; şayet haksızlık etme endişesi varsa bir tane ile yetinin. Zira bir günahı işlemekten huzursuz olan kimse, o günahın benzerini işliyorsa o davranıştan gerçek manada huzursuzluk hissetmiyor demektir.

O halde âyetin asıl belirtmek istediği husus, eşler arasında adaletsiz davranma endişesinin bulunmaması halinde en çok dört kadınla aksi takdirde sadece bir kadınla evlenme müsâdesinin verildiğinin bildirilmesidir. Evlenmenin câiz olduğu hükmü ise, âyetin asıl kasdedilen hükmü bildirilirken tâli bir anlam olarak zikredilmiş olmaktadır.

§: 275- Zâhirin Hükmü

Zâhirin hükmü şudur: Aksine delil bulunmadıkça, lâfızdan çıkan zâhir manaya göre amel etmek gerekir. Çünkü aslolan, lâfzın, zâhir bir mana taşıması halinde, farklı anlaşılmasını gerektiren bir delil bulunmadıkça o zâhir mananın dışına çekilememesidir. Şayet zâhir, âmm bir lâfız ise umûmu üzere bırakılması gerekir. Tahsîse delâlet eden bir delil bulunmadıkça, hükmü bazı fertleri ile sınırlandıralamaz. Şayet mutlak bir lâfız ise, ıtlakı üzere bırakılması gerekir. Bir delil bulunmadıkça takyîd edilemez. Eğer hâss bir lâfız ise, hangi manayı ifade etmek üzere konmuşsa o mananın kastedildiğine hükmetmek gerekir. O yönde delil bulunmadıkça, bununla başka mecazî bir anlamın kastedildiğine hükmolunamaz.

574- en-Nisâ' 4/2.

2- NASS (اَلنَّص)

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 276- Nassın Tarifi ve Örnekleri

"Nass" (اَلنَّص), manasına açık bir şekilde delâlet eden ve kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden, bununla beraber tevil ve tahsîs ihtimaline açık bulunan lâfızdır[575].

Meselâ, yukarıda zikredilen âyetteki وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ifadesi alım-satım ile ribânın farklı muâmeleler olduğuna açık şekilde delâlet etmektedir ve sözün asıl sevk sebebi de bu hükmü bildirmektir. Bununla beraber, ifade tevil ve tahsîse kapalı değildir.

Yine, yukarıda zikri geçen Yüce Allah'ın, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ifadesi, zevce sayısının dört veya bir şeklinde sınırlandırılması gerektiğini açıkça göstermektedir. Sözün asıl sevk sebebi budur.

§: 277- Nassın Hükmü

Nassın hükmü, zâhirin hükmü gibidir. Bu da, (delil bulunduğunda) açıkça anlaşılan manasından çıkarılıp tevil edilebilmesidir. Fakat nassın tevil edilebilme ihtimali zâhire göre daha azdır.

575- اَلنَّصُّ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ دِلَالَةً وَاضِحَةً مَعَ احْتِمَالِ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ، وَكَانَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنْهُ هُوَ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيُّ مِنْ سَوْقِ الْكَلَامِ.

3- MÜFESSER (اَلْمُفَسَّرُ)

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 278- Müfesserin Tarifi ve Örnekleri

"Müfesser" (اَلْمُفَسَّرُ), hükme açık bir şekilde delâlet eden, tevil ve tahsîs ihtimaline de kapalı bulunan lâfızdır[576]. Şu halde bu lâfız, açıklık bakımından zâhir ve nassdan daha kuvvetlidir. Çünkü onlarda tevil ve tahsîs ihtimali vardır.

Meselâ, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً *"Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun"*[577] âyeti, kâzife seksen değnek vurulması gerektiğine, tevil ve tahsîse ihtimal vermeyecek açıklıkta ve kesin bir şekilde delâlet etmektedir. Zira ثَمَانِينَ (seksen) kelimesi, sayıdır. Sayı ise, eksiklik ve fazlalık ihtimaline kapalıdır.

"Mücmel" (: sözün sahibi tarafından açıklanmaya muhtaç) iken, bir başka nass ile açıklığa kavuşturulan ve mücmelliği giderilen lâfız da müfesser nev'ine girer. Namaz, oruç, zekât vb. kendine ait sözlük manaları olup da Şâri'in özel birer mana için kullandığı, Kur'ân-ı Kerîm'de tafsilâtı verilmeden mücmel olarak zikredilen ve Hz. Peygamber (s.a.)'in kavlî veya fiilî Sünneti ile tam olarak açıklığa kavuşturulan lâfızlar böyledir.

§: 279- Müfesserin Hükmü

Müfesserin hükmü şudur: Kesin olarak delâlet ettiği manaya uygun şekilde amel etmek gerekir. Tevile ve başka bir şekilde anlaşılmaya müsait değildir. Neshi kabil amelî hükümlerden olması halinde delâlet ettiği hüküm nesih ihtimaline açık olmakla beraber, tevil ve tahsîsi kabul etmez. Fakat bu nesih ihtimali de Hz. Peygamber (s.a.)'in hayatta bulunduğu süre ile sınırlıdır. Rasûlüllah'ın vefatından sonraki dönemler bakımından ise, Kur'ân ve Sünnet'teki bütün nasslar (nesih konusunda) "muhkem" hükmündedir; nesih ve iptali kabul etmez. Çünkü Kitap veya Sünnet'in neshi ancak Kitap ve Sünnet nassı ile olabilir. Oysa Hz. Peygamber'in vefatından sonra Kitap nâzil olması veya yeni bir Sünnet'in meydana gelmesi söz konusu olamaz.

576- اَلْمُفَسَّرُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِى يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ دِلاَلَةً وَاضِحَةً وَلَمْ يَحْتَمِلْ تَأْوِيلاً وَلاَ تَخْصِيصًا.

577- en-Nûr 24/4.

4- MUHKEM (اَلْمُحْكَمُ)

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 280- Muhkemin Tarifi ve Örnekleri

"Muhkem" (اَلْمُحْكَمُ), hükme delâleti açık; tevil, tahsîs ve - Hz. Peygamber'in hayatında dahi- neshe ihtimali olmayan lâfızdır[578].

Yüce Allah'tan başka tanrı olmadığına, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman gibi dini ayakta tutan temel hükümlere veya adalet ve ahde vefa gibi fazilet prensiplerine delâlet eden yahut süreklilik ve kesintisiz devamlılık ifade eden nasslar böyledir. Süreklilik ve devamlılık ifade eden nasslara şunlar örnek gösterilebilir:

- Yüce Allah şöyle buyurur: وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَداً *"Allah'ın Rasûlünü üzmeniz ve kendisinden sonra hanımları ile evlenmeniz asla câiz değildir."*[579]

- Hz. Peygamber (s.a.)'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللّٰهُ اِلَى اَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ اُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ *"Cihad, Allah'ın beni (Peygamber olarak) yolladığı zamandan, son (nesil) ümmetimin Deccâl ile savaşacağı vakte kadar geçerlidir. Hiçbir zâlimin zulmü ve hiçbir âdilin adaleti cihad hükmünü iptal edemez."*[580]

§: 281- Muhkemin Hükmü

Muhkemin hükmü, kesin olarak delâlet ettiği manaya uygun amel etmenin gerekliliğidir. Zâhirinden anlaşılan mananın başka bir manaya çekilebilme ihtimali bulunmadığı gibi, nesih ve iptal ihtimaline de kapalıdır.

Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılmış olmaktadır ki, zâhir, nass, müfesser ve muhkemden her biri hükme kat'î bir şekilde delâlet eder. Şu kadar var ki, müfesser ve

---

578- اَلْمُحْكَمُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي وَضَحَتْ دِلاَلَتُهُ عَلَى الْحُكْمِ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ تَأْوِيلاً وَلاَ تَخْصِيصاً وَلاَ نَسْخاً فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

579- el-Ahzâb 33/53.

580- Ebû Davud, Cihâd, 35.

muhkemin kat'îliği, asla başka ihtimalin bulunmadığı anlamındadır, o yüzden bunlar tahsîs ve tevil ihtimaline kapalıdır. Zâhir ve nassın kat'îliği ise delile dayalı ihtimalin bulunmadığı anlamındadır. Başka bir anlatımla, zâhir ve nassta ihtimal mevcuttur, fakat bu ihtimali gösteren delil yoktur. O yüzden bunların her biri tahsîs ve tevil kabul eder.

Bu dört nevi, açıklık ve delâlet gücü bakımından sıralanacak olursa, bunların en güçlüsü muhkem, sonra müfesser, sonra nass, sonra zâhirdir.

Bu farklılığın etkisi, teâruz halinde kendini gösterir. Meselâ, zâhir, nass ile teâruz ederse nass tercih edilir. Nass müfesser ile teâruz ederse müfesser üstün tutulur. Müfesser, muhkem ile teâruz ederse, tercih edilecek olan muhkemdir.

§: 282- Zâhirin Nass İle Teâruzu

Zâhirin nass ile teâruzu için şu iki âyet örnek gösterilebilir:

1- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

2- فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Birinci âyet, kendinden bir önceki âyette zikredilen "muharramât" dışında kalan kadınlarla evlenmenin câiz olduğunu göstermektedir. Buna göre bir erkeğin dörtten fazla kadını nikâhı altında tutması mümkündür.

İkinci âyet ise, dörtten fazla kadınla evlenmenin haram olduğunu göstermektedir.

Birinci âyetin dörtten fazla kadınla evlenmenin câiz olduğuna delâleti zâhir kabilindendir. Çünkü o, bu hükmü ifade etmek üzere sevk olunmamıştır. Bu âyetteki esas maksat, bir önceki âyette zikredilen muharramât dışında kalan kadınlarla evlenmenin câiz olduğunu bildirmektir.

İkinci âyetin dörtten fazla kadınla evlenmenin yasak oluşuna delâletine gelince, bu, nass kabilindendir. Çünkü âyet, esasen bu hükmü ifade etmek üzere sevk olunmuştur.

O halde ikinci âyetin bildirdiği hüküm birinci âyetten anlaşılan hükme tercih edilecektir. İşte bu sebeple, bir erkeğin dörtten fazla kadını nikâhı altında tutması şer'an câiz görülmemiştir.

§: 283- Nassın Müfesser İle Teâruzu

Nassın müfesser ile teâruzuna örnek: Hz. Ayşe (r.a)'dan rivayet edildiğine göre Fatma bint Ebî Hubeyş Hz. Peygamber (s.a.)'e gelerek şu soruyu sormuştur: "Ben temizlik devresi olmaksızın (sürekli) istihâza (: hastalık kanı) gören bir kadınım. Namazı tamamen terketmem mi gerekir?" Hz. Peygamber ona, sadece âdet günlerinde namaz kılmamasını, sonra gusletmesini ve abdest alıp -bulunduğu yere kan damlamakta bile

olsa- namazını kılmasını emretmiştir. Fakat hadisin abdest ile ilgili kısmı şu iki şekilde rivayet edilmiştir:

1- تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ *"Her namaz için abdest al."*

2- تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ *"Her namaz vakti için abdest al."*[581]

Birinci rivayete göre hadis, müstehâzanın (: hastalık kanı gören kadının) her namaz için abdest alması gerektiğine delâlet etmektedir. O halde bir abdest ile, aynı vakit içinde bile olsa, birden fazla namaz kılması geçerli olmaz.

İkinci rivayete göre ise hadis, müstehâzanın, her namaz için değil her namaz vakti için abdest alması gerektiğini göstermektedir. Buna göre, bir abdest ile, namaz vakti devam ettiği sürece ister farz ister nâfile dilediği kadar namaz kılabilir. Vakit çıkmadıkça müstehâzanın abdesti (kan görmekten ötürü) bozulmaz.

Birinci rivayete göre hadis, nasstır. Tevil ihtimaline açıktır. Çünkü Hz. Peygamber'in تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ifadesi ile, -"vakit" lâfzı muzâf takdir edilerek- "her namaz vakti için abdest al" manasının kastedildiği sonucuna varılabilir.

İkinci rivayete göre ise hadis, müfesserdir. Tevil ihtimaline kapalıdır.

Teâruz halinde müfesser nassa tercih edilir. Onun için, Hanefî fıkhında müstehâzanın her farz namaz vakti için bir abdest alması gerektiği ve bu abdest ile vakit çıkmadıkça dilediği kadar farz ve nâfile namaz kılabileceği hükmü kabul edilmiştir. Vakit sona erip yeni vakit girdiğinde ise abdesti bozulmuş sayılacak ve yeniden abdest alması gerekecektir.

Müfesserin muhkem ile teâruzuna gelince, -bazı araştırmacı müelliflerin de işaret ettiği üzere- nasslarda bu durum için sahih bir örneğe rastlanmamaktadır.

§: 284- Muhkemin Nass İle Teâruzu

Muhkemin nass ile teâruzu için şu iki âyet örnek gösterilebilir:

1- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

2- وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

Birinci âyet, kendinden bir önceki âyette zikredilen "muharramât" dışındaki kadınlarla evlenmenin câiz olduğunu göstermektedir, ki Hz. Peygamber (s.a.)'in vefatından sonra onun zevceleri ile evlenmenin câiz oluşu da bu kapsama dahil bulunmaktadır. Âyet bu hükme "nass" şeklinde delâlet etmektedir.

581- Bkz. Buhârî, Vudû' 63; Müslim, Hayd, 62, 63; Ebû Davud, Tahâret, 11; Tirmizî, Tahâret, 93; Ahmed b. Hanbel, VI, 6, 42, 82, 83, 204, 262.

İkinci âyet Hz. Peygamber'in vefatından sonra onun hanımlarından herhangi biri ile evlenmenin haram olduğunu göstermektedir. Âyet bu hüküm bakımından "muhkem"dir, nesih ve iptal ihtimaline kapalıdır.

Şu halde ikinci âyetin birinciye tercih edilmesi ve amelde ikinci âyetin esas alınması gerekir.

§: 285- Hanefîlerin Dışındakilere Göre Açıklık (وُضُوح) Bakımından Lâfzın Nevileri

Daha önce Mâlikî ve Şâfiî bazı usulcülerin lâfızları açıklık bakımından 1- Zâhir, 2- Nass şeklinde ikiye ayırdıklarını belirtmiştik. Bunlardan her biri, Hanefîlerin bu terimlerle kasdettiğinden farklı manalara sahiptir.

Hanefîlerin dışındakilere göre:

1- Zâhir, manasına zannî olarak delâlet eden, başka bir deyişle o manada anlaşılması tercihe şâyân görülen lâfızdır. Bu delâlet, ister âmmın bütün fertlerine delâlet etmesi durumunda olduğu gibi lâfzın vaz'ından, isterse "salât" (اَلصَّلَوٰةُ) lâfzının dinen belirli söz ve davranışları ifade etmesinde olduğu gibi örften kaynaklanmış olsun. Şayet lâfız, tercihe şâyân olan manasına delâlet eder halde kalırsa buna "zâhir" denir; fakat bir delile dayanılarak bu zâhir anlamından çıkarılıp ona göre daha zayıf bir anlamda anlaşılırsa buna "müevvel" (اَلْمُؤَوَّلُ) adı verilir.

2- Nass, manasına kat'î olarak delâlet eden ve asla başka ihtimale açık bulunmayan lâfız demektir. Muhammed, Ali ve İbrahim gibi özel isimler, beş ve on gibi sayı isimleri böyledir. O halde Hanefîlerin dışındakilere göre nass, Hanefîlerin terminolojisindeki müfesser gibidir.

Hanefîlerin terminolojisinde lâfzın nevilerinden biri olarak yer alan müfesser ise, diğer usulcüler nezdinde Hanefîlerde olduğu gibi bir terim şeklinde yaygın kullanıma sahip olmamıştır. Bunlardan bir kısmı müfesseri, tefsire ihtiyacı bulunmayan lâfız ve tefsire muhtaç olup da hakkında tefsir vârid olmuş lâfız anlamında kullanmışlardır.

Muhkeme gelince, Hanefîlerin dışındakilere göre bu, ister zannî ister kat'î olarak manasına açık bir şekilde delâlet eden lâfız demektir. Şu halde, (Hanefî ıstılahındaki) hem zâhiri hem nassı kapsamına almaktadır. Bu hususlaki ihtilâf, ciddi bir fikir ayrılığı olmayıp sırf terim ayrılığından ibarettir. Pratik açıdan herhangi bir sonucu da yoktur.

Yukarıda sözünü ettiğimiz bazı neviler -ki bunlar Hanefîlere göre zâhir ve nass, diğerlerine göre sadece zâhirdir- tevil ihtimaline açık olduğundan ve tevilin nasslardan hüküm istinbâtında ve müctehidlerin bu istinbâttaki ihtilâflarında önemli bir etkisi bulunduğundan, tevil konusunda biraz açıklama yapmayı uygun görüyoruz.

TEVİL (اَلتَّأْوِيلُ)

§: 286- Tevilin Manası

Usulcülere göre "te'vîl" (اَلتَّأْوِيلُ), lâfzın zâhir olan manasından alınıp bir delile binaen zâhir olmayan başka bir manaya çekilmesidir. Hâssın hakikat manasından alınıp mecaz yoluyla ona başka mana verilmesi ve âmmın umum manasından alınıp sadece bir kısım fertlerine kasredilmesi gibi. Ki bu ikinci şekle usulcüler "tahsîs" adını verirler.

§: 287- Tevilin Şartları

Tevilin sahih ve makbul olabilmesi için şu şartları taşıması gerekir:

1- Lâfız tevili kabul eden bir lâfız olmalıdır. Meselâ, Hanefîlerin terminolojisindeki zâhir ve nass, diğerlerinin terminolojisindeki sadece zâhir böyledir. Şayet lâfız, müfesser ve muhkem gibi tevili kabul etmeyen neviden ise, bunun tevili sahih olmaz.

2- Lâfzın tevil edildiği mana, o lâfzın muhtemel bulunduğu ve mecaz yoluyla bile olsa kendisine delâlet ettiği manalardan olmalıdır. Lâfzın muhtemel bulunmadığı ve hiçbir şekilde kendisine delâlet etmediği bir manada olursa, tevil makbul değildir.

3- Tevil, lâfzın zâhir manasından alınıp başka manaya çekilmesine elverişli şer'î bir delile dayanmalıdır. Bu delil bir nass, bir icmâ ve bir kıyas olabileceği gibi, İslâm hukukunun genel prensiplerinden biri de olabilir. Böyle bir delile dayanmayan tevil makbul olamaz.

§: 288- Tevilin Nevileri

Usulcülere göre tevil iki nevidir:

Birinci nevi: Hatıra kolayca gelen tevil (: karîb / قَرِيبٌ).

Bu nevi tevilin doğruluğunu ispat için güçlü bir delil gösterilmesi gerekmez, herhangi bir delil yeterlidir.

Meselâ, ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ *"Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi... yıkayın"*[582] âyetindeki namaza kalkmak اَلْقِيَامُ zâhir manasından alınıp ona yakın başka bir manada, yani namazın yerine getirilmesine azmetmek manasında anlaşılmıştır. Bu şekilde anlamayı gerektiren delil ise şudur: Hikmet sahibi olan Yüce Şâri', mükelleflerden namaza başladıktan sonra değil namaza başlamadan önce abdest almalarını ister. Çünkü abdest, namazın sıhhat şartıdır. Şartın

582- el-Mâide 5/6.

ise meşrûttan sonra değil önce gerçekleşmesi gerekir. Görüldüğü gibi bu, sırf âyetin okunması veya dinlenmesi ile hatıra geliverecek yakın bir tevildir.

İkinci nevi: Hatıra kolayca gelmeyen tevil (ba'îd. / بَعِيدٌ).

Bu nevi tevilin doğruluğunu ispat için, uzaklığı telâfi eden ve tevil ile ulaşılan manayı zâhir manadan üstün kılan bir delilin gösterilmesi gerekir.

Örnek: Fîrûz ed-Deylemî müslüman olduğunda, biri diğerinin kız kardeşi olan iki kadınla evliydi. Hz. Peygamber (s.a.) ona: أَمْسِكْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ وَفَارِقِ الْأُخْرَى *"Onlardan dilediğini tut, diğerinden ayrıl"*[583] buyurdu. Hadis, bu adamın o iki kadından dilediğini nikâhı altında tutma hakkına sahip bulunduğuna ve diğerinden ayrılması gerektiğine zâhir bir şekilde delâlet etmektedir.

Hanefî bilginler ise bu hadisi tevil etmişler ve şöyle demişlerdir: Hz. Peygamber'in "Onlardan dilediğini tut" sözünden maksat, "eğer ikisi ile evlilik bir akit yapılarak gerçekleşmiş ise, onlardan biri ile yeniden evlen; şayet iki ayrı akit yapılmış ise, hangisinin nikâhı önce ise onu nikâhın altında tut" demektir. Hanefîler bu tevili yaparken kıyas deliline dayanmışlardır. Yani İslâm'a yeni giren kişinin durumunu, müslüman iken böyle bir duruma konu olan kişiye kıyas etmişlerdir. Şöyle ki: Müslüman bir kimse, bir akit altında iki kız kardeş ile evlense, akit her iki kadın bakımından fâsid olur ve erkeğin onların ikisinden de ayrılması gerekir. Sonra, isterse onlardan herhangi biriyle yeniden evlenebilir. Buna karşılık, iki kızkardeş ile ayrı ayrı nikâh akdederek evlenmesi halinde sadece birincisi ile evliliği geçerli olur. İkincisi ile evliliği geçersizdir ve ondan ayrılması gerekir.

Bu tevil, son derece uzak (بَعِيدٌ) bir tevildir. Zira Rasûlüllah bu sözü, Fîrûz ed-Deylemî'ye hitaben söylemiştir. Fîrûz ise yeni müslüman olmuş bir kimsedir ve o sırada şer'î hükümlerden haberdar değildir. Şayet Hz. Peygamber'in sözünden maksat bu hüküm olsaydı, Rasûlüllah mutlaka ona bu hükmü açıklardı. Çünkü bu, ancak "beyân" (: açıklama) yoluyla bilinebilecek bir hükümdür.

Diğer taraftan, Hz. Peygamber'in "onlardan dilediğini tut" sözü, hangisinin önce veya sonra olduğuna bakılmaksızın bir seçim hakkını açık bir şekilde tanımaktadır. Onlarla evlilik ister bir tek akitle ister ayrı ayrı akitlerle gerçekleşmiş olsun, muhatabın ikisinden dilediğini nikâhı altında tutabileceğini göstermektedir.

O halde Hanefîlerin bu tevilde belirtilen kıyasa dayanmaları isabetli değildir. Çünkü tevil baîd olduğu zaman, onun doğruluğunu ispat için herhangi bir delil yeterli olmayıp, güçlü bir delil gösterilmesi gerekir. Oysa bu kıyas, -açıkladığımız üzere- böyle güçlü bir delil değildir.

583- Hadisin rivayetleri için bkz. Zeylâî, Nasbu'r-Râye, III, 169.

§: 289- Hanefîlerin Tevillerinden Örnekler

Şâfiî bilginler, usul kitaplarında Hanefîlere ait birçok tevili zikredip bunları uzak teviller nev'inden saymışlardır. Bundan maksatları, Hanefî fakihlerin bu tevillere dayanarak nasslardan çıkarmış oldukları hükümlerin isabetsizliğini göstermektir.

Biz burada, nasslardan hüküm çıkarma keyfiyetine dikkat çekmek üzere, söz konusu tevillerin başlıca örneklerini, Hanefîlerin ve muhaliflerinin bunlara dair görüşlerini zikredeceğiz. Sonra hangisini isabetli bulduğumuzu belirteceğiz.

§: 290- Birinci Örnek

Hz. Peygamber, فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ *"Her kırk koyundan bir koyun (zekât verilmesi gerekir)"*[584] buyurmuştur.

Hanefî bilginler, bu nassta zekât olarak verilmesi gerektiği belirtilen "koyun" (اَلشَّاةُ) lâfzını tevil etmişler ve şöyle demişlerdir: Burada maksat, koyunun behemehal aynî olarak verilmesi değil, aynî olarak veya kıymetinin verilmesidir. Çünkü zekâtın farz kılınmasındaki gaye, fakirin ihtiyacının giderilmesidir. Fakirin ihtiyacı ise, koyunun aynı verilmek suretiyle giderilebileceği gibi, kıymetinin verilmesiyle de giderilebilir.

O yüzden Hanefî fıkhında şu hüküm kabul edilmiştir: Kırk tane koyunu olan ve bunların zekâtını vermekle mükellef bulunan kimse, bunlardan bir koyunun kıymetini vererek zekât vecîbesini ifa edebilir. Bu koyunlardan birini aynî olarak vermesi gerekmez.

Şâfiîler şöyle demişlerdir: Bu, uzak bir tevildir. Çünkü nassın zâhirinden anlaşılan mana, aynî olarak koyun verilmesi gerektiğidir. Çünkü Şâri' bunu özel olarak zikretmiştir. Ve hikmet sahibi olan Şâri zekâtı farz kılarken bu belirlemeyi özellikle kasdetmiş olabilir, ki böylece fakirin malın cinsinde de zenginle müşterekliği sağlanmış olur.

Onun için Şâfiî mezhebinde hüküm, koyunun aynî olarak verilmesi gerektiği yönündedir. Koyun yerine onun kıymetinin verilmesi geçerli değildir. Mâlikîler ve Hanbelîler de bu konuda Şâfiî mezhebinin görüşünü paylaşırlar.

Bu meselede tercihe şâyân olan görüş, Hanefî bilginlerin görüşüdür. Zira başka bir nass ve İslâm hukukunun ruhu -ki buna hikmet-i teşrî' denmektedir- bu görüşü desteklemektedir.

Sözünü etmek istediğimiz nass Muâz (r.a.)'ın bir uygulamasıdır. Şöyle ki: Muâz, Yemen ahalisine "Darı veya arpa yerine, bana hamîs (: beş zirâ uzunluğunda elbise) veya

584- Bkz. dipnot 452.

müstamel elbise getirin. Bu sizin için daha kolay, Medine'deki Rasûlüllah'ın Ashabı için daha faydalıdır" demiştir. Böylece Muâz zekât toplarken zekâtı çıkarılan malın aynı (darı ve arpa) yerine elbise almıştır. Çünkü Yemen havalisinde elbise bol miktarda bulunuyordu ve Yemenliler için bunun verilmesi daha kolaydı. Öte yandan elbise alınması, Medine'de bulunan Ashab'ın ihtiyacını karşılamaya daha elverişli idi. Çünkü orada elbise az bulunuyordu ve onların buna ihtiyacı vardı.

Hikmet-i teşrî' açısından bakıldığında da, zekâtın farz kılınmasındaki gayenin fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması olduğu görülür. Fakirler yiyecek, içecek, giyecek ve mesken gibi değişik şeylere muhtaçtır. O halde zekât olarak malın kıymetinin verilmesi, bütün bu ihtiyaçların karşılanması bakımından diğer yollardan daha elverişli bir yoldur.

§: 291- İkinci Örnek

Zıhâr kefâreti ile ilgili âyetteki فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ".. *Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyursun*"[585] ifadesi.

Hanefî bilginler: Bu ifadeden maksat, altmış fakirin yiyeceğini yedirmek yani bu miktar yiyeceği vermektir, derler. O yüzden, bu kefâreti ödemesi gereken kişinin, altmış fakiri bir günde doyurabileceği gibi, bir fakiri altmış gün doyurmasının da câiz olduğuna hükmetmişlerdir. Bu hususdaki delilleri şudur: Âyetteki hükmün gayesi belirtilen miktarda fakirin doyurulması ve (yeme) ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bir fakirin altmış gün ihtiyacının karşılanması da, bir günde altmış fakirin ihtiyacının karşılanması gibidir.

Şâfiîler ise şöyle derler: Bu, uzak bir tevildir. Çünkü bu tevil ile, âyette zikri geçmeyen bir lâfzın yani طَعَامٌ (yiyecek) kelimesinin varlığı kabul edilmekte, buna karşılık âyette zikri geçen bir lâfız yani fakirlerin sayısını belirten سِتِّينَ (altmış) kelimesi ilga edilmiş olmaktadır. Halbuki, hikmet sahibi olan Şari'in maksadının, özellikle bu sayıda fakirin doyurulması olması muhtemeldir. Zira toplulukta fazilet ve bereket vardır ve kendisine kefâret gereken kişi için hep birlikte dua etmeleri imkânı doğmuş olur.

Bu meselede Şâfiîlerin görüşü tercihe lâyıktır. Diğer imamlar da aynı görüştedir. Öte yandan Hanefî bilginlerden Kemal b. Hümâm da bu görüşe katılmıştır.

§: 292- Üçüncü Örnek

Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ "*Ceninin tezkiyesi, annesinin tezkiyesidir.*"[586]

---

585. el-Mücâdele 58/4.

586. Ebû Davud, Edâhî, 18; Dârimî, Edâhî, 17. "Tezkiye" (الذَّكِيَّة) hayvanın, dini usullere uygun olarak boğazlanması demektir. (mütercim)

İmam Ebû Hanîfe bu hadisi tevil etmiş ve onu bir teşbih (: benzetme) şeklinde anlamıştır. Ebû Hanîfe şöyle demiştir: Bu hadisten maksat, cenin canlı olarak çıktığı takdirde, onun tezkiyesinin annesinin tezkiyesi gibi yapılacağını bildirmektir. Şu halde Ebû Hanîfe tarafından hadis dişi hayvanın boğazlanmasından sonra canlı olarak ana karnından çıkan ceninin hükmünü açıklamaya hamledilmiş olmaktadır. Bundan ötürü, ona göre hüküm şöyledir: Ananın boğazlanmasından sonra karnından ceninin canlı olarak çıkması halinde, anasının tezkiyesinde olduğu gibi müstakil olarak tezkiye edilmedikçe etinin yenmesi helâl olmaz. Ölü olarak çıkması halinde ise yenmesi asla helâl değildir. Anası için yapılan tezkiye onun için de tezkiye sayılmaz.

Şâfiîler ise şöyle derler: Bu, uzak bir tevildir. Şu sebeplerden ötürü bu tevile göre amel edilmez:

a) Bu tevilde "gibi" anlamına gelen مِثْلٌ veya كَ türünden bir teşbih (: benzetme) kelimesinin varlığı takdir edilmektedir. Oysa böyle bir takdir kural dışıdır. Delil bulunmadıkça kural dışı bir yol tutulması geçerli değildir. Bu meselede ise, kuralın dışına çıkılması için özel bir delil bulunmamaktadır.

b) Bu hadisin bazı rivayetlerinden anlaşıldığına göre, hadisin vürûd sebebi Hanefîlerin çıkardığı manaya engel teşkil etmektedir. Şöyle ki: Bir topluluk Hz. Peygamber (s.a.)'e gelip: "Ya Rasûlallah! Biz bazen deve, sığır ve koyun kestiğimizde karnında cenin buluyoruz. Onu atmalı mıyız, yoksa yiyebilir miyiz?" diye sordular. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ *"İsterseniz onu yiyebilirsiniz. Çünkü onun tezkiyesi annesinin tezkiyesidir."* Bu ifadenin zâhir anlamı, sorunun ölü cenin hakkında olduğunu göstermektedir. Çünkü yenmesinin helâl olup olmadığı hususunda tereddüt edilme ihtimali bulunan odur. Boğazlanması mümkün olan canlı cenine gelince, bunun tezkiye edilmeksizin yenmesinin helâl olmayacağı zaten bilinen bir şeydir. O halde sorunun, canlı çıkan cenin hakkında olması muhtemel değildir.

c) Hadis ذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ *"Ceninin tezkiyesi, annesinin tezkiyesiyledir"* şeklinde de rivayet edilmiştir. Bu lâfızla hadis, tevil kabul etmeyen "müfesser" nev'ine girmiş olmaktadır. Binaenaleyh bunun amelde esas alınması ve birinci rivayetin ona hamledilmesi gerekir. Böylece ikisininden de maksat bir anlamda birleşmiş olur. O anlam şudur: Ceninin anasının tezkiyesi cenin için de tezkiyedir. Ölü dahi çıkmış olsa, anasına tâbi olarak yenmesi helâldir.

Bu meselede Şâfiîlerin görüşünün üstün olduğu açıktır. Nitekim İmam Mâlik ve İmam Ahmed b. Hanbel'in yanı sıra Hanefîlerden İmameyn (: Ebû Yusuf ve Muhammed) de bu görüştedir.

§: 293- Hanefîlere Göre Kapalılık (خَفَاءٌ) Bakımından Lâfzın Nevileri:

1- HAFÎ (اَلْخَفِيُّ)

a) Manası
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 294- Hafînin Manası ve Örnekleri

"Hafî" (اَلْخَفِيُّ), kapsamında bir çok fert bulunup da, kendi sıygası (: kalıbı, bünyesi) dışındaki bir engelden ötürü bu fertlerden bir kısmına delâleti açık olmayan ve bunların onun kapsamına dahil olduğunun kavranabilmesi inceleme ve ictihada ihtiyaç gösteren lâfızdır[587].

Meselâ, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا *"Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının... ellerini kesin"*[588] âyetindeki اَلسَّارِقُ (hırsız) lâfzının, اَلسَّرِقَةُ (hırsızlık) dışındaki bir isimle anılmayan ve "çalan" herkese delâleti zâhirdir. Fakat اَلطَّرَّارُ (yankesici) ve اَلنَّبَّاشُ (kefen soyucu) gibi اَلسَّرِقَةُ (hırsızlık) dışında bir isimle anılan ve "çalma" fiilini işleyen kişilere delâleti hafî (: kapalı)dir. Çünkü bunlardan her biri اَلسَّارِقُ (hırsız) ismi dışında özel birer isimle anılmaktadır. Bu durumda şöyle bir tereddüt ortaya çıkmaktadır: Bunların özel birer isimle anılması, اَلسَّرِقَةُ lâfzının gösterdiği manadan daha eksik birer fiili işlemelerinden dolayı mıdır -ki böylece اَلسَّارِقُ lâfzının fertlerinden sayılmayacak ve bunlara onun hükmü uygulanamayacaktır-, yoksa o manayı da aşan birer fiili işlemelerinden dolayı mıdır -ki bu takdirde اَلسَّارِقُ lâfzı kapsamında sayılacak ve bunlara onun hükmü uygun düşecektir-? İşte bu yüzden nassın kapsamının

---

587. اَلْخَفِيُّ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي تَكُونُ لَهُ اَفْرَادٌ كَثِيرَةٌ، وَلَا تَتَّضِحُ دِلَالَتُهُ عَلَى بَعْضِ هٰذِهِ الْاَفْرَادِ لِعَارِضٍ خَارِجِ الصِّيغَةِ، وَيَحْتَاجُ اِدْرَاكُ اَنَّ هٰذَا الْبَعْضَ مِنْ اَفْرَادِهِ اِلَى بَحْثٍ وَاجْتِهَادٍ.

588- el-Mâide 5/38.

ne olduğu hususunda bir خَفَاء (: kapalılık) ortaya çıkmış, bu hususun anlaşılması inceleme ve ictihada ihtiyaç göstermiştir.

Müctehidler اَلطَّرَّار'ın (yankesicinin) durumunu incelemişler ve şu sonuca varmışlardır: Onun böyle özel bir isimle anılması yaptığı fiilin اَلسِّرْقَة (hırsızlık) lâfzının delâlet ettiği manayı da aşmasından ötürüdür. Zira o, uyanık olmalarına rağmen dalgınlıklarından faydalanarak insanların ceplerinden parayı çalmak için özel bir gayret ve beceri göstermektedir. Şu halde onun hırsızlığı daha tehlikelidir ve suçu daha büyüktür. O yüzden yankesicinin اَلسَّارِقُ (hırsız) sayılmasında ve hırsız hakkında uygulanacak el kesme cezasının ona da uygun düştüğünde ittifak etmişlerdir.[589]

Müctehidler اَلنَّبَّاشُ'ın (kefen soyucunun) durumunu da incelemişler, fakat اَلسَّارِقُ lâfzının bunu kapsayıp kapsamadığı hususunda ihtilâf etmişlerdir. Ebû Hanîfe ve Muhammed b. Hasen şu kanaate varmışlardır: Kabirleri kazıp ölülerin kefenlerini alan kimsenin اَلنَّبَّاشُ şeklinde özel bir isimle anılması, bu fiilde اَلسَّارِقَةُ (hırsızlık) manasının tam olarak gerçekleşmemesinden dolayıdır. Çünkü "hırsızlık" suçunun oluşmuş sayılabilmesi için "hırz" (اَلْحِرْزُ) yani malın muhafaza altına alındığını gösteren mekânda bulunması, alınan şeyin "mal" vasfını taşıması ve malın başkasının mülkiyetinde olması şarttır. Oysa bu şartların üçü de kefen konusunda gerçekleşmiş olmamaktadır: "Hırz"ın gerçekleşmediği açıktır, zira kabrin malların korunmasına mahsus bir mekân olmadığı malumdur. "Mal" vasfı da gerçekleşmemiştir. Çünkü "mal", gönlün meylettiği ve arzuladığı şeydir. Kefen ise insanların hoşlanmadığı bir şeydir. Başkasının mülkiyetinde bulunma şartına gelince, bu da gerçekleşmemiştir. Zira kefen ölünün mülkiyetinde değildir, bu izaha muhtaç olmayan açık bir hususdur. Mirasçıların mülkiyetinde de değildir, çünkü onlar ancak ölünün ihtiyaçlarından fazlasına malik olabilirler; kefen ise ölünün ihtiyaçlarındandır. Madem ki اَلنَّبَّاشُ'da اَلسِّرْقَةُ manası tam olarak mevcut değildir, o halde kefen soyucu, اَلسَّارِقُ lâfzının fertlerinden biri sayılamaz. Başka bir deyişle اَلسَّارِقُ lâfzı kefen soyan kişileri kapsamaz ve dolayısıyla bu kişilere "hırsız"a uygulanan el kesme cezası uygulanamaz. Şu kadar var ki hakim, böyle kimselere bu haysiyet kırıcı fiili işlemekten caydırıcı uygun bir ceza verir.

Ebû Yusuf ve Eimme-i Selâse (: Mâlik, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel)'nin bu konudaki kanaatı ise şöyledir: Kefenleri çalanların özel olarak اَلنَّبَّاشُ adıyla anılmaları, اَلسِّرْقَةُ

589. Usulcüler, yankesici hakkında el kesme cezasının nassın ibâresi ile mi yoksa delâleti ile mi sabit olduğu hususunda ihtilâf etmişlerdir. Bazılarına göre, hırsızlık hükmünün illeti bunda evleviyetle mevcut olduğundan, nassın delâleti ile sabittir. Doğrusu, bu hükmün yankesici hakkında nassın ibâresi ile sabit kabul edilmesidir. Zira "sârık" (: hırsız), dil bakımından "tarrâr"ı (: yankesiciyi) kapsar; esasen tarrâr, usta bir hırsız demektir.

manasının bu fiilde tamamen gerçekleşmemesinden ve onu kapsamına almamasından ötürü olmayıp, aynı cinse dahil bir nevinin muayyen bir isimle özel olarak belirtilmesinden ibarettir. Böylece "hırsızlık"m hangi yolla yapıldığına işaret edilmiş olmaktadır, ki bu kabri kazıp kefeni alma yoludur. Şu halde ölülerin kefenlerini soyup alma hırsızlık fiilinden ayrı bir fiil olmayıp onun bir türüdür. Hırsızlık suçunun oluşması için aranan şartlara gelince: Kabir, kefene nisbetle "hırz" sayılır. Çünkü hırz, her şeyde o şeyin durumuna göre takdir edilir. Alınan şeyin gönülden arzulanan bir şey olmaması, onun mütekavvim ve hukuken korunmaya lâyık olmasına, dolayısıyla "mal" diye isimlendirilmesine engel değildir. Başkasının mülkü olma şartı da gerçekleşmiştir. Kefen, ölünün mülkü hükmündedir. Zira onun kullar bakımından -ki bunlar ölünün yakınları ve dostlarıdır- bir takım hakları vardır. Bütün bunların yanı sıra, bu fiil (kefen soyuculuk), onu yapan kişinin, içinde kötülüklerin yerleşip kök attığını göstermektedir. Zira ders ve ibret alınacak bir yerde suç işleyebilmektedir. O halde bu şenî fiilden elçekmesini sağlamak için, ona da hadd (: hırsızlık cezası) uygulanması gerekir.

§: 295- Hafînin Hükmü

Hafînin hükmü şudur: Delâletinin kapalı kaldığı hususlarda, kendisiyle ancak iyice incelendikten ve derinlemesine düşünüldükten sonra amel edilebilir. Şayet müctehid, lâfzın manasının, kendilerine delâletinde kapalılık bulunan fertlerde de tam olarak gerçekleştiği kanaatine varırsa, bu lâfzın o fertleri kapsadığına ve hükmün onlara da uygulanacağına karar verir. Bu kanaate varmazsa, aksi yönde hükmeder. Bu inceleme esnasında müctehidin yapması gereken şey, o konudaki nasslara başvurmak ve hükmün konulmasındaki gayeyi göz önünde bulundurmaktadır.

2- MÜŞKİL (اَلْمُشْكِلُ)

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 296- Müşkilin Tarifi ve Örnekleri

"Müşkil" (اَلْمُشْكِلُ), kendisi ile kastedilen mananın ancak onu kuşatan karîne ve emâreler üzerinde incelemede bulunma ve derinlemesine düşünme yoluyla anlaşılabildiği lâfızdır[590]. "Müşkil"lik vasfı (: "işkâl" / اَلْإِشْكَالُ), "müşterek" lâfızlarda bulunur. Bunlar, her biri ayrı ayrı vaz' ile olmak üzere birden fazla mana için vaz' olunmuş veya tek mana için vaz' olunmakla beraber mecaz yoluyla başka manada da kullanılan ve bu mecazî anlamının, hakiki manasıymış gibi yaygın hale gelecek ölçüde çok kullanılması neticesinde birden fazla manaya delâlet eder hale gelmiş lâfızlardır.

Örnek: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ *"Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın"*[591] âyetindeki أَنَّى lâfzı.

Bu lâfız كَيْفَ (nasıl) manasında kullanıldığı gibi. مِنْ أَيْنَ (nereden) manasında da kullanılır.

Şu âyette كَيْفَ manasında kullanılmıştır: يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا *"(Allah buyurdu:) Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdesi veriyoruz ki adı Yahya'dır. Daha önce kimseyi ona adaş yapmadık. Zekeriya şöyle dedi: Rabbim! Benim nasıl oğlum olabilir? Karım kısırdır, ben ise ihtiyarlığın son sınırına varmış bulunuyorum."*[592] Burada أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ cümlesi, "benim nasıl çocuğum olabilir!" anlamındadır. Sorudan maksat, bu ilginç durum karşısındaki hayret ve sevinci ifade etmektir.

590- اَلْمُشْكِلُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي خَفِيَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ إِلَّا بِالْبَحْثِ وَالتَّأَمُّلِ فِيمَا يُحِيطُ بِهِ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ.

591- el-Bakara 2/223.

592- Meryem 19/7-8.

Şu âyette ise مِنْ أَيْنَ manasında kullanılmıştır: وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ "... *Ve (Allah) Zekeriya'yı onun (Meryem'in) bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına, mabede her girişinde yanında bir rızık bulur ve: Ey Meryem! Bu sana nereden (geliyor?) derdi. O da: Bu, Allah tarafındandır... derdi."*[593]

Böylece, örnek olarak zikrettiğimiz âyette, أَنَّى lâfzı müşkil bir lâfız olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan maksat "nereden" manası mıdır, yoksa "nasıl" manası mıdır? Birinci manada kabul edilmesi halinde, âyet, kocanın karısıyla dilediği yerden birleşmesinin câiz olduğuna delâlet etmiş olur. İkinci manada kabul edildiğinde ise, koca dilediği yerden değil, sadece "hars" mahallinden birleşebilecektir. Böylece âyetten maksat "dilediğiniz şekilde" diye anlaşılacak ve âyet, imkânsızlık hali dışındaki bütün durumlara delâlet etmiş olacaktır.

Şayet حَرْثُكُمْ "tarlanız" kelimesi iyi incelenirse, görülür ki buradaki أَنَّى lâfzı "nasıl" manasında kullanılmıştır .Çünkü "hars" evlât ve nesil sahibi olma yeridir, diğer yer ise bunun mahalli değildir.

Başka bir örnek: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "*Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç kur' süresi beklerler*"[594] âyetindeki قُرُوءٍ (kur') kelimesi. Bu kelime, hem âdet süresi hem iki âdet arasındaki temizlik süresi manasına gelen "müşterek" bir lâfızdır. İşte bu âyette bu lâfızdan maksadın ne olduğu hususunda işkâl ortaya çıkmıştır. İşkâlin giderilmesinin ve kastedilen mananın belirlenmesinin yolu ise, harici karîneler üzerinde incelemede bulunmak ve ictihad etmektir.

Bazı fakihler bu karîneler üzerinde yaptıkları incelemeler sonunda, bundan maksadın temizlik süresi olduğu, diğer bazıları ise âdet süresi olduğu sonucuna varmışlardır. "Müşterek" lâfız ile ilgili açıklamalarımız sırasında her iki gurubun bakış açılarını göstermiştik.

§: 297- Müşkilin Hükmü

Müşkilin hükmü şudur: Lâfzın muhtemel bulunduğu manalar ele alınıp, -yukarıdaki örneklerde açıkladığımız üzere- lâfzı çevreleyen karîneler vasıtasıyla bu manalardan hangisinin kastedilmiş olduğunu tesbit için ictihad edilir.

593- Âl'u 'Imrân 3/37.

594- el-Bakara 2/228.

3- MÜCMEL (اَلْمُجْمَلُ)

a) Tarifi
b) Nevileri
c) Hükmü

§: 298- Mücmelin Tarifi

"Mücmel" (اَلْمُجْمَلُ), sözün sahibi tarafından -soru üzerine yahut re'sen- bir açıklama yapılmadan kendisi ile kastedilen mananın anlaşılamadığı lâfızdır[595].

§: 299- Mücmelin Nevileri

"İcmal"e (اَلْإِجْمَالُ / mücmelliğe) yol açan sebepler itibariyle mücmel üç nevidir:

Birinci nevi: Birbirine eşit birden fazla manaya gelip bunlardan hangisinin kastedildiğini belirleyen karîne bulunmaması sebebiyle mücmel. Manalarından birini tercih imkânı bulunmayan "müşterek" lâfız böyledir. Meselâ, hem âzât ettiği köleleri hem kendisini âzât etmiş efendileri olan bir kimse, malının üçte birini "mevlâ"ları lehine vasiyet etse sonra bunlardan hangi gurubu kastettiğini açıklamadan vefat etse, bu vasiyetteki مَوَالِي (mevlâlar) lâfzı mücmel olarak kalmış olur. Çünkü bundan maksat, bu iki guruptan biridir; fakat hangisi olduğu ancak mûsînin (: vasiyetçinin) yapacağı açıklama ile bilinebilir. Bu, Hanefîlerin görüşüne göre verilmiş bir örnektir. "Müşterek"in hükmünden söz ederken belirttiğimiz üzere, onlar, müşterek lâfzın aynı sözde bütün manaları kastedilerek kullanılmasını kabul etmezler ve manalarından birini tercih imkânsızlıştığı takdirde lâfzı "mücmel" sayarlar.

İkinci nevi: Bilinen sözlük manasından Şâri'in kasdettiği özel bir manaya nakledilmiş olması sebebiyle mücmel. اَلصَّلَوٰةُ (namaz), اَلزَّكَاةُ (zekat) ve اَلْحَجُّ (hac) lâfızları gibi. Zira Araplar daha önce bu lâfızları başka manalarda kullanıyorlardı. İslâm gelince, bunlarla, Şâri' tarafından açıklanmadıkça anlaşılamayacak özel dini manalar kastedildi. Nassta böyle bir lâfız yer aldığında, bu, Şâri' tarafından açıklanıncaya kadar mücmeldir; Şâri' onu açıklamamış ise manasının bilinmesi mümkün değildir. O yüzden, gerek kavlî

595- اَلْمُجْمَلُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِالِاسْتِفْسَارِ مِمَّنْ وَرَدَ عَنْهُ وَبَيَانٍ مِنْ جِهَتِهِ.

gerek fiilî Sünnet, اَلصَّلٰوةُ lâfzı ile ne kastedildiğini "tefsîr" etmiş, rükünlerini, şartlarını ve nasıl yerine getirileceğini açıklamıştır. Nasslarda yer alan اَلزَّكَاةُ ve اَلْحَجُّ gibi diğer lâfızlar da bu şekilde Sünnet tarafından tefsir edilmiştir.

Üçüncü nevi: Lâfzın, kullanıldığı manadaki "ğarâbet" (: pek alışılmış olmama) sebebiyle mücmel. Meselâ, اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا *"Doğrusu insan pek hırslı yaratılmıştır"*[596] âyetindeki هَلُوعًا lâfzı böyledir. Çünkü bununla "çok hırslı ve sabrı kıt" anlamı kastedilmiştir. Oysa bu manada kullanımı "ğarîb"dir; anlaşılması ancak Şâri'den bir açıklama yapılmasıyla mümkündür. Onun için Yüce Allah, buradaki manayı aralayan ve neyin kastedildiğini gösteren bir nitelendirme yapmış, şöyle buyurmuştur: اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا *"Kendisine fenalık dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokunduğunda ise vermez (cimrileşir)."*

§: 300- Mücmelin Hükmü

Mücmelin hükmü, kendisi ile neyin kastedildiğine dair açıklama gelmedikçe onunla amel etmenin câiz olmayışıdır. Şâri'den "beyân"m (اَلْبَيَانُ / açıklamanın) gelmiş olması halinde ise, iki ihtimal vardır:

1- Beyan'ın (hiç boşluk bırakmayacak şekilde) tam olması. Bu durumda mücmel, "müfesser"e dönüşür. Namaz, zekât, hacc vb. lâfızlarla ilgili beyanda olduğu gibi.

2- Beyanın (hiç boşluk bırakmayacak şekilde) tam olmaması. Bu durumda mücmel, "müşkil"e dönüşür. Böyle bir durumda, Şâri'den yeni bir beyanın gelmesine ihtiyaç olmaksızın, müctehidin ictihad ederek buradaki "işkâl"i giderme yetkisi vardır. Meselâ, وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا *"Oysa Allah alış-verişi helâl, ribâyı haram kılmıştır"*[597] âyetinde geçen اَلرِّبَا (ribâ) lâfzı böyledir. Esasen bu, mücmel bir lâfızdır. Çünkü sözlük anlamı, mutlak tarzda "fazlalık" demektir. Şâri' ise âyette bu anlamı değil, özel manada bir "fazlalık"ı kasdetmiştir. Şu halde onun tarafından beyan edilmedikçe bunun bilinmesi mümkün değildir. Bu beyan, Hz. Peygamber (s.a.)'in şu hadisinde yer almıştır:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ اَرْبَى . فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

596- el-Meâric 70/19.
597- el-Bakara 2/275.

"Altını altın ile, gümüşü gümüş ile, buğdayı buğday ile, arpayı arpa ile, hurmayı hurma ile, tuzu tuz ile eşit miktarlarda ve peşin olarak (değişin). Kim artırır veya artırılmasını isterse ribâ muamelesi yapmış olur. Bu sınıflar değiştiğinde ise, peşin olmak kaydıyla istediğiniz şekilde satabilirsiniz."[598] Fakat bu hadisteki beyan, (hiç boşluk bırakmayacak ölçüde) tam değildir. Çünkü ribâ, sadece bu sınıflara mahsus olmayıp bunlara benzeyen başka şeylerde de cereyan edebilir. O halde "ribâ" lâfzı başta mücmel iken, bu beyandan sonra müşkil haline gelmiş olmaktadır. Zira, bu beyandan sonra kalan "hafâ" (: kapalılık), inceleme ve ictihad yoluyla giderilebilecek türden olup, bu yoldan maksadın ne olduğu anlaşılabilir. Şöyle ki: Şâri'in, bu altı sınıfta ribâyı niçin yasakladığı araştırılır. Hükmün illetinin, cins ve miktar birliği (: "keyl" ve "vezn")mi, "iktiyât" (اقْتِيَاتٌ / gıda maddesi olma)mı, "iddihâr" (: saklanabilir olma) mı, yoksa başka bir özellik mi olduğu belirlenir. Böylece, bu sınıflara kıyas etmek suretiyle kendisinde ribâ cereyan eden bütün şeyler tespit edilmiş olur. Müctehid imamlar bu konuyu incelemişler ve fıkıh kitaplarında açıklandığı üzere farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

598. Bkz. dipnot 246.

4- MÜTEŞÂBİH (اَلْمُتَشَابِهُ)

a) Tarifi
b) Hükmü

§: 301- Müteşâbihin Tarifi

"Müteşâbih" (اَلْمُتَشَابِهُ), kendisi ile kastedilen mananın, dünyada hiç kimse tarafından bilinemeyeceği veya ancak ilimde üstün mertebeye sahip kişilerce bilinebileceği ölçüde kapalı olan lâfızdır[599].

Nasslar üzerinde tüme varım metoduyla yapılan incelemeler sonunda, şer'î-amelî hükümleri beyan etmek üzere gelen âyet ve hadislerde bu manada müteşâbihin bulunmadığı neticesine varılmıştır.

Şu halde, müteşâbih, ancak ahkâm âyetleri ve hadisleri dışındaki nasslarda bulunur. Başlıca örnekleri:

- Bazı Kur'ân sûrelerinin başında bulunan الٓمٓر ، حٰمٓ، عٓسٓقٓ gibi hurûf-ı mukatta'a.

- Bazı nasslarda Allah Teâlâ'ya nisbetle zikredilen fakat Yüce Zâtının yaratılmışlara benzemekten ve hâdislikten (: sonradan meydana gelme özelliğinden) münezzeh olması sebebiyle zâhir manalarında anlaşılması imkânsız bulunan "el", "göz" ve "yüz" gibi sıfatlar. Şu âyetlerde olduğu gibi:

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ *"Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir"*[600], وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا *"Bizim gözlerimizin önünde... gemiyi yap"*[601], وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ *"Yalnız celâl ve ikram sahibi olan Rabb'inin yüzü (: zâtı) baki kalacak."*[602]

- Yüce Zâtının cisimden ve cihetten münezzeh olması sebebiyle zâhir manalarıyla kendisine nisbeti imkânsız olmakla beraber, Cenâb-ı Allah'tan sâdır olduğu nassla sabit

---

599- اَلْمُتَشَابِهُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي خَفِيَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا تُرْجَى مَعْرِفَتُهُ فِي الدُّنْيَا لِأَحَدٍ، أَوْ لَا تُرْجَى مَعْرِفَتُهُ إِلَّا لِلرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

600- el-Feth 48/10.

601- Hûd 11/37.

602- er-Rahmân 55/27.

fiiller. Meselâ, "Rabb'in (in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman"[603] âyetindeki "gelme" fiili ve şu hadisteki "inme" fiili gibi:

يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُ فَأَغْفِرَ لَهُ؟

"İzzet ve celâl sahibi Rabb'imiz her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semâsına iner ve şöyle der: Bana dua eden yok mu, onun duasını kabul edeyim? Benden isteyen yok mu, ona vereyim? İstiğfârda bulunan yok mu, ona mağfiret edeyim?"[604]

§: 302- Müteşâbihin Hükmü

Usulcüler, bilginler arasında müteşâbihin manasına vâkıf olunup olunamayacağı hususunda cereyan eden ihtilâfı nakletmişler ve bu konudaki görüş ayrılığının nereden kaynaklandığını açıklamışlardır. Fakat biz bu konuda söz söylemenin usul bilginlerinin değil, tevhid veya kelâm bilginlerinin işi olduğu kanaatindeyiz.

§: 302/a- Hanefîlerin Dışındakilere Göre Kapalılık (خفاء) Bakımından Lâfzın Nevileri: [605]

Hanefîlerin dışındakilere ait usul kitaplarını okuyan kimse, onların bu çerçevede (:kapalılık bakımından lâfız nevileri olarak) sadece şu iki terime yer verdiklerini görür:

1- Mücmel,
2- Müteşâbih.

Onlar "mücmel"i şöyle tanımlarlar: Manaya açık olmayan bir biçimde delâlet eden lâfızdır[606]. "Müteşâbih"i ise şöyle tarif ederler: İster kendi sıygasındaki (: kalıbındaki, bünyesindeki) bir sebeple isterse bunun dışındaki bir engelden ötürü kendisiyle kasdedilen mananın kapalı kaldığı lâfızdır[607]. Bu tariflerden, mücmel ile müteşâbih arasında fark bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Buna göre, Hanefîlerin dışındakilerin terminolojisinde manasının açık olup olmaması açısından lâfzın sadece bir nev'i vardır: Mücmel ya da müteşâbih. Bu da, -yukarıda geçen tanımlardan anlaşıldığına göre- Hanefîlerdeki dört neviyi kapsamaktadır.

603- el-Fecr 89/22.

604- Buhârî, Tehecciid, 15; Tirmizî, Deavât, 79.

605- Kahire baskısı, s. 298'den eklenmştir.

606- اَلْمُجْمَلُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى دِلَالَةً غَيْرَ وَاضِحَةٍ.

607- اَلْمُتَشَابِهُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي خَفِيَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الصِّيغَةِ أَمْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرٍ عَارِضٍ عَلَيْهَا.

DÖRDÜNCÜ AYRIM

MANAYA DELÂLETİNİN ŞEKLİ BAKIMINDAN LÂFIZ

Bilindiği üzere, Kitap ve Sünnet'te yer alan lâfızlardan ve ibârelerden hükümlerin çıkarılması, ancak bunlarla anlatılmak istenen mananın anlaşılması ile mümkündür. Hükmün kendisinden alındığı mananın anlaşılması ise bazen lâfzın ibâresi, bazen işâreti, bazen delâleti bazen de iktizâsı yoluyla olur. O yüzden, Hanefî usul bilginleri lâfzın manaya delâletini bu yönden dört neviye ayırmışlardır:

1- Ibârenin delâleti,
2- İşâretin delâleti,
3- Nassın delâleti,
4- Iktizânın delâleti.

Bu delâlet şekilleri itibariyle lâfzı da dört neviye ayırmışlardır:

1- Dâll bi'l-ıbâra (دَالٌّ بِالْعِبَارَةِ / İbâresiyle delâlet eden)

2- Dâll bi'l-işâra (دَالٌّ بِالْإِشَارَةِ / İşâretiyle delâlet eden)

3- Dâll bi'd-delâle (دَالٌّ بِالدَّلَالَةِ / Delâletiyle delâlet eden)

4- Dâll bi'l-iktizâ (دَالٌّ بِالْإِقْتِضَاءِ / İktizâsıyla delâlet eden).

Onlar, bu delâletler dışında kalanları, bâtıl dayanaklardan sayarlar.

Aşağıda bu dört nevi delâletin her birinin terim anlamını açıklayıp örneklerini ve hükmünü göstereceğiz. Böylece, delâlet şekilleri itibariyle lâfzın nevilerine ait terim anlamları da ortaya çıkmış olacaktır.

1- İBÂRENİN DELÂLETİ (دَلَالَةُ الْعِبَارَةِ)

§: 303- İbârenin Delâleti ve Örnekleri

"İbârenin delâleti" (دَلَالَةُ الْعِبَارَةِ), lâfzın, nassın gelişindeki aslî maksat olan veya ona tâbi olarak kastedilen hükme delâlet etmesidir[608].

Şu halde bir nass, lâfzı ve ibâresiyle nassın gelişinden birinci derecede ve özellikle kastedilen bir hükme delâlet ediyorsa, bunun yanı sıra nassm gelişinden bizzat maksat olmayan fakat birinci hükme tâbi olarak kastedilen bir hükme daha delâlet ediyorsa, bunların herbirine delâleti "ibârenin delâleti" adını alır.

Meselâ, وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا *"Oysa Allah alış-verişi helâl, ribâyı haram kılmıştır"*[609] âyeti, lâfzı ve ibâresiyle iki hükme delâlet etmektedir: 1- Alım-satımın helâl, ribânın haram olduğu, 2- Alım-satım ile ribânın aynı şeyler olmayıp farklı telâkki edilmesi gerektiği, birinin helâl diğerinin haram olduğu.

Âyet-i kerîme her iki hükmü ifade etmek için sevk olunmuştur. Fakat birinci derecede ve özellikle kastedilen, ikinci hükümdür. Çünkü âyet, اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا *"Alış-veriş de ribâ gibidir"* diyenlere reddiyede bulunmak üzere inmiştir. Birinci hüküm ise, esasen kastedilen hükmün ifade edilebilmesi için, ona tâbi olarak kastedilmiştir. O halde, bu nassm, bu iki hükümden her birine delâleti "ibârenin delâleti" nev'indendir.

Başka bir örnek: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰاثَ وَرُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ "... *Size helâl olanlardan ikişer, üçer, dörder kadınla evlenin. Eğer onlar arasında adaleti gerçekleştiremeyeceğinizden endişe ederseniz bir tane ile yahut sahip olduğunuz câriyeler ile yetinin*"[610] âyeti, ibâresiyle üç hükmü göstermektedir: 1- Evlenmenin mubah olduğu, 2- Eşlere haksızlık ve eziyet etme endişesinin bulunmaması halinde ve dört ile sınırlı olmak üzere birden fazla kadınla evlenmenin câiz olduğu, 3- Birden fazla kadınla evlenmenin haksızlığa yol açma endişesinin bulunması halinde tek kadınla evlenmenin vâcib olduğu.

608- دَلَالَةُ الْعِبَارَةِ هِيَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى حُكْمٍ مَقْصُودٍ مِنْ مَجِيءِ النَّصِّ أَصَالَةً أَوْ تَبَعًا.

609- el-Bakara 2/275.

610- en-Nisâ' 4/3.

Âyet, bütün bu hükümleri açıklamak üzere gelmiştir. Ve bu hükümler, lâfzın ve ibârenin kendisinden anlaşılmaktadır: Birinci mana âyetin فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ kısmından, ikinci mana مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ kısmından, üçüncü mana فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً kısmından. Şu kadar var ki, birinci hüküm, ikinci ve üçüncü hükümlere tâbi olarak kastedilmiştir. Birinci derecede ve özellikle kastedilen hükümler ikincisi ve üçüncüsüdür. Zira âyet -daha önce geçtiği üzere-, bir sayı ile sınırlı olmaksızın ve aralarında adalet gözetmeksizin dilediği kadar kadını nikâhları altında tutmaktan hiçbir manevi rahatsızlık duymadıkları halde, yetimler üzerindeki vesâyetleri sırasında haksızlık etme ve onların mallarını yeme durumuna düşmekten huzursuz olan vasiler hakkında gelmiştir. Yüce Allah onlara hitaben şöyle buyurmuş oluyordu: Madem yetimlere zulmetmekten çekiniyor ve onlar üzerindeki velâyetinizden ötürü huzursuz oluyorsunuz, o halde kadınlara haksızlık etmekten, zevceler arasında adaletsiz davranmaktan da sakının; eş sayısını azaltın, dört sayısını aşmayın; şayet birden fazla kadınla evlenmenin haksızlığa yol açmasından endişe ederseniz, bir zevce ile yetinin.

Demek oluyor ki, gerek haksızlık endişesinin bulunmaması halinde dörde kadar evlenmenin câiz olduğunu, gerekse haksızlıktan endişe edilmesi halinde bir kadınla yetinmenin vâcib olduğunu bildirmek, âyetin gelişindeki aslî maksattır. Evlenmenin mubah olduğu hükmü ise, aslî maksadı ifade edebilmek için ikinci derecede zikredilmiş bir hükümdür. Fakat âyetin bu hükümlerin üçüne de delâleti "ibârenin delâleti" nev'indendir.

2- İŞÂRETİN DELÂLETİ (دَلَالَةُ الإِشَارَةِ)

§: 304- İşâretin Delâleti

"İşâretin delâleti" (دَلَالَةُ الْإِشَارَةِ), lâfzın, nassm gelişinde aslî veya tebe'î olarak[611] kastedilmeyen fakat asıl maksat olan mananın gerekli kıldığı, bununla birlikte sözün doğruluğu ve şer'î yönden sağlıklı anlaşılması kendisine bağlı olmayan hükme delâletidir[612]. (Bir başka deyişle, sözün, ibâresinden anlaşılan hükme değil, bu hükümden hareketle dolaylı olarak anlaşılan hükme delâlet etmesi, işâretin delâleti diye anılır. Şu kadar var ki, lâfzın, dolaylı olarak anlaşılan bu hükme delâletini kabul edip etmeme, sözün ibâresinden anlaşılan mananın sıhhatini etkilemez.).[613]

§: 305- İşâretin Delâletinin Nevileri

Bu delâlet, bazen çok az düşünmekle anlaşılabilecek kadar açık olur; bazen ise derinlemesine düşünmeyi ve dikkatli incelemeyi gerektirecek şekilde kapalı olur. O yüzden, müctehidler arasında önemli görüş ayrılıklarının konusunu teşkil etmiştir. Bazı müctehidler, diğerlerinin fark edemediği noktalara dikkat etmek suretiyle, aynı ibâreden (: sözden) birçok hüküm çıkarabilir.

*** Açık delâlete örnekler**

a) Birinci Örnek:

611- Hanefî usulcülerin çoğunluğunun görüşü bu yöndedir. Sadru'ş-Şeri'â bu görüşe karşı çıkmış, işaretin delâletiyle anlaşılan mananın da sözü söyleyenin kasdettiği, fakat aslî değil tebe'î olarak kasdettiği bir mana olduğunu savunmuştur. Gerekçesi şudur: Sözü söyleyenin (ne aslî ne tebe'î olarak) hiç kasdetmediği bir mananın (hüküm belirlemede) esas alınması doğru olmaz. Halbuki işâret yoluyla bir çok şer'î hüküm sabit olmuştur. Şâri'in bir sözde kasdetmediği bir hükmün o söz ile tespit edilmesi ise düşünülemez. Bir çok bilginin katıldığı bu görüş bizce de isabetlidir.

612- دَلَالَةُ الاشَارَةِ هِيَ دِلاَلَةُ اللَّفْظِ عَلَى حُكْمٍ لَمْ يُقْصَدْ مِنْ وُرُودِ النَّصِّ اَصَالَةً وَلاَ تَبَعاً وَلَكِنَّهُ لاَزِمٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي وَرَدَ الْكَلاَمُ لاِفَادَتِهِ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْكَلاَمِ وَلاَ صِحَّتُهُ شَرْعاً

613- Parantez içindeki açıklama tarafımızdan eklenmiştir. (mütercim)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların dinen ve örfen makul ölçüler içinde yiyeceğini ve giyeceğini sağlamak çocuğun babasına aittir"[614] âyeti.

Âyet-i kerîme şu iki hükmü ifade etmek üzere sevk olunmuştur:

1- Emziren annelerin nafakalarını ve giyim masraflarını karşılamak, اَلْمَوْلُودُ لَهُ (çocuğun kendisine nisbetle doğurulduğu) şeklinde ifade edilen babanın borcudur.

2- Çocuk, anneye veya başka birine değil, sadece babaya nisbet edilir. Şu var ki, âyetin birinci hükme delâleti aslî, ikincisine delâleti ise tebe'î (: ikinci derecede) dir. O halde âyetin bu iki hükümden her birine delâleti, ibârenin delâleti nev'indendir. Konuyu iyi incelemiş bir gurup bilgin, bu görüştedir.[615]

Nassın ibâresiyle sabit ikinci hükmün gerektirdiği başka hükümler de vardır, ki bunlar nassın işâretinden anlaşılmaktadır. Bu hükümler şunlardır:

1- Çocuğun nafakası ile sadece baba mükelleftir. Nesep konusunda kimse ona ortak olamadığına göre, bunun hükmü olan nafakayı karşılama mükellefiyetinin de sırf ona ait olması gerekir. Nesep konusuda hak kime verilmiş ise, infak (: nafakayı karşılama) hususundaki yükümlülük de onun olur. اَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ *"Nimet ve külfetin karşılıklı olması"* prensibi, bunu gerektirir.[616]

614- el-Bakara 2/233.

615- Usulcülerin çoğunluğuna göre, âyet-i kerîmenin, nafaka ve giyim masraflarını karşılama mükellefiyetinin babaya ait olduğu hükmüne delâleti "ibâre" yolu ile ise de, çocuğun nesebinin sadece babaya nisbet edileceği hükmüne delâleti "ibâre" değil "işâret" yoluyladır. Onlar bu görüşü şöyle açıklarlar: "Lâm" (ل) lâfzı mülkiyet ifade etmek üzere konulmuş bir lâfızdır. Çocuğun babaya âidiyetine gelince, bu mülkiyet hususunda değildir; bu noktada icmâ vardır. O halde babaya âidiyet, nesep açısındandır. Nesep ise, "lâm", lâfzının kendisini ifade etmek üzere konulduğu mananın "lâzım"ındandır (: yani bu manadan dil ve mantık gereği çıkarılan bir diğer manadır.) Lâfzın "lâzım mana"ya delâleti, ibâre değil işâret kabilindendir. Fakat birinci görüş daha isabetlidir. Çünkü "lâm" lâfzı -herkesin ittifakıyla- aidiyet (اِخْتِصَاصٌ) anlamı için konulmuş bir lâfızdır. Bu mananın fertleri arasında, çocuğun nesebinin babaya âidiyeti hususu da vardır. O halde bu lâfzın bu âidiyete delâleti, kendisi için konulduğu manaya delâlet kabilindendir; lâzım manaya delâlet kabilinden değildir. Lâfzın kendisi için konulduğu manaya delâleti ise, işâret değil ibâre nev'indendir.

616- Kavâid (: genel kural) kitaplarında اَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ ve اَلْغُنْمُ بِالْغُرْمِ şeklinde ifadesini bulan bu prensip, Mecelle'nin küllî kaideleri arasında da şu şekilde yer almıştır: "Mazarrat menfaat mukabelesindedir." (madde 87). "Külfet nimete ve nimet külfete göredir." (madde 88). (mütercim)

2- Babası Kureyş'li ise, annesi başka bir kabileden olsa bile, çocuk Kureyş'li sayılır. Dolayısıyla Kureyş'li bir kadınla evlenme meselesinde, annesinin Kureyş'li olmamasına rağmen küf' (: denk) kabul edilir.

3- Sadece baba, -muhtaç olması halinde-, karşılıksız olarak çocuğunun malını temellük edebilir (: kendi mülkü gibi o mal üzerinde tasarruf edebilir). Zira çocuk babaya nisbet edildiğine göre, ihtiyaç hasıl olduğunda onun malını temellük etme hakkının da olması gerekir. Nitekim bu hüküm Hz. Peygamber (s.a.)'in şu hadisinde açık bir şekilde belirtilmiştir:

اَوْلاَدُكُمْ هِبَةٌ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَاَمْوَالُهُمْ لَكُمْ اِذَا احْتَجْتُمْ اِلَيْهَا

"Çocuklarınız size yapılmış birer bağıştır. Allah dilediğine kız, dilediğine erkek çocuklar bağışlar. Onların malları da, ihtiyaç duyduğunuzda size aittir."[617]

İşte bu hükümler, âyetin kendilerini ifade etmek üzere sevk olunmadığı hükümlerdir. Fakat bunlar, âyetten tebe'î olarak kastedilen hükme yani çocuğun nesebinin sadece babaya ait olduğu hükmüne bağlanması gerekli hükümlerdir. Onun için, sözün bunlara delâleti, işâret kabilindendir; ibârenin delâleti nev'inden değildir.

b) İkinci örnek:

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ ... فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak, size helâl kılındı... Artık (ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayırdedilinceye kadar yiyin, için"[618] âyeti.

Bu nass, ibâresiyle, oruç gecelerinin herhangi bir vaktinde fecrin doğuşuna kadar eşlerle cinsi birleşmenin câiz olduğunu göstermektedir. İşâretiyle de, fecrin doğuşu esnasında cünüp bulunan kişinin orucunun geçerli olduğuna delâlet etmektedir. Zira gecenin son anına kadar herhangi bir vaktinde eşlerle birleşmenin mubah kılınması, kişi cünüp olduğu halde fecrin doğması sonucunu kaçınılmaz hale getirebilir. Çünkü böyle bir durumda gusul abdesti ancak fecrin doğuşundan sonra alınabilecektir.

*** Kapalı delâlete örnek:**

Derinlemesine düşünmeyi ve dikkatli incelemeyi gerektiren kapalı delâlete örnek olarak şu iki âyetin birlikte ele alınmasını gösterebiliriz:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا

617- Yakın anlamda bkz. Ebû Davud, Buyû', 79.

618- el-Bakara 2/187.

"Biz insana, ana-babasına iyilikle muamele etmesini tavsiye ettik. Anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. (Ana karnında) taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır."[619]

- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

"Biz insana, ana-baba(sına iyi davranma)sını tavsiye ettik. Anası onu zaafiyetten zaafiyete düşerek taşımıştır. Onun (memeden) ayrılması da iki yıl içinde olmuştur."[620]

Bu iki âyetteki maksat, ana-babaya iyi muamele etmeyi tavsiye ve ananın üstünlüğünü, onun hamilelik ve emzirme süresince çektiği sıkıntıları açıklamaktır. Her iki âyetin bu manaya delâleti, ibârenin delâleti nev'indendir. Fakat bu âyetlerden, işâret yoluyla, en az hamilelik süresinin altı ay olduğu da anlaşılmaktadır. Çünkü birinci âyet, hamilelik ve sütten kesme süresini otuz ay olarak belirlemiştir. İkinci âyet de sütten kesme süresini iki yıl olarak takdir etmiştir. Bu iki mananın birlikte ele alınmasıyla, çıkarılması gerekli hale gelen bir mana daha vardır ki, bu da otuz aydan arta kalan altı aylık sürenin, hamileliğin asgari süresi sayıldığıdır.

Bu manayı Sahâbe'nin çoğunluğu farkedememiş, -değişik rivayetlere göre- sadece Abdullah b. Abbâs veya Ali b. Ebî Tâlib bu mananın farkına varmıştı. O, Rasûlüllah'ın Ashâbına bu manayı açıklayınca, onlar da tasvip ettiler ve aynı düşünceyi benimsediler."[621]

619- el-Ahkaaf 46/15.

620- Lukmân 31/14.

621- Serahsî, Usûl, I, 237. Keşfu'l-Esrâr'da (I, 72) bu olay şöyle zikredilir: "Rivayete göre bir kadın evlendikten altı ay sonra doğurmuştu. Kocası bu durumu dava etti. Davaya bakan Hz. Ömer -başka bir rivayette Hz. Osman- kadına recm cezasının uygulanması fikrine meyletti. Bunun üzerine Hz. Ali -veya İbn Abbâs- şöyle dedi: Şimdi dikkat edin! Allah'ın Kitab'ına dayanarak sizinle tartışacağım ve görüşümün üstünlüğü ortaya çıkacaktır. Yüce Allah bir âyette "(İnsanın ana karnında) taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır.", başka bir âyette de "onun (memeden) ayrılması da iki yıl içinde olmuştur" buyurur. Otuz aydan, memeden ayrılma süresi olan iki yıl çıkarılırsa geriye altı ay kalır. Bu açıklama üzerine Hz. Ömer, onun görüşünü kabul etti, ona övgüde bulundu ve kadına ceza uygulamadı. Ebu'l-Yüsr (Allah rahmet eylesin) demiştir ki: Bu, kapalı bir işârettir. Abdullah b. Abbâs ince kavrayışı ile bunu tespit etmiştir. Esasen bu hükmü Sahâbe farkedememişti. O, bu açıklamayı yapınca aynı düşünceyi benimsediler."

3- NASSIN DELÂLETİ (دَلاَلَةُ النَّصِّ)

§: 306- Nassın Delâleti ve Örnekleri

"Nassın delâleti" (دَلاَلَةُ النَّصِّ), sözün; nassta inceleme ve ictihadda bulunmaya ihtiyaç duyulmaksızın ve sırf dil unsuruna dayanarak anlaşılabilen illetteki müştereklik sebebiyle, nassta belirtilmeyen durum hakkında da sabit olduğunu göstermesidir[622].

Bunu biraz açıklayalım: Söz, bazen lâfzı ve ibâresiyle belirli bir hükme delâlet eder. Ve bu hükmün konmasını gerekli kılan illetin anlaşılması dikkatli incelemeyi ve ictihadı gerektirmeyip, lâfızları ve bunların manalarını bilen herkes onu anlar. Diğer taraftan başka bir durum daha vardır ki, Şâri' bunun hükmünü açıklamamıştır. Fakat bu durum, hükmün konuluş illeti bakımından hükmü açıklanan durumla ortak özellik taşıdığı için, o illet vasıtasıyla sözün delâleti kapsamında sayılır. Böylece "mansûs aleyh" (اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ / hükmü bildirilen) durumun hükmü, "meskût anh" (اَلْمَسْكُوتُ عَنْهُ / hükmü bildirilmeyen) durum hakkında da, nassın delâleti yoluyla sabit olur. İster kendisinde illetin daha güçlü bulunması sebebiyle meskût anh, hükme mansûs aleyhten daha lâyık görülsün; isterse illetin ikisinde de aynı derecede bulunması sebebiyle meskût anh, hükümde mansûs aleyhe eşit olsun.

Örnekler:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُما اُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيمًا *

"Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa, onlara "öf!" bile deme, onları azarlama. Onlara güzel söz söyle."[623] âyeti.

Âyet, ibâresiyle, çocuğun ana-babasına "öf!" demesinin haram kılındığını göstermektedir. Lisana vukufu olan herkes bu ibâreyi duyduğunda, bu hükümdeki illetin yasaklanan sözün ana-babayı üzmesi ve onlara ezâ vermesi olduğunu anlar. Bu illet ise "öf!" demekten çok daha fazlasıyla olmak üzere; dövme, sövme, hapsetme, yiyecek vermeme gibi başka durumlarda da mevcuttur. Şu halde "öf!" demenin haram kılındığını

622- دَلاَلَةُ النَّصِّ هِيَ دِلاَلَةُ الْكَلاَمِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ الَّتِي تُفْهَمُ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ اللُّغَةِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ.

623- el-İsrâ' 17/23.

gösteren nass bunları da kapsamına almaktadır ve o durum için sabit olan tahrîm hükmü nassın delâleti yoluyla diğer durumlar hakkında da sabit demektir. Burada hükmün meskût anh hakkında sübûtu, mansûs aleyh hakkında sübûttan da üstündür (evleviyet gereğidir). Çünkü işaret edilen fiillerde ana-babaya eziyet verme özelliği "öf!" demekten çok daha fazla bulunmaktadır.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا* "*Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar ve çılgın bir ateşe gireceklerdir.*"[624] âyeti.

Bu âyet, ibâresiyle, haksız yere yetimlerin mallarının yenmesinin haram kılındığına delâlet etmektedir. Arap dilini bilen ve lâfızların manalarına delâletini anlayan herkes, bu tahrîmdeki illetin, malını korumaktan âciz olan yetimin malına tecavüz ve o mala zarar verme olduğunu kavrar. Bu illet, Şâri'in açıklamada bulunmadığı başka durumlarda da gerçekleşmektedir. Yakmak, dağıtmak, muhafazasında kusurlu davranmak vb. yollarla yetim malının yok olmasına yol açmak bu arada zikredilebilir. O halde, bu davranışlar da nassın delâleti yoluyla nassta belirtilen yeme fiili gibi haram sayılır. Çünkü hükmü gerektiren illet bakımından mansûs aleyh durum ile meskût anh olan bu durumlar eşittir.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ* "*Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç kur' süresi beklerler.*"[625] âyeti.

Bu âyet, ibâresiyle, kocasından talâk yoluyla ayrılmış kadının iddet beklemesinin vâcib olduğunu göstermektedir. Arap dilinden anlayan herkes, bu vücûb hükmünün illetinin, kadının hamile olmadığının belirlenmesi olduğunu kavrar. Bu illet, kocasından bulûğ muhayyerliği, kefâetin (: denkliğin) bulunmaması ve benzeri bir sebebe binaen evliliğin feshi yoluyla ayrılan kadın hakkında da geçerlidir. Şu halde, nassın delâleti yoluyla, nass bu durumdaki kadınları da kapsamına almaktadır. Böyle kadınların da, hükmü nassla bildirilen boşanmış kadınlar gibi, ayrılık halinde iddet beklemeleri gerekir.

Bu delâletin, "nassın delâleti" diye isimlendirilmesinin sebebi şudur: Bu delâletle sabit olan hüküm, ibârenin delâleti ve işâretin delâletinde olduğu gibi tek başına lâfızdan anlaşılmaz. Hükmün konuluşundaki gaye ve illet vasıtasıyla lâfızdan anlaşılır.

Bazı bilginler bu delâleti, sözün maksadı ve gayesi anlamına gelmek üzere فَحْوَى الْخِطَابِ (fahvâ'l-hıtâb) diye adlandırmışlardır. Şâfiîler -ileride görüleceği üzere- buna مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ (mefhum-i muvâfaka) adını verirler. Çünkü bu delâlet ile meskût anh için sabit olan hüküm, mansûs aleyh hakkında sabit hükme muvâfık (: uygun) düşmektedir.

624. en-Nisâ' 4/10.
625. el-Bakara 2/228.

Bilginlerden, bu delâleti kıyasın bir nev'i sayanlar ve onu "kıyas-ı celî" (: açık kıyas) diye isimlendirenler de vardır. İmâm Şâfiî'nin "er-Risâle" isimli eserindeki ifadesi bu yöndedir.

Cumhura (: bilginlerin çoğunluğuna) göre, nassın delâleti kıyastan farklıdır. Çünkü nassın delâletinde illet "dil" vasıtasıyla tespit edilmekte, (kıyas bahsinde sözü edilen) illeti tesbit metodlarından biri kullanılarak bu illetin istinbâtına ihtiyaç duyulmamaktadır. Aksine, dili bilen ve lâfızların manalarına delâletini anlayan herkes bu illeti kavrayabilir. Kıyastaki illete gelince, bu, ancak illeti tesbit metodlarından birine başvurarak ictihad ve istinbâtta bulunmak suretiyle tanınabilir. Bunun belirlenmesinde dili bilmek yetmez.

4- İKTİZÂNIN DELÂLETİ (دَلَالَةُ الْإِقْتِضَاءِ)

§: 307- İktizânın Delâleti ve Örnekleri

"İktizânın delâleti" (دَلَالَةُ الإِقْتِضَاءِ) , sözün, doğru veya şer'î yönden sağlıklı anlaşılması kendisine bağlı olan meskût anh (: ibârede yer almamış) bir "lâzım"a (: dil ve mantık gereği çıkarılan manaya) delâlet etmesidir[626].

Bu delâletin, "iktizâ" diye isimlendirilmesinin sebebi şudur: İktizâ, talep etmek ve gerekli kılmak demektir. Bu delâlette sözün gösterdiği mana da, sözün doğru veya şer'î yönden sağlıklı anlaşılmasının gerekli kıldığı bir manadır.

Örnekler:

* Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "*Ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları söz ve fiilleri kaldırılmıştır*"[627] hadisi.

Bu hadisin zâhirinden anlaşılan mana şudur: Bu ümmette hata, unutma ve ikrâhtan hiçbiri bulunmaz. Oysa vâkıa bu manaya ters düşmektedir. Çünkü ümmette bu gibi durumlar çokça bulunmaktadır. Şu halde bunların ümmetten kaldırıldığına dair haber doğru olmamaktadır. Halbuki haberin günahlardan korunmuş olan Hz. Peygamber (s.a.)'den sadır olması, onun doğru olmasını gerektirir. İşte bu yüzden, sözde اَلْإِثْمُ (günah) veya benzeri bir lâfzın takdir edilmesi gerekir, ki böylelikle hadis vâkıaya ters düşmesin. Bu takdire göre hadis, إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي إِثْمَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "*Allah, ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları söz ve fiillerin günahını kaldırmıştır.*" şeklinde anlaşılacaktır. İşte burada sözün "günah" اَلْإِثْمُ kelimesine delâleti "iktizânın delâleti" kabilindendir. Çünkü sözün doğruluğu bu kelimenin takdir edilmesine bağlıdır. Aksi halde bu, vâkıaya ters düşen hilâf-ı hakikat bir söz olarak kalacaktır.

626- دِلَالَةُ الْاِقْتِضَاءِ هِيَ دِلَالَةُ الْكَلَامِ عَلَى لَازِمٍ مَسْكُوتٍ عَنْهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ شَرْعًا.

627- Aynı anlamda bkz. İbn Mâce, Talâk, 16.

* Fey' اَلْفَيْءُ de yani düşmandan savaşmaksızın alınan mallarda payı bulunan kişileri açıklayan لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا *"(O mallar, bir de) yurtlarından ve mallarından çıkarılmış olan, Allah'ın lütuf ve rızasını arayan... fakir muhacirlerindir"*[628] âyeti.

Yüce Allah, bu âyetteki, اَلْفُقَرَاءِ (fakirler) lâfzını Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler için kullanmıştır. Bilindiği gibi fakir, mülkü olmayan kimse demektir. Âyette sözü edilen Muhâcirûn ise, Mekke'de iken malları ve mülkleri olan kimselerdi. İşte bu açıdan bakılınca, fukarâ lâfzının onlar hakkında kullanılması "doğru" olmamaktadır. Oysa sözün Yüce Allah'tan sâdır olması onun doğruluğunu gerektirir. Bu yüzden, sözün doğru ve kendi içinde tutarlı olabilmesi için burada bir mananın takdir edilmesi gerekir. Bu mana da, söz konusu Muhâcirûn'un malları üzerindeki mülkiyeti hicret ile kaybetmiş oldukları ve bu mülkiyetin o mallara el koymak suretiyle kâfirlerin eline geçmiş olduğudur.

O halde "fukarâ" lâfzının bu hükme delâleti, "iktizânın delâleti" nev'indendir. Çünkü sözün doğruluğu ve şer'î yönden sağlıklı anlaşılması, bu hükmün takdir edilmesini gerekli kılmaktadır.[629] Bir kimsenin belirli bir gayrımenkulün maliki olan başka birine

---

628- el-Haşr 59/8.

629- Bir çok usulcüye göre, bu âyet-i kerîmenin, Muhâcirler'in Mekke'den çıkarılırken orada bıraktıkları malları üzerindeki mülkiyeti yitirmiş olduklarına delâleti, nassın iktizâsı kabilinden değil nassın işâreti kabilindendir. Onlar bu görüşü şöyle açıklarlar: Bu nassın ibâresinden, söz konusu Muhâcirler'in ganimette payları olduğu, işâretinden de Mekke'den çıkarılırken orada bıraktıkları malları üzerindeki mülkiyeti yitirmiş oldukları anlaşılmaktadır. Zira nass onlardan "fakirler" diye söz etmiştir. Onların "fakirler" olarak nitelendirilmesi, önceki mallarının artık onların mülkiyetinde bulunmadığı anlamını çıkarmayı gerekli kılar. Bu hüküm, âyetin sevkinden kasdedilen mana olmayıp "lâzım" mana (: yani bu manadan dil ve mantık gereği çıkarılan bir diğer mana) olduğuna göre, bu hükme delâlet, işâretin delâleti kabilindendir.

Bize göre doğru olanı, "fakirler" kelimesinin sözkonusu Muhâcirûn'un Mekke'de terkettikleri mallar üzerindeki mülkiyeti kaybetmiş olduklarına delâletinin işâret değil iktizâ nev'inden sayılmasıdır. Çünkü gerek işâretin gerekse iktizânın delâleti ile sabit olan mana, -her ne kadar lâfzın ve ibârenin "lâzım"ı ise de- aralarında başka açıdan bir fark vardır: İşâretin delâletinde "lâzım mana" daha sonra gelir ve sözün doğruluğu ve geçerliliği bu mananın takdirine bağlı değildir. Oysa iktizânın delâletinde "lâzım mana" önce gelir ve sözün doğruluğu ve geçerliliği bu mananın takdirine bağlıdır. Bu âyet-i kerîmede "fakirler" kelimesinin lâzım manası olan mülkiyetin kaybı anlamının öncelikle düşünülmesi gerektiği, bu mana takdir edilmeksizin Muhâcirûn hakkında fakirler lâfzının kullanılmasının doğru olmayacağı şüphesizdir. Öyleyse bu, işâretin delâleti değil iktizânın delâleti kabilindendir.

Muhâcirûn'un Mekke'de bıraktıkları malların mülkiyetinin kaybı ister iktizânın ister işâretin delâleti kabilinden sayılsın, âyet-i kerîmenin bu manaya delâleti Hanefîlere göredir. O yüzden Hanefî fıkhında, düşmanların müslümanların mallarına el koyup onların ülkesinde bu malları ihrâz etmeleri halinde müslümanların bu mallar üzerindeki mülkiyeti kaybedecekleri, dolayısıyla bu malların el koyma ve ihrâz yoluyla düşmanların mülkiyetine geçeceği kabul edilir. Şâfiî mezhebi fakihlerine göre ise, âyet -Hanefîlerin dediği gibi- ne Muhâcirlerin o mallar üzerindeki mülkiyeti kaybetiklerine, ne de el koyma yoluyla kâfirlerin mülkiyetine geçtiğine delâlet eder. Zira âyette Muhâcirler için "fakirler" lâfzının

"Bu gayrı menkulünü benim namıma bin cüneyh (: Mısır lirası) karşılığında tasadduk et." demesini de, bu nevi delâletin örnekleri arasında sayabiliriz. Bu söz, gayrı menkul sahibine müvekkil namına o malı tasadduk etme yönünde verilmiş bir talimattır. Vekilin ise, müvekkili adına bir malı tasadduk etmesi ancak müvekkilin o mala sahip olması halinde hukuken geçerli olur. O halde hukuki anlamda bu sözün doğruluğu, mülkiyet sebeplerinden birinin var sayılmasını gerektirir. Burada var sayılabilecek mülkiyet sebebi "satın alma" olabilir, çünkü "bin" kelimesi buna karîne teşkil eder. Demek oluyor ki, bu örnekte "satın alma" anlamının, sözün doğruluğu açısından öncelikle takdir edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu, malın sahibi olmayan kişi tarafından, malın sahibine kendisine vekâleten tasaddukta bulunma talimatıdır. Burada öncelikle, satın alma iradesine delâlet eden bir lâfız, iktizânın delâleti yoluyla var sayılmaktadır.

§: 308- Bu Delâletlerin Hükümleri

Bu dört delâletin hükmü şudur: Tahsîs veya tevil gibi kat'îlikten zannîliğe çeviren bir delil bulunmadıkça, bunlarla hüküm kat'î olarak sabit olur. Zira ibârenin delâleti ve işâretin delâtinde hüküm, lâfzın kendisi ile sabit olmaktadır. Nassın delâletinde, hüküm, dil itibariyle sözden anlaşılan illete bağlanmakta, hükmün gayesi ve illeti vasıtasıyla da olsa hüküm nassla sabit olmaktadır. O yüzden, bu delâletle sabit hüküm, kıyasla sabit olan hükümden daha kuvvetlidir. Çünkü bunda illet dil yoluyla, kıyasta ise re'y ve ictihadla belirlenmektedir. Açıktır ki, dil ile sabit olan hükmün kabulü, sözün doğru olabilmesi ve sağlıklı anlaşılabilmesi için zaruridir.

Şu kadar var ki, bu delâletler kuvvet bakımından birbirinden farklıdır. Şöyle ki:

a) İbârenin delâleti işâretin delâletinden kuvvetlidir. Çünkü birincisi, nassın geliş maksadı olan hükme, ikincisi ise nassın geliş maksadı olmayan hükme delâlet eder. Nassın gelişindeki maksada ait hükmün, böyle olmayana üstün tutulacağı açıktır.

b) İşâretin delâleti nassın delâletinden kuvvetlidir. Zira birincisi hükme, bizzat lâfzı ve sıygası ile delâlet eder. İkincisi ise, hükme, tek başına lâfızla değil, lâfzın illeti vasıtasıyla delâlet eder. Lâfzın kendisinin hükme delâleti, tabiî ki başka bir şey vasıtasıyla delâletten üstündür.

c) Nassın delâleti iktizânın delâletinden kuvvetlidir. Yani iktizânın delâleti, bütün delâletlerin en zayıfıdır. Çünkü bununla sabit olan hükme, lâfız ne sıygası ile ne de dilin

---

kullanılması hakikat değil mecaz anlamındadır. Onlar mallarından uzakta bulundukları ve onlardan faydalanma imkânını kaybettikleri için sanki "fakir" gibi olmuşlardır. Bu durumdakiler için mecazî olarak fakir denebilir. Âyette "mallar"ın ve "diyâr"ın (: beldenin) مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ şeklinde onlara izafe edilimesi, bu anlamı destekleyen bir karînedir. Bundan ötürü Şâfiî fıkhında şu hüküm kabul edilmiştir: Düşmanlar müslümanların mallarını ele geçirseler ve onların ülkesinde bu malları ihrâz etseler, o mallara malik olmazlar. Hatta bir müslüman onlardan böyle bir malı satın alırsa, bu geçerli olmaz; esas malik bu malı ondan hiçbir bedel vermeksizin geri alabilir.

özelliğine dayalı mefhûmu (: genel anlamı) ile delâlet etmektedir. Bu hüküm, sözün doğru olabilmesi ve sağlıklı anlaşılabilmesi bakımından duyulan bir zaruretin neticesidir.

Delâletler arasındaki bu kuvvet farklılığının pratik sonucu, teâruz (: çatışma) halinde ortaya çıkar. İbârenin delâleti ile sabit bir hüküm işâretin delâleti ile sabit bir hükümle teâruz ederse, birincisi tercih olunur. İbârenin delâleti veya işâretin delâleti ile sabit bir hüküm, nassın delâleti ile sabit bir hükümle teâruz ederse, ilk ikiden biri ile sabit hüküm tercih edilir. Nassın delâleti ile sabit bir hüküm iktizânın delâleti ile sabit bir hükümle teâruz ederse, birincisi üstün tutulur.

* İbârenin delâletiyle sâbit hüküm ile işâretin delâletiyle sabit hükmün teâruzuna örnek: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى *"Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısâs size farz kılındı"*[630] âyeti, ibâresiyle, kasden adam öldürme fiiline karşılık kısas uygulanması gerektiğini göstermektedir.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا *"Kim bir mümini kasden öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır"*[631] âyeti ise, işâretiyle, kasden adam öldürme fiiline karşılık kısâsın gerekmediğine delâlet etmektedir. Zira Cenâb-ı Allah bu fiilin cezasının cehennemde ebedî olarak kalma olduğunu belirtmiş, "beyân" makamında (: açıklamada bulunma yerinde) sırf bu hükmü göstermekle yetinmiştir. Beyan makamında bir hükmü belirtmekle yetinmek ise, "hasr"a yani hükmün ondan ibaret olduğuna delâlet eder. Bunun da sonucu, kasden adam öldürme fiiline kısâs gerekmediğidir. Bu sonuç ise, ibârenin delâletiyle sâbit hüküm ile çatışmaktadır. Bu durumda ibâre ile sabit hüküm işâretle sabit hükme tercih edilir ve kasden adam öldürme fiilinde kısâsın gerekli olduğuna hükmolunur.[632]

630- el-Bakara 2/178.

631- en-Nisâ' 4/93.

632- Birçok usulcü bu nevi teâruza örnek olarak şu iki hadisi gösterir:

1- أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ "Hayzın asgari süresi üç, azami süresi on gündür." (Bazı lâfız ilâveleri ile, bkz. Zeylâ'î, Nasbu'r-Râye, I, 191-193).
Bu hadis, ibâresiyle âdetin âzamî süresini on gün olarak belirlemektedir.

2- تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي "Bir kadın ömrünün yarısını oruç tutmaksızın ve namaz kılmaksızın geçirir." (Ahmed b. Hanbel, II, 374, شَطْرَ عُمْرِهَا kaydı olmaksızın).
Bu hadis, işâretiyle, âdetin azami süresinin onbeş gün olduğuna delâlet etmektedir. Çünkü kadının her ay âdet görmesi sebebiyle ömrünün yarısını oruç tutmadan ve namaz kılmadan geçirmesinden söz etmektedir. Hadisteki (شَطْرَ) "yarı" demektir. O halde hadiste geçen mananın gerçekleşebilmesi için her ay âdet süresinin onbeş gün olarak düşünülmesi gerekir. İşte usulcüler derler ki: Birinci hüküm ibâre ile, ikincisi ise işâret ile sabittir; o halde birincisi ikincisine tercih edilir.
Ne var ki, bu örnek isabetli değildir. Çünkü ikinci hadisin Hz. Peygamber'den bu lâfız ile vürûdu sahih değildir. İmam Nevevî'nin dediği gibi, hadisin bu lâfızla vürûdu bâtıldır,

* İşâretle sabit hüküm ile delâletle (: delâletü'n-nass ile) sabit hükmün teâruzuna örnek: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ *"Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle âzât etmesi... gerekir"*[633] âyeti, ibâresiyle, hata ile adam öldürme fiilinde kefâretin vâcib olduğunu göstermektedir. Nassın delâleti ile de bu âyetten -İmam Şâfiî'nin dediği gibi- kasden adam öldürme fiilinde kefâretin evleviyetle vâcib olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü hata ile adam öldürme fiilinde kefâretin vâcib oluşu, öldürme fiilini önlemek içindir, yoksa bizâtihî "hata"dan dolayı değildir. Bilindiği gibi hata, birçok hükmü iskat eden (: düşüren) bir mazerettir; öyleyse bir vücûbun (: mükellefiyetin) illeti sayılması doğru olmaz. Böylece hata ile öldürmede kefâretin fiili önleme gayesiyle vâcib kılındığı ortaya çıktığına göre, bunun kasden öldürmede vâcib kılınması daha da uygundur ve öncelikle gerekir. Zira bu fiilde caydırmayı sağlama gereği daha güçlüdür. Hata, kasıtsız yapılan fiildir; kasden öldürme ise kişinin isteyerek yaptığı fiildir. Kasıtsız yapılan fiili önlemek için kefâret gerektiğine göre kasıtlı fiil hakkında haydi haydi gerekir.

Yukarıda zikri geçen وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا *"Her kim bir mümini kasden öldürürse, onun cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir"* âyeti ise işâretiyle, kasden adam öldürme fiilinde kefâretin vâcib olmadığına delâlet etmektedir. Çünkü âyet, ceza olarak sadece cehennemde ebediyen kalmayı zikretmiştir. Beyan makamında başka bir hükmün belirtilmemesi, kasden adam öldürme fiiline başka cezanın tertip edilmediğini gösterir. Bu ise, önceki âyetten "delâlet" yoluyla elde edilen hüküm ile çatışmaktadır. İşte böyle bir durumda "işâret", "delâlet"e tercih olunur. Binaenaleyh kasden adam öldürme fiilinde -Hanefîlerin hükmettiği üzere- kefâret vâcib değildir.

* İktizânın delâletiyle sabit hüküm ile diğer delâletlerle sabit hükmün teâruzuna gelince, nasslarda bu durum için sahih bir örnek bulunmamaktadır.[634]

§: 309- Hanefîlerin Dışındakilere Göre Delâletin Nevileri

Yukarıda Hanefî usul bilginlerine göre lâfzî delâletlerin nevilerini ve hükümlerini açıkladık.

Mâlikî, Şâfiî ve diğer usul bilginlerine (: cumhura) göre ise, delâlet iki nevidir: 1- Delâletü'l-mantûk, 2- Delâletü'l-mefhûm.

---

asılsızdır. Öte yandan Arapçada شَطْر kelimesinin manası sadece "yarı" değildir. Yarı manasında kullanıldığı gibi, "bir kısım" ve "yön" anlamlarında da kullanılır. Hadisin bu lâfızla vârid olduğu farzedilse bile, yarı anlamının değil bir kısım anlamının kastedildiğine hükmetmek gerekir. Çünkü hamilelik süreleri ve âdetten kesildikten sonraki süre de bir kadının ömrüne dahildir; bu sürelerde hayız hali yoktur. Kaldı ki, onbeş gün süre ile âdet gören kadınlar çok nadirdir. Hz. Peygamber'in, genel bir hükmü, çoğunluğu bir tarafa bırakıp nadir durumlara göre açıklaması düşünülemez.

633- en-Nisâ' 4/92.

634- Bkz. Keşfu'l-Esrâr, II, 156; et-Teysîr Şerhu't-Tahrîr, III, 155.

§: 310- Delâletü'l-Mantûk (دَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ)

"Delâletü'l-mantûk" (دَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ), lâfzın, sözde zikri geçen ve ifade edilen bir şeyin hükmüne delâlet etmesi demektir. Bu, Hanefîlerdeki, ibârenin delâletini, işâretin delâletini ve iktizânın delâletini kapsamaktadır.

§: 311- Delâletü'l-Mefhûm (دَلَالَةُ الْمَفْهُومِ)

"Delâletü'l-mefhûm" (دَلَالَةُ الْمَفْهُومِ), lâfzın, sözde zikri geçmeyen ve ifade edilmeyen bir şeyin hükmüne delâlet etmesi demektir. Bu cumhura göre iki kısımdır: a) Mefhûmü'l-muvâfaka, b) Mefhûmü'l-muhâlefe.

§: 312- Mefhûmü'l-Muvâfaka (مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ)

"Mefhûmü'l-muvâfaka" (مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ), lâfzın, incelemek ve ictihada gerek duyulmaksızın sırf dil unsuruna dayanarak anlaşılan illetteki müştereklik sebebiyle mantuk (: sözde geçen durum)un hükmünün meskût anh (: sözde geçmeyen durum) için de sabit olduğuna delâlet etmesidir. Buna mefhûmü'l-muvâfaka denmesi, meskût anh olan hükmün mantûk bih olan hükme muvâfık bulunmasından ötürüdür. Daha önce işaret edildiği üzere bu "fahvâ'l-hıtâb" فَحْوَى الْخِطَابِ "lâhnu'l-hıtâb" لَحْنُ الْخِطَابِ ve kıyas-ı celî الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ isimleri ile de anılır. Hanefîlerdeki "delâletü'n-nass"ın karşılığıdır. Nassın delâleti başlığında örnekleri gösterilmiştir.

§: 313- Mefhûmü'l-Muhâlefe (مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ) ve Çeşitleri

"Mefhûmü'l-muhâlefe" (مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ), sözün, mantûkun hükmünün, hükümde dikkate alınan kayıtlardan birini taşımaması sebebiyle meskût anh hakkında geçerli olmadığına delâlet etmesidir. Bunun mefhûmü'l-muhâlefe diye isimlendirilmesi, meskût anh olan hükmün mantûk bih olan hükme muhalif bulunmasından ötürüdür. Mantûkun hükmüne konan kayıtlar bakımından mefhûmü'l-muhâlefenin birçok çeşidi vardır. Başlıcaları şunlardır:

1- "Mefhûmü's-sıfa" (مَفْهُومُ الصِّفَةِ): Hükmü bir vasıf ile kayıtlanmış nassın, bu vasfı taşımayan durumlar hakkında o hükmün geçerli olmadığına delâlet etmesidir. Örnekler:

- Hz. Peygamber (s.a.)'in فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ *"Sâime olan davardan zekât gerekir"*[635] hadisi. Bu hadis, mantûku ile, "sâime" vasfını taşıyan yani senenin çoğunu

635- Bkz. dipnot 551.

âmmeye ait otlaklarda beslenerek geçiren koyunlardan zekât verilmesinin vâcib olduğunu göstermektedir. Hadis, mefhûm-i muhâlifi ile de, besi koyunlarında zekâtın vâcib olmadığına delâlet etmektedir. Çünkü mantuk hakkındaki hükmün kayıtlandığı vasıf bu hayvanlarda bulunmamaktadır.

- Câbir (r.a.)'in قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ *"Rasûlüllah (s.a.), henüz taksim edilmemiş her ortaklıkta (müşterek mülkiyette) şuf'aya hükmetmiştir"*[636] sözü. Bu söz, mantûku itibariyle taksimden önce müşterek malda şuf'a hakkının meşru kılındığını, mefhûm-i muhâlifi ile de taksimden sonra artık hukuken bu hakkın tanınmadığını göstermektedir. Çünkü mantûkun hükmü "taksim edilmemiş olma" vasfı ile kayıtlanmıştır. Bu vasıf ortadan kalkınca hüküm de ortadan kalkmaktadır.

- Hz. Peygamber (s.a.)'in مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ *"Zenginin, alacaklısını oyalaması zulümdür. Dava edilmesi ve cezalandırılması helâldir"*[637] hadisi, Bu hadis, mantûku itibariyle, borcunu ödeme gücüne sahip kişinin bunu ödemekten imtina etmesinin zulüm olduğunu, alacaklısının dava açarak onu teşhir etmesinin ve alacaklının talep etmesi halinde hakimin onu cezalandırmasının câiz olduğunu göstermektedir. Mefhûm-i muhâlifi ile de hadis, fakirin borcunu ödemekten imtina etmesinin zulüm olmadığına delâlet etmektedir. Zira mantûkun hükmü "zengin olma" vasfı ile kayıtlanmıştır. Bu vasıf bulunmayınca hüküm de bulunmamış olur.

2- "Mefhûmü'ş-şart" (مَفْهُومُ الشَّرْطِ): Hükmü şart edatlarından biri ile belirli bir şarta bağlanmış nassın, bu şartın bulunmadığı durumlarda o hükmün geçerli olmadığına delâlet etmesidir. Örnekler:

- وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *"Şayet hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın"*[638] âyeti. Bu nass, mantûku ile, bâin talâkla boşanan kadının hamile olması halinde nafakasının karşılanması gerektiğini göstermektedir. Hüküm "hamilelik" durumunun bulunmasına bağlandığına göre, nass, mefhûm-i muhâlifi ile de, hamile olmayan böyle kadınlar için nafaka mükellefiyetinin bulunmadığına delâlet etmektedir.

- Hz. Peygamber (s.a.)'in اَلْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَالَمْ يُثَبْ عَنْهَا *"Bağışta bulunan kişi, karşılık almamış ise, bağışladığı şey üzerinde daha fazla hak sahibidir"*[639] hadisi. Bu nass, mantûku ile, vâhibin (: bağışta bulunan kimsenin) hibeden rücû hakkının bulunduğunu göstermektedir; fakat hüküm, hibe edilen şey için bir karşılık almamış olması şartına bağlanmıştır. O halde nass, mefhûm-i muhâlifi ile, karşılık almış olması

636- Bkz. Zeyâ'î, Nasbu'r-Râye, IV, 172.

637- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Buhârî, İstikrâz, 12; Ebû Davud, Buyû', 10; Nesâî, Buyû', 100.

638- et-Talâk 65/6.

639- Hadisin rivayetleri için bkz. Zeylâ'î, Nasbu'r-Râye, IV, 125-126.

halinde vâhibin hibeden rücû edemeyeceğine delâlet eder. Çünkü mantûkun hükmü "karşılık almama" şartına bağlanmıştır. Şart kalkınca hüküm de kalkar.

3- "Mefhûmü'l-ğaye" (مَفْهُومُ الْغَايَةِ): Hükmü belirli bir sınır ile kayıtlanmış nassın, bu sınırdan sonra o hükmün geçerli olmadığına delâlet etmesidir.

Meselâ, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ *"Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayırdedilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece oluncaya kadar orucu tamamlayın."*[640] âyetinde geçen حَتَّى kelimesi, kendinden önceki mananın sınırını ve son bulduğunu gösterir. O halde nass, mantûku ile, ramazan gecelerinde fecre kadar yiyip içmenin mubah olduğuna; mufhum-ı muhalifi ile de, bu sınırdan yani fecrden sonra yiyip içmenin haram olduğuna delâlet etmektedir. "Ğâye" harflerinden olan إِلَى da böyledir. Bunu ihtiva eden nass, mantûku ile, fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar oruç yasaklarına riayetin vâcib olduğunu; mefhûm-i muhâlifi ile, güneşin batışından sonra bu vücûb hükmünün kalktığını göstermektedir.

4- "Mefhûmü'l-aded" (مَفْهُومُ الْعَدَدِ): Hükmü belirli bir sayı ile kayıtlanmış nassın, bu sayının dışında o hükmün yerine gelmeyeceğine delâlet etmesidir. Örnekler:

- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ *"Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun."*[641] âyetinde ön görülen ceza "yüz" مِائَةٌ değnek olarak belirlenmiştir. Bunun mefhûm-i muhâlifinden, bu miktarı aşmanın câiz olmadığı anlaşılmaktadır.

- Hz. Peygamber (s.a.v.)'in فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ *"Her beş deveden bir koyun (zekât verilmesi) gerekir."*[642] hadisinde, bir koyunun zekât olarak verilmesinin vücûbu hükmü "beş deve" ile kayıtlanmıştır. Bu nass, mefhûm-i muhâlifi ile, beşten az olması halinde develerden zekât verilmesinin vâcib olmadığını göstermektedir.

§: 314- Mefhûm-i Muhâlif İle Amel Etmenin Şartları

Mefhûm-i muhâlifi kabul edenlere göre, bununla amel edilebilmesi için bir çok şart vardır. Fakat bunların hepsi netice itibariyle bir noktada toplanabilir, ki o da şudur: Mantûkun hükmüne konan kaydın, kayıt kalktığında hükmün de sona ereceğini gösterme dışında bir fayda ve gayesi olmamalıdır. Böyle bir maksadın bulunması halinde mefhûm-i muhâlif dikkate alınmaz ve ona göre hüküm verilemez.

640- el-Bakara 2/187.

641- en-Nûr 24/2.

642- Aynı anlamda bkz. İbn Mâce, Zekât, 9; Ahmed b. Hanbel, II, 14-15.

Şu durumlar, konan kaydın ayrı bir maksadının bulunuşuna örnek gösterilebilir:

- Maksat, Allah'ın, kullarına nimetlerini hatırlatmak ve onlara olan ihsânını açıklamak istemesi olabilir. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا *"O, denizi de emrinize verdi ki ondan taze et yiyesiniz."*[643] âyetinde durum böyledir. Çünkü burada "et"in طَرِيًّا (taze) olarak vasıflandırılması, Allah'ın kullarına nimetlerini hatırlatmak istemesi sebebiyledir. Şu halde, nass, mefhûm-i muhâlifi ile taze olmayanın yenemeyeceğine delâlet etmez.

- Maksat, insanların genellikle uygulayageldiklerine uygun bir ifade sevk etmek olabilir. Meselâ, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ *"... karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız..."*[644] âyetinde, "üvey kızlar"m, فِي حُجُورِكُمْ (evlerinizde) yani kocaların gözetimi ve terbiyesi altında bulunma vasfı ile kayıtlanması, insanlar arasında genellikle alışılmış duruma binaendir. Çünkü genellikle âdet, önceki kocasından kızı olan kadının başka bir erkekle evlendiğinde, o kızı da beraberinde kocasının evine getirmesi ve kızın, kocasının gözetimi altında bulunmasıdır. Onun için, mefhûm-i muhâlif yoluyla, kocanın evinde ve gözetiminde olmayan üvey kız ile evlenmenin câiz olduğuna hükmedilemez. Aksine, ister kendi evinde ve gözetiminde ister uzak bir yerde başkasının gözetiminde bulunsun annesi ile zifafa girmiş ise erkeğin üvey kızı ile evlenmesinin haram kılındığına hükmedilecektir.

- Maksat, insanların içinde bulunduğu vakıaya işaret edip, bunu kötülemek ve çirkinliğini ortaya koymak olabilir. Meselâ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً *"Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak ribâ yemeyin"*[645] âyetinde "ribâ"nın أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (kat kat artırılmış olarak) şeklinde vasıflandırılması, Câhiliye devrindeki malı kökünden alıp götüren bozuk teâmüle işaret etmek ve bu kötü duruma düşmekten sakındırmak içindir. Bu nass, mefhûm-i muhâlifi ile, kat kat olmayan ribânın mubah olduğuna delâlet etmez.

- Maksat, itaata teşvik olabilir. Meselâ, Hz. Peygamber (s.a.)'in لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Allah'a ve âhiret gününe inanan bir kadının, bir ölünün ardından üç günden fazla yas tutması helâl değildir. Ancak koca için yas, dört ay on gündür."*[646] hadisinde kadının "Allah'a ve âhiret gününe inanan" şeklinde nitelendirilmesinden maksat, mükellefiyetin gereğine

643- en-Nahl 16/14.
644- en-Nisâ' 4/23.
645- Âl'u 'Imrân 3/130.
646- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Muvatta', Talâk, 101; Ebû Davud, Talâk, 43.

uymaya teşviktir. Zira Allah'a ve âhiret gününde amellerin karşılığının görüleceğine iman, sahibini, emirlere uymaya ve yasaklardan kaçınmaya sevkeder. Binaenaleyh, bu nassın, kadının Allah'a ve âhiret gününe inanmaması halinde ölünün ardından bu müddetten fazla yas tutmasının mubah olduğuna delâlet ettiği (sözkonusu kaydın bu anlamı belirtmek için konmuş olduğu) söylenemez.

- Maksat, çokluk ve mubalağa ifade etmek olabilir. Nitekim, اِستَغفِر لَهُم اَو لاَ تَستَغفِر لَهُم اِن تَستَغفِر لَهُم سَبعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغفِرَ اللّهُ لَهُم *"(Ey Muhammed!) Sen onlar için ister af dile ister dileme. Onlar için yetmiş defa af dilesen de Allah onları asla affetmeyecek."*[647] âyetinde "yetmiş" سَبعِينَ lâfzının zikredilmesi, istiğfârdaki çokluğa delâlet içindir. Buna göre, istiğfâr eden ne kadar çok istiğfâr ederse etsin, kendileri için mağfiret istenen kişilere faydası olmayacaktır. Binaenaleyh bu nass, mefhûm-i muhâlifi ile, yetmişten fazla olduğu takdirde yetmişe ait hükümden farklı bir sonuç doğacağına delâlet etmez.

§: 315- Mefhûm-i Muhâlifin Hüccet Sayılıp Sayılamayacağı Hususunda Usulcülerin Görüşü:

İnsanların sözlerini ve yazarların ifadelerini yorumlarken, mefhûm-i muhâlifin hüccet sayılacağı ve buna göre amel edileceği, usulcüler tarafından ihtilâfsız kabul edilmiştir. Bir kimse, bir vasıf, şart veya başka bir şey ile kayıtlanmış bir söz söylemiş veya yazmış ise, bu, mantûku ile, söz konusu kaydın gerçekleşmesi halinde hükmün sabit olacağına delâlet ettiği gibi, mefhûm-i muhâlifi ile de, kaydın gerçekleşmemesi halinde hükmün bulunmayacağına delâlet eder. Çünkü konulan kaydın mutlaka bir faydası ve gayesi vardır. İnsanların gayelerini ve bir kaydı koymaktaki maksatlarını tesbit edebilmek ise mümkündür. İşte, bir kimse bir söz söyleyip de sözde herhangi bir kayıt yer almış ise ve bu kaydın bulunmaması halinde hükmün de bulunmayacağını ifade etme dışında bir maksadın bulunduğu ortaya çıkarsa, bunun mefhûm-i muhâlifi ile amel edilemez. Ama böyle bir maksat tesbit edilemez ise, o zaman mefhûm-i muhâlife göre amel edilmesi gerekir. Aksi halde bu kaydın konması abes olur. Aklı başında kimselerin sözünde ise abes (: boşuna söylenmiş olma) özelliği bulunmamak gerekir. O yüzden bilginler arasında "Kitapların mefhumları hüccettir." sözü yaygındır.

Usulcüler arasındaki ihtilâf, Kur'ân ve Sünnet nasslarında mefhûm-i muhâlife göre amel edilip edilemeyeceği hususundadır. Cumhur (Şâfiîler ve diğerleri) bunlarda da mefhûm-i muhâlifin hüccet olduğu ve ona göre amel etmek gerektiği görüşündedir. Hanefîlere göre ise, hüccet değildir ve ona göre amel edilemez.

Bu konuda cumhurun delili şudur: Nasslarda yer alan kayıtlar mutlaka bir maksada binaen konmuştur. İşte, müctehid herhangi bir nasstaki kaydın hangi maksatla konulduğunu araştırdıktan sonra, hükmün, kaydın bulunduğu durumlara tahsis edilmesi ve

647- et-Tevbe 9/80.

kaydın bulunmadığı durumlarda hükmün yok sayılması dışında bir maksadın olmadığını anlarsa, artık onun nassı bu kayda göre yorumlaması (kaydın bulunmadığı durumlarda mefhûm-i muhâlife göre amel etmesi) gerekir. Aksi takdirde kaydın zikredilmesi, gayesiz ve faydasız sayılmış olur. Boş yere söylenmiş olma özelliğinin düzgün konuşan insanların sözlerinde bile bulunmaması gerektiğine göre, Allah ve Rasûlünün sözlerinde bu durumun bulunamayacağı evleviyet gereğidir.

Hanefîlerin bu konudaki delili: Sözde yer alan kayıtlar çok çeşitli maksatlara binaen konulur. Bir nassda bu kayıtlardan biri yer almış ise ve onun belirli bir maksat için konulduğu ortaya çıkmaz ise, o zaman, "bu kayıttan maksat, hükmün onun bulunduğu durumlara tahsisi ve onun bulunmadığı durumlarda hükmün yok sayılması gereğidir" diyemeyiz. Çünkü beşer sözünden farklı olarak, Şâri'in sözündeki bütün maksatları kuşatamayız. İnsanların gayelerini ve maksatlarını kuşatmak ise mümkündür. O yüzden, insanların sözü açısından mefhûm-i muhâlif hüccettir: Şâri'in kelâmı hakkında ise hüccet değildir.

Bence bu konuda cumhurun görüşü tercihe şâyândır. Zira her ne kadar Şâri'in maksatlarını kuşatmak mümkün değilse de, müctehid bir nassta yer alan kaydın maksadına dair gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, bunun zikri için özel bir maksat tesbit edemezse, hükmün kaydın bulunduğu durumlara tahsisi ve kaydın bulunmadığı durumlarda uygulanmaması maksadına binaen konduğuna dair zann-ı gâlip hasıl olmuş demektir. Bu delâletin sübûtu ve ona göre amel etmek için ise, zann-ı gâlip yeterlidir. Zira mefhûm-i muhâlifi kabul eden herkese göre, zaten bu delâletin kendisi zannî bir delâlettir. O halde onun isbatı için kat'îliğin şart koşulmaması gerekir.